๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๒/๒๕๖๒ (คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์)

เรื่อง การที่นายจ้างแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว ย่อมเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕ , ไม่นับระยะเวลาในระหว่างปิดงานคำนวณเป็นอายุงานของลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า โจทก์มีวัตถุประสงค์ในการผลิตเครื่องยนต์และขายอะไหล่เครื่องยนต์ **จำเลยมีคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่.../๒๕๖๑** ชี้ขาดว่ากรณีโจทก์ปิดงานไม่รับนาย A กับพวกรวม ๕ คน ผู้กล่าวหา กลับเข้าทำงานและมอบหมายงานให้ **เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม** ให้โจทก์รับผู้กล่าวหากับพวกกลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จนถึงวันรับกลับเข้าทำงาน เป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย การที่ลูกจ้างเพียง ๖ คน ยื่นหนังสือยอมรับข้อเรียกร้องทุกข้อของโจทก์ เป็นการยอมรับข้อเรียกร้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะลูกจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการเจรจาและไกล่เกลี่ยตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงไม่ทำให้ข้อพิพาทแรงงานระหว่างโจทก์และผู้กล่าวหายุติลง **การยอมรับข้อเรียกร้องของผู้กล่าวหาเป็นเพียงคำเสนอทางแพ่ง ไม่ใช่คำสนองยอมรับข้อเรียกร้องที่มีการตั้งตัวแทนลูกจ้างทั้งหมด** นอกจากนี้อายุงานของผู้กล่าวหา จำเลยคำนวณระยะเวลาที่ถูกปิดงานเข้าไปด้วยจึงไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่.../๒๕๖๑

จำเลยให้การว่า ข้อเรียกร้องฝ่ายนายจ้างมีลักษณะเป็นคำเสนอเพื่อให้อีกฝ่ายตกลงทำคำสนองให้เกิดสัญญา เมื่อผู้กล่าวหากับพวกยอมรับข้อเรียกร้องโดยมีเงื่อนไข ถือว่าตกลงคำสนองตอบรับคำเสนอของโจทก์ สัญญาย่อมเกิดขึ้น**แล้ว แม้โจทก์จะอ้างว่ายังไม่มีการจัดทำข้อตกลงและนำไปจดทะเบียนตามมาตรา ๑๘ ก็ตาม ข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นย่อมยุติลง ในการปิดงานย่อมระงับไปด้วย** เมื่อโจทก์ยังคงปิดงานไม่รับผู้กล่าวหากับพวกกลับเข้าทำงาน เชื่อว่ามาจากสาเหตุที่ผู้กล่าวหากับพวกยื่นข้อเรียกร้องและชุมนุมหน้าโรงงาน จนจำเลยมีคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่.../๒๕๕๖ ให้โจทก์รับผู้กล่าวหากับพวกกลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหาย...การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ (๑) **เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการ.../๒๕๖๑**

ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า วันที่ ๙ และ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ สหภาพแรงงาน A และโจทก์ ยื่นข้อเรียกร้อง มีการเจรจากันแต่ตกลงกันไม่ได้จนเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ สหภาพแรงงานฯ นัดหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วันเดียวกันโจทก์ใช้สิทธิปิดงานเฉพาะสหภาพแรงงาน วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหากับพวกทั้ง ๖ คน ผู้กล่าวหายื่นคำร้องกล่าวหาต่อจำเลย จำเลยมีคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่.../๒๕๕๖ ว่าโจทก์เลิกจ้างฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ จึงสั่งให้โจทก์รับผู้กล่าวหากลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายตั้งแต่เลิกจ้างจนถึงวันรับกลับ แต่โจทก์ไม่รับ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โจทก์แจ้งข้อเรียกร้องต่อผู้กล่าวหากับพวกที่ถูกเลิกจ้าง ๔๒ คน รวม ๑๑ ข้อ พร้อมตั้งผู้แทนเข้าร่วมเจรจา ๔ คน แต่ผู้กล่าวหากับพวกไม่ได้ตั้งผู้แทนเข้าร่วมเจรจาตามที่กฎหมายกำหนด โจทก์ถือ

เป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ แล้วโจทก์ปิดงานตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้กล่าวหากับพวก ยื่นหนังสือถึงจำเลยยอมรับข้อเรียกร้องโดยไม่มีเงื่อนไขและขอกลับเข้าทำงาน แต่โจทก์ยังคงปิดงานไม่รับกลับ ผู้กล่าวหาจึงยื่นคำร้องต่อจำเลย และจำเลยได้มีคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่.../๒๕๖๑

ศาลแรงงานกลางเห็นว่า การปิดงานของโจทก์ในครั้งแรกสิ้นผลและระงับลงด้วยเหตุโจทก์รับผู้กล่าวหากลับเข้าทำงานเช่นเดิม แม้โจทก์จะอ้างว่าผู้กล่าวหาไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ **แต่การดำเนินการในส่วนของกิจการด้านแรงงานสัมพันธ์มิใช่อาศัยเพียงแต่บทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น ต้องคำนึงถึงความสงบสุขเรียบร้อยการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการร่วมกันพัฒนากิจการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ เมื่อโจทก์มิได้หยิบยกขั้นตอนการเจรจาหรือขั้นตอนการนัดหยุดงานขึ้นมากล่าวอ้างว่าผู้กล่าวหาไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายแรงงานสัมพันธ์** เท่ากับโจทก์ไม่ได้ถือว่าการที่ผู้กล่าวหาจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือไม่เป็นสาระสำคัญอีกต่อไป และยอมรับการดำเนินการดังกล่าวมาแล้วทั้งหมด โดยพยายามประนีประนอมยอมความและหาทางออกในการแก้ปัญหา **เนื่องจากพื้นฐานในด้านแรงงาน แม้จะเป็นสิทธิพื้นฐานของลูกจ้างอันมีลักษณะเชิงมหาชนอยู่ส่วนหนึ่ง** แต่ในด้านของสัญญาจ้างแรงงานก็มีพื้นฐานจากสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ ซึ่งสามารถตกลงกันได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย **ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นขั้นตอนระงับข้อพิพาทด้านแรงงานลักษณะหนึ่งเท่านั้น** เมื่อโจทก์มิได้ถือข้อดังกล่าวเป็นสาระสำคัญและโจทก์ปิดงานทำให้ผู้กล่าวหาไม่ได้รับค่าจ้าง **ถือว่าโจทก์สละสิทธิไม่ประสงค์ให้ผู้กล่าวหาต้องดำเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โจทก์จึงไม่อาจโต้แย้งในส่วนนี้ได้** ส่วนการนับอายุงานของผู้กล่าวหา เมื่อผู้กล่าวหาเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ย่อมต้องผูกพันต่อคำสั่งปิดงาน **จึงไม่อาจนับระยะเวลาในระหว่างปิดงานคำนวณเป็นอายุงานของผู้กล่าวหาได้ พิพากษาให้แก้ไขคำสั่งของจำเลยที่.../๒๕๖๑ ในส่วนของของผู้กล่าวหาที่ ๒ มีอายุงาน ๒ ปี ๔ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งของจำเลย โจทก์อุทธรณ์**

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า แม้จำเลยมีคำสั่งที่.../๒๕๕๖ ให้โจทก์รับผู้กล่าวหาที่ ๒ กับพวก กลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหาย...ทั้งโจทก์และผู้กล่าวหากับพวกต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาด แม้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างจะไม่พอใจคำสั่งและมีอำนาจฟ้องต่อศาลแรงงานให้เพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งจำเลยได้ แต่ตราบใดที่ศาลแรงงานยังไม่เพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งดังกล่าว โจทก์ย่อมยังคงต้องผูกพันถือปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว การที่โจทก์ไม่รับผู้กล่าวหาที่ ๒ กับพวกกลับเข้าทำงาน ทั้งยังใช้สิทธิเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างบางส่วนด้วยการแจ้งข้อเรียกร้อง ๑๑ ข้อ ต่อผู้กล่าวหาที่ ๒ กับพวกที่ถูกเลิกจ้างรวม ๔๒ คน จนกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้แล้วปิดงานตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ **เป็นต้นมาเป็นระยะเวลาอีก ๓ ปีเศษ เป็นเหตุให้ผู้กล่าวหากับพวกยื่นหนังสือยอมรับข้อเรียกร้องโดยไม่มีเงื่อนไขและขอกลับเข้าทำงาน** แต่โจทก์ยังคงปิดงานไม่รับกลับเข้าทำงานจนผู้กล่าวหากับพวกต้องยื่นคำร้องต่อจำเลย และจำเลยมีคำสั่งที่.../๒๕๖๑

สั่งให้โจทก์รับผู้กล่าวหากับพวกเข้าทำงาน แม้โจทก์รับผู้กล่าวหาที่ ๒ -๖ กลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายตามคำสั่งจำเลยแล้ววันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่ก็เป็นเวลาหลังจากโจทก์ยื่นข้อเรียกร้องต่อลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ๔๒ คน รวมผู้กล่าวหาที่ ๒ ด้วย การที่โจทก์ไม่รับผู้กล่าวหาที่ ๒ กับพวก ซึ่งถูกเลิกจ้างกลับเข้าทำงานตามคำสั่งจำเลยที่.../๒๕๕๖ ก็ดี การแจ้งข้อเรียกร้องเพิ่มเติม ๑๑ ข้อ แล้วมีการปิดงาน จนผู้กล่าวหาไปร้องจำเลยอีกครั้งซึ่งจำเลยมีคำสั่งที่..../๒๕๖๑ สั่งให้โจทก์รับผู้กล่าวหากับพวกกลับเข้าทำงาน **แล้วโจทก์เรียกผู้กล่าวหากับพวกไปฝึกอบรมหลายครั้ง มีการเจรจาต่อรองจูงใจให้ลาออก ตามพฤติการณ์ของโจทก์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โจทก์ไม่ต้องการรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างกลับเข้าทำงานตามคำสั่งจำเลยที่.../๒๕๕๖ ทำให้ผู้กล่าวหาเสียสิทธิที่จะกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมหรือสิทธิประโยชน์อื่นที่พึงได้รับตามกฎหมาย ถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว ย่อมเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕** และยังผลให้โจทก์ไม่อาจอ้างเหตุที่โจทก์ฟ้องขอเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งจำเลยที่.../๒๕๕๖ และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาเพื่อให้โจทก์ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มาแจ้งข้อเรียกร้องและเจรจาต่อรองการกลับเข้าทำงานของผู้กล่าวหาที่ ๒ ได้ กรณีไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งจำเลยที่.../๒๕๖๑ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิไม่สุจริตเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความจะมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีสิทธิยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ พิพากษายืน

๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๓/๒๕๖๒

เรื่อง ลูกจ้างถ่ายรูปและโพสต์ข้อความลงในเฟสบุ๊คว่า “ผู้ชายหน้าตัวเมีย หน้า ห. หน้า ต. แย่งที่จอดรถ กุเฉย มึนนะไอ้ควาย” เนื่องจากเข้าใจว่าตนเองถูกแย่งที่จอดรถ ถือเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นด้วยการโฆษณา แม้คนที่ถูกหมิ่นจะไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท แต่เป็นลูกจ้างระดับบังคับบัญชาของบริษัทในเครือ อันเป็นการประจานผู้อื่นต่อสื่อสังคมออนไลน์ที่มีคนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยไม่สนใจไยดีในความเดือดร้อนของผู้อื่นว่าจะถูกสังคมดูถูกเหยียดหยาม เป็นความผิดร้ายแรง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ จำเลยรับโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่แผนกดีไซน์ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๐,๕๔๕ บาท ต่อมาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดร้ายแรง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายเงินโบนัส สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลาทำงานปกติ โจทก์แอบถ่ายภาพนาย ดำ พนักงานระดับบังคับบัญชาและระดับบริหารพร้อมกับพิมพ์ข้อความด้วยถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทและเหยียดหยามนายแดงว่า “ผู้ชายหน้าตัวเมีย หน้าห. หน้าต. แย่งที่จอดรถ กุเฉย มึนนะไอ้ควาย” จากนั้นโจทก์ส่งข้อความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านโปรแกรมเฟสบุ๊คไปยังเพื่อนร่วมงานในบริษัทและ

บริษัทในเครือของจำเลย จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าว **ศาลแรงงานกลาง**พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ประเด็นพิจารณาว่า **"ผู้ชายหน้าตัวเมีย หน้า ห. หน้า ต. แย่งที่จอดรถ กุเฉย มืนนะไอ้ควาย" ถือเป็นหมิ่นประมาทนายดำ หรือไม่** ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ นั้น จะต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นโดยยืนยันข้อเท็จจริงที่ใส่ความนั้นต่อบุคคลที่สาม และการใส่ความดังกล่าวนั้นน่าจะทำให้ผู้อื่นที่ถูกใส่ความเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ดังนั้น ข้อความที่โจทก์พิมพ์และส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ **เป็นเพียงคำด่า คำหยาบคาย มิได้ยืนยันข้อเท็จจริงอันน่าจะทำให้เสียชื่อเสียง** ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังแต่ประการใด **ฉะนั้น ลำพังการที่โจทก์ลงข้อความดังกล่าวจึงยังไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา ๓๒๖** แต่อย่างไรก็ตาม การที่โจทก์ถ่ายภาพของนายดำ และพิมพ์ส่งข้อความดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านโปรแกรมเฟสบุ๊คไปยังเพื่อนร่วมงานในบริษัทและบริษัทในเครือของจำเลยซึ่งข้อความดังกล่าว**ถือได้ว่าเป็นคำด่าและหยาบคาย หาใช่เป็นแต่เพียงคำไม่สุภาพดังที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมา** และเมื่อข้อความดังกล่าวมีความหมายว่าผู้ถูกด่าไม่ใช่ลูกผู้ชายอันเป็นการดูถูกเหยียมหยาม สบประมาท หรือทำให้อับอาย จึงเป็นการ**"ดูหมิ่นด้วยการโฆษณา"** ต่อนายดำ

ประเด็นอุทธรณ์ว่า แม้นายดำเป็นลูกจ้างบริษัทในเครือ นายแดงไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของโจทก์ก็ตาม แต่ถือว่าเป็นการการกระทำผิดอาญาต่อผู้อื่นเป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ตามระเบียบข้อบังคับฯ ข้อ ๔๔ ระบุว่า ความผิดในลักษณะดังต่อไปนี้...(๔.๑๑) กระทำผิดอาญาต่อผู้อื่น...ตามที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้นว่าข้อความดังกล่าวเป็นการหมิ่นนายแดง ด้วยการโฆษณา การที่จะพิจารณาว่าการกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ กรณีที่ร้ายแรงหรือไม่ ต้องคำนึงถึงลักษณะของการกระทำ พฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นแต่ละกรณีไป ดังนี้ การที่โจทก์เข้าใจว่าตนเองถูกแย่งที่จอดรถจึงถ่ายภาพนายดำและพิมพ์ข้อความ "ผู้ชายหน้าตัวเมีย..." ส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านโปรแกรมเฟสบุ๊คไปยังเพื่อนร่วมงานในบริษัทและบริษัทในเครือของจำเลย**ทั้งที่ไม่เคยรู้หรือทราบมาก่อนว่านายดำเป็นใครอันเป็นการประจานนายดำ ต่อสื่อสังคมออนไลน์ที่มีคนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยไม่สนใจไยดีในความเดือดร้อนของนายดำ** ว่าจะถูกสังคมดูถูกเหยียดหยาม สบประมาท หรือทำให้อับอายมากเพียงใด **แม้จะได้ความว่าโจทก์ลบโพสต์ดังกล่าวออกไป** ซึ่งถือว่าข้อความที่โจทก์ส่งลงระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ก็ตาม **แต่ก็เป็นที่ทราบและรู้ทั่วไปว่าสื่อดังกล่าว**สามารถแพร่ข่าวสารไปได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้น พฤติการณ์แห่งการกระทำของโจทก์ดังกล่าว**ถือเป็นการขาดสติความรับผิดชอบและความยับยั้งชั่งใจย่อมไม่สมควรที่จะกระทำอย่างยิ่ง** ถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดร้ายแรงอยู่ในตัว จำเลยย่อมเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งมิใช่

การเลิกจ้างอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างอันไม่เป็นธรรม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๔/๒๕๖๒

เรื่อง นายจ้างจะปิดสถานประกอบกิจการสาขาเชียงใหม่ และให้ลูกจ้างย้ายไปทำงานที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ โดยให้ลูกจ้างตอบภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่าจะยินยอมไปทำงานหรือไม่ แต่นายจ้างกลับมีหนังสือเลิกจ้างในวันเดียวกัน โดยที่ลูกจ้างยังไม่ได้แจ้งว่าจะเลือกอย่างไร กรณีถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๙ จำเลยรับโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายธุรการอาวุโสประจำสาขาเชียงใหม่ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๑,๑๑๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ จำเลยมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและสถานที่ทำงานเนื่องจากจำเลยมีความจำเป็นต้องปิดสาขาเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยให้โจทก์ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Sale Excutive ประจำเครื่องสูบน้ำ ดูแลงานขายและบริการลูกค้าในเขตภาคเหนือ เงื่อนไขการจ้างยังคงเหมือนเดิมเว้นแต่สวัสดิการต่าง ๆ จะเป็นไปตามตำแหน่งพนักงานขายและเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานให้โจทก์มาทำงาน ณ สำนักงานแห่งใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร โดยให้โจทก์ตอบกลับเป็นภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ต่อมาในวันเดียวกันจำเลยมีหนังสือสิ้นสุดสัญญาจ้างระบุว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะย้ายไปทำงานประจำสำนักงานใหญ่โดยให้ทำงานวันสุดท้ายวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม *ทำให้โจทก์และครอบครัวได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก บุตรของโจทก์กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา* โจทก์มีอายุ ๕๔ ปีแล้ว เป็นอายุที่มากเกินไปสำหรับการสมัครเข้าทำงานที่ใหม่ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยมีความประสงค์จะปิดสำนักงานสาขาเชียงใหม่ แต่โจทก์ไม่ประสงค์จะย้ายไปสำนักงานแห่งใหญ่ จำเลยจึงเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย และเงินอื่น ๆ ตามกฎหมายแล้ว *สาขาเชียงใหม่ผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขาดทุนเรื่อยๆ* ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้ว **พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐)** เป็นต้นไป จำเลยอุทธรณ์

ประเด็นเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ให้อำนาจศาลแรงงานใช้ดุลพินิจพิจารณาหากเห็นว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างไม่เป็นธรรม ก็ให้มีอำนาจกำหนดให้นายจ้างชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกจ้างได้ เมื่อศาลแรงงานภาค ๕ ฟังข้อเท็จจริงว่าการที่จำเลยแจ้งกับโจทก์ถึงเหตุแห่งการปิดสำนักงานเชียงใหม่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยให้โจทก์ตอบภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่าจะยินยอมไปทำงานกรุงเทพมหานครหรือไม่ แต่จำเลยกลับมีหนังสือเลิกจ้างในวันเดียวกัน โดยที่โจทก์ยังไม่ได้แจ้งว่าโจทก์จะเลือกอย่างไร

ศาลแรงงานภาค ๕ จึงเห็นว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แม้จำเลยจะให้การต่อสู้ว่าสำงานสาขาเชียงใหม่ประสงภาวะขาดทุน แต่สำงานเชียงใหม่เป็นเพียงสถานที่ประกอบกิจการอีกแห่งหนึ่งของจำเลยเท่านั้น ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากจำเลย เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยมีผลประกอบการขาดทุนจนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ดังนั้น คำวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๕ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายืน

๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๔/๒๕๖๒

เรื่อง การที่ลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการสาขาเก็บเงินจากลูกค้า โดยยังไม่ได้ส่งเงินให้นายจ้างตามระบบบัญชี เนื่องจากต้องเสนอรายงานและหักค่าใช้จ่ายและค่านายหน้าก่อน ยังไม่อาจถือได้ว่าทุจริตต่อหน้าที่ นายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย แต่เป็นเหตุให้นายจ้างไม่ไว้วางใจให้ทำงานต่อไปได้ นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ตำแหน่งสุดท้ายผู้จัดการสาขา ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาเนื่องจากโจทก์ประสบอุบัติเหตุกระดูกเท้าแต่โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าบริหารการขาย ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างเสมียน พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างเนื่องจากตรวจพบว่าโจทก์เรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าจำนวน ๑๔,๑๘๐ บาท แต่ไม่นำส่งให้จำเลยเป็นการเบียดบังเงินของจำเลยไปโดยทุจริต เป็นความผิดร้ายแรง ส่วนค่าบริหารการขายเกิดจากที่โจทก์สามารถทำยอดขายได้เกินกว่าที่จำเลยกำหนด โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงและจำเลยจ่ายให้ครบถ้วนแล้ว ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า โจทก์ต้องรับผิดชอบเอง จำเลยไม่มีนโยบายให้ผู้จัดการจ้างเสมียน ต้องจ่ายค่าจ้างเสมียนเองเป็นการส่วนตัว

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้โจทก์เก็บเงินจากลูกค้า ๑๔,๑๘๐ บาท แล้วไม่นำส่งแก่จำเลยตามระเบียบ แต่การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์วันเดียวกับวันที่ตรวจพบพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นเวลากระชั้นชิด เท่ากับไม่เปิดโอกาสให้โจทก์ดำเนินการตามสัญญาจ้าง ***ที่กำหนดว่า เงินที่โจทก์เรียกเก็บมาจากลูกค้าจะต้องมีการหักค่าใช้จ่ายและค่านายหน้าก่อน เสร็จแล้วจึงรวบรวมส่งให้แก่จำเลย*** ดังนั้น การที่โจทก์ยังไม่ได้ส่งเงินเข้าระบบบัญชีของจำเลยยังไม่อาจถือได้ว่าโจทก์ทุจริตตามที่จำเลยอ้างเป็นเหตุในการเลิกจ้าง จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชย แต่การที่โจทก์เก็บเงินจากลูกค้าตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้วไม่เร่งรีบจัดการส่งเงินให้แก่จำเลยตามหน้าที่ เป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ทั้งเป็นเหตุให้จำเลยไม่ไว้วางใจให้โจทก์ทำงานต่อไป จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยกจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์เก็บเงินจากลูกค้าตามใบเสร็จ ๖ ฉบับ แล้วไม่ทำรายงานการขาย รานงานการเก็บเงิน และส่งจำเลยตั้งแต่วันแรก กลับปล่อยระยะเวลาให้ล่วงเลยนานถึง ๙ วัน ระยะเวลาดังกล่าวนานพอที่จะถือได้ว่าโจทก์มีเจตนาเบียดบังเอาเงินของจำเลยไปเป็นของตนโดยทุจริตแล้ว ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าการกระทำของโจทก์ไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ เนื่องจากโจทก์ต้องเสนอรายงานและหักค่าใช้จ่ายและค่านายหน้าก่อน เป็นการไม่ชอบนั้น อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๕/๒๕๖๒ (เลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย และมีหนังสือระบุว่าลูกจ้างจะไม่ติดใจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ แต่ลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อใต้ข้อความ เพียงลงชื่อด้านล่างหนังสือตรงที่ว่างว่ารับคำสั่งเท่านั้น เป็นกรณีที่ลูกจ้างแสดงออกชัดเจนว่ามิได้มีเจตนายินยอมสละสิทธิเรียกร้อง จึงมิใช่สัญญาประนีประนอมยอมความ ลูกจ้างจึงมีอำนาจฟ้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้อีก

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นวิศวกรอาวุโส ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๕๘,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕๖,๕๕๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๘๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า จำเลยและกลุ่มบริษัทมีผลประกอบการมีผลกำไร จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยยุบส่วนงานโจทก์ **โจทก์ไม่ยอมลงลายมือชื่อใต้ข้อความที่ระบุว่า** “ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจเหตุผลในการเลิกจ้างครั้งนี้ และพอใจในเงินชดเชย ไม่ติดใจเรียกร้องสิทธิและประโยชน์ใด ๆ หรือฟ้องร้องเอาความใด ๆ กับบริษัท อีก **รับทราบและยินยอมตามข้อความข้างต้น**” แต่โจทก์ลงลายมือชื่อในพื้นที่ว่างด้านล่าง **ถือเป็นการแสดงออกโดยชัดเจนว่าโจทก์มิได้ยอมรับทราบและยังติดใจเรียกร้องสิทธิประโยชน์อีก การลงชื่อในพื้นที่ว่างดังกล่าว จึงมิใช่เป็นการแสดงเจตนาสละสิทธิเรียกร้องใด ๆ** โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง การเลิกจ้างโจทก์ปราศจากเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม **พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๘๑๒,๐๐๐ บาท** พร้อมดอกเบี้ยคำขอนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ประเด็นอำนาจฟ้อง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ตามหนังสือแจ้งเลิกจ้าง โจทก์มิได้ลงลายมือชื่อในช่องที่ระบุข้อความว่า “ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจ.....” โจทก์เพียงเขียนลงในด้านล่างของหนังสือแจ้งการเลิกจ้างว่า **“รับคำสั่งและลงลายมือชื่อไว้เท่านั้น” จึงยังแปลความหมายว่าโจทก์ยินยอมตามข้อความที่พิมพ์ดังกล่าวไม่ได้** และโจทก์เพียงรับทราบคำสั่งเลิกจ้างเท่านั้น หนังสือนี้ **จึงมิใช่สัญญาประนีประนอมยอมความ** ที่ไม่ติดใจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดจากจำเลยตามกฎหมายอีก โจทก์จึงยังคงมีอำนาจฟ้องอยู่

ประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม **ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ** เห็นว่า การประกอบการของจำเลยมีกำไร **จำเลยไม่มีขั้นตอนหรือแผนผังการปรับโครงสร้างองค์กร** ประกาศแจ้ง เหตุผล ความจำเป็น หลักเกณฑ์วิธีการเลิกจ้าง การคัดเลือกลูกจ้างที่จะเลิกจ้างไว้แน่นอนและเป็นธรรม และมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการดังกล่าวโดยไม่เลือกปฏิบัติ ลำพังที่จำเลยอ้างผลประกอบการรวมในกลุ่มบริษัทจำเลยว่าประสบปัญหาเนื่องจากการผลิตลดลงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ จึงมีการปรับโครงสร้างองค์กร **ทั้งที่ผลประกอบการจำเลยมีกำไรและมิได้มีมาตรการที่เหมาะสมในการเลิกจ้าง** การเลิกจ้างจึงไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๑/๒๕๖๒

เรื่อง สัญญาการฝึกอบรมปฏิบัติงานในต่างประเทศ เป็นสัญญาที่ทำขึ้นเพื่อให้มีผลผูกพันกันอย่างแท้จริงหาใช่ทำขึ้นเพื่ออำพรางสัญญาการทำงานในต่างประเทศที่ยื่นต่อจัดหางานไม่ ข้อตกลงที่ให้ลูกจ้างกลับมาทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี หากผิดสัญญาต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด มีลักษณะเป็นการตอบแทนประโยชน์ต่อกัน อันเป็นเรื่องธรรมดาของนายจ้างที่จะต้องปกป้องกิจการของตนมิให้สูญเสียบุคลากร จึงไม่เข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่นายจ้างได้เปรียบเกินสมควรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ จำเลยทำงานเป็นพนักงานโจทก์ตำแหน่งพนักงานอาวุโสฝ่ายบุคคล ต่อมาวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ จำเลยทำสัญญาการฝึกอบรมปฏิบัติงานในต่างประเทศกับโจทก์ โดยจำเลยตกลงและยินยอมให้โจทก์ส่งจำเลยเดินทางไปศึกษาและฝึกงานต่างประเทศระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖ โดยโจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และจำเลยตกลงว่าเมื่อศึกษาอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จำเลยจะกลับมาทำงานให้โจทก์ต่อไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี....หากอยู่ไม่ครบตามสัญญา จำเลยต้องรับผิดใช้เบี้ยปรับเท่ากับค่าจ้างเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสวัสดิการทั้งหมดที่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย หลังจากจำเลยไปศึกษาอบรมและฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นครบตามระยะเวลาแล้วกลับมาทำงานให้โจทก์เพียง ๑ ปี โดยวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ จำเลยได้ลาออก การกระทำของจำเลยเป็นการผิดสัญญาศึกษาอบรมและฝึกงาน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอบังคับให้จำเลยชำระค่าเสียหาย ๑๒,๐๕๒,๗๗๗.๔๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงิน ๘,๘๙๗,๒๘๗ บาท จำเลยให้การว่า โจทก์ขออนุญาตต่อสำนักงานจัดหางานเพื่อพาจำเลยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยแนบสัญญาการทำงานในต่างประเทศประกอบ โจทก์และจำเลยไม่ได้มีเจตนาผูกพันกันจริงตามสัญญาการฝึกอบรม แต่ได้กระทำขึ้นเพื่ออำพรางสัญญาการไปทำงานต่างประเทศ และข้อสัญญาดังกล่าวเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๕,๕๑๒,๘๑๐.๐๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องไม่เกิน ๓,๑๕๕,๔๙๐.๔๖ บาท และยกฟ้องแย้งจำเลยจำเลยอุทธรณ์

ประเด็นว่าสัญญาการฝึกอบรมปฏิบัติงานในต่างประเทศ เป็นสัญญาที่ทำขึ้นเพื่ออำพรางสัญญาการทำงานในต่างประเทศหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า สัญญาการไปทำงานต่างประเทศฉบับ...จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานจัดหางาน เพื่อขออนุญาตพาจำเลยไปต่างประเทศเท่านั้น ประกอบกับสัญญาการฝึกอบรมฯ มีข้อตกลงไว้ในข้อ ๒ ว่า โจทก์เป็นผู้รับผิดชอบค่าเตรียมตัวในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรมรวมทั้งสิทธิประโยชน์ ทั้งหมดให้แก่จำเลย และข้อ ๖ ว่า ในกรณีจำเลยไม่สามารถอยู่ทำงานให้แก่โจทก์ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับแต่วันเดินทางกลับฯ จำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด...อันแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้ประโยชน์จากการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนจากการไปฝึกอบรม ส่วนโจทก์ได้รับประโยชน์จากการที่จำเลยกลับมาทำงานพัฒนาองค์กรภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ถือได้ว่าสัญญาฝึกอบรมฯ เป็นสัญญาที่ทำขึ้นเพื่อให้มีผลผูกพันกันอย่างแท้จริงตามที่โจทก์และจำเลยตกลงกัน หาใช่เป็นสัญญาที่ทำขึ้นเพื่ออำพรางสัญญาการทำงานในต่างประเทศ แต่อย่างใด และเมื่อสัญญาฝึกอบรมฯ มีลักษณะเป็นการตอบแทนประโยชน์ต่อกัน ส่วนสัญญาการทำงานในต่างประเทศจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารที่ใช้ยื่นต่อสำนักงานจัดหางานเพื่อขออนุญาตพาจำเลยไปศึกษาอบรมฯ และเพื่อสะดวกในการศึกษาอบรมฯ เท่านั้น หาได้เป็นผลให้สัญญาฝึกอบรมฯ เป็นสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและตกเป็นโมฆะไม่ อุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้น

ประเด็นสัญญาฝึกอบรมฯ มีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ภายหลังจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๔/๑ มีผลใช้บังคับแล้ว จึงต้องบังคับตามบทบัญญัติดังกล่าวที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ โดยหากสัญญาดังกล่าวทำให้โจทก์ได้เปรียบจำเลยเกินสมควรแล้วศาลมีอำนาจสั่งให้สัญญานั้นมีผลบังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ซึ่งการที่จะถือว่าเป็นการได้เปรียบจนเกินสมควร ความต้องปรากฏแก่ศาลว่าโจทก์มีสภาพเหนือกว่าจำเลยในลักษณะที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เมื่อสัญญาฝึกอบรมฯ จำเลยได้ประโยชน์โดยได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถของตน กับได้รับค่าจ้างและเบี้ยเลี้ยงจากโจทก์ อีกทั้งโจทก์ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรมทั้งหมด ส่วนโจทก์ได้รับประโยชน์จากการที่จำเลยต้องกลับมาปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาองค์กร การที่สัญญาดังกล่าวมีข้อตกลงให้จำเลยกลับมาทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี หากทำงานไม่ครบตามสัญญาต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด...ถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของนายจ้างผู้ประกอบกิจการเช่นโจทก์ที่จะต้องปกป้องกิจการของตนมิให้สูญเสียบุคลากรที่ได้ส่งไปศึกษาอบรมจนมีคุณวุฒิและประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นข้อตกลงที่โจทก์กำหนดขึ้นเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมแก่การปกป้องกิจการของตน หาได้เป็นกรณีที่โจทก์มีสภาพเหนือกว่าจำเลยในลักษณะไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่อย่างใด อีกทั้งจำเลยยังสามารถเลือกที่จะทำงานให้แก่โจทก์ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือชดใช้ค่าใช้จ่ายตามส่วนของระยะเวลาก็ได้ นอกจากนั้นหากจำเลยเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวทำให้จำเลยต้องรับภาระสูงกว่าที่ควรหรือเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ จำเลยก็มีสิทธิปฏิเสธไม่ตกลงทำสัญญาดังกล่าวได้ โดยจำเลยเพียงแต่เสียสิทธิในการเดินทางไปฝึกอบรมและปฏิบัติงานในต่างประเทศเท่านั้น สัญญาฝึกอบรมฯ จึงไม่เข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่

โจทก์ได้เปรียบเกินสมควรตามมาตรา ๑๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พิพากษายืน

๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๔๑/๒๕๖๒

เรื่อง จ้างนักเรียน นักศึกษาให้ทำงานตามช่วงเวลาเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงปิดภาคเรียน หากไม่ไปก็เพียงแต่แจ้งทางโทรศัพท์ ไม่ต้องยื่นใบลา ได้ค่าตอบแทนตามจำนวนชั่วโมงทำงานที่ทำได้ ไม่มีการกำหนดวันหยุด วันลา มีอิสระในการทำงาน ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา นิติสัมพันธ์จึงไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ไม่ต้องส่งเงินสมทบ

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการบริการพนักงานศูนย์อาหารและสวนสนุกในห้างสรรพสินค้า จำเลยโดยสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่มีคำสั่งให้โจทก์ชำระเงินสมทบเพิ่มเติมเข้ากองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมว่าโจทก์**ไม่นำค่าจ้าง (ไม่เต็มเวลา) ของนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานให้โจทก์รวมเป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ** โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ โจทก์ไม่เห็นด้วย จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว **จำเลยให้การว่า**การจ้างนักเรียนนักศึกษาให้ทำงานโดยจ่ายค่าตอบแทนเข้าองค์ประกอบความหมายของคำว่านายจ้างลูกจ้าง ศาลแรงงานพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า “ลูกจ้าง” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ หมายความว่า ผู้ซึ่งทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย แต่การที่จะพิจารณาว่าความสัมพันธ์ของบุคคลดังกล่าวว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ นอกจากจะพิจารณาว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕ แล้ว ยังต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่าบุคคลที่เป็นลูกจ้างอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาโดยต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบุคคลที่เป็นนายจ้าง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ตามความเป็นจริงของความเป็นนายจ้างและลูกจ้างดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ ด้วย เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์จ้างนักเรียนนักศึกษาให้ไปทำงานตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงวันปิดภาคเรียน แต่จะไปทำงานหรือไม่ไปก็ได้ หากไม่ไปก็เพียงแต่เพียงแจ้งทางโทรศัพท์ให้โจทก์ทราบโดยไม่ต้องยื่นใบลา นักเรียนและนักศึกษาที่มาทำงานจะได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนชั่วโมงทำงานที่ทำได้ในแต่ละวัน โดยโจทก์จะจ่ายค่าตอบแทนในวันสุดสัปดาห์ถัดไป หากไม่ไปทำงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทน ไม่มีการกำหนดวันหยุด วันลา และสวัสดิการสำหรับนักเรียนและนักศึกษา **ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว แสดงว่านักเรียนนักศึกษามีอิสระในการทำงานให้แก่โจทก์ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา** และไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับฯ การตกลงกันปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่ประสงค์ แม้โจทก์จะเป็นคนจ่ายค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ลงเวลาทำงานไว้ก็มิใช่กรณีที่โจทก์ใช้อำนาจบังคับบัญชา **แต่เป็นการวางกฎเกณฑ์เพื่อให้การทำงานและการคำนวณจำนวนชั่วโมงได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ** ดังนั้น นิติสัมพันธ์

ระหว่างโจทก์กับนักเรียนนักศึกษาจึงมิได้อยู่ในฐานะนายจ้างและลูกจ้างกันดังที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยนั้นชอบแล้ว พิพากษายืน

๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๑/๒๕๖๒

เรื่อง ลูกจ้างซื้อสลากกินรวบจากเจ้ามือทาง “แอพพลิเคชั่นไลน์” แม้จะเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ แต่ลูกจ้างเป็นเพียงผู้ซื้อเท่านั้น ไม่ได้เป็นเจ้ามือรับแทงและหยุดเล่นมาครึ่งปีแล้วแต่นายจ้างมาตรวจพบทีหลัง จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ กรณีไม่ร้ายแรง เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย แต่เป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต และมีเหตุอันควรเลิกจ้าง นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และไม่เป็นการละเมิดต่อลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ และมาตรา ๔๒๑

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๓,๘๖๗ บาท ต่อมาวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์เล่นสลากกินรวบในเวลาทำงาน เป็นการทุจริตเบียดบังเวลาทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นโดยมิชอบเป็นทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญาโดยเจตนาภายในบริษัทซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ในท่าอากาศสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นการอ้างเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกือบปีและโจทก์ได้เลิกเล่นสลากกินรวบแล้ว ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๗,๕๒๓ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๙,๖๙๔,๖๙๒ บาท **ค่าเสียหายในส่วนละเมิด ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท** ค่าชดเชย ๔๗๕,๒๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า โจทก์กับนาย A ลูกจ้างจำเลย ได้ร่วมเล่นพนันสลากกินรวบจริงตามบันทึกข้อความแอพพลิเคชั่นไลน์ **และสำเนาบันทึกการสอบสวน** เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานของจำเลย หมวด ๑๑ พนักงานต้องไม่เล่นแชร์ สลากกินรวบ การพนันจันต่อทุกชนิด ออกเงินกู้หรือขายสินค้าใด ๆ ระหว่างพนักงานด้วยกัน เมื่ออยู่ในบริเวณบริษัท **แม้โจทก์จะหยุดการกระทำแล้วก็ตามก็ยังถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ กรณีร้ายแรง** พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ข้อบังคับฯ ของจำเลยที่ระบุว่า “พนักงานต้องไม่เล่นสลากกินรวบระหว่างพนักงานด้วยกัน” นั้น **เจตนารมณ์ของข้อบังคับฯ ดังกล่าว** เพื่อต้องการให้ลูกจ้างของจำเลยไม่เบียดบังเวลาทำงานของจำเลยไปทำงานอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานของบริษัทจำเลยซึ่งทำให้ผลงานของลูกจ้างลดน้อยลง ไม่ให้ลูกจ้างไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย และไม่ให้จำเลยเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณทางการค้า **ปรากฏจากการนำสืบของโจทก์และจำเลยที่ไม่ขัดแย้งกันว่า** โจทก์ซื้อสลากกินรวบจากเจ้ามือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในบริษัทจำเลย **และโจทก์ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ติดต่อกับนาย A ลูกจ้างจำเลย โดยนาย A ฝากโจทก์ซื้อสลากกินรวบจากบุคคลภายนอก**และโจทก์จะเป็นผู้ซื้อสลากกินรวบให้นาย A ก่อนเวลาที่จะออกรางวัลของกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนมากโจทก์กับนาย A กระทำการดังกล่าวในเวลาทำงานและในบริเวณบริษัท ครั้งล่าสุดเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ **แม้เจ้ามือผู้รับแทงจะอยู่นอกบริษัท**จำเลย **แต่การกระทำผิดของโจทก์เกิดขึ้น ณ สถานที่ทำงานแล้ว และแม้จะหยุดเล่นมาครึ่งปี แต่จำเลยมาตรวจ**

พบทีหลัง ยังคงถือว่าโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามโจทก์และนาย A เป็นเพียงผู้ซื้อในบริเวณบริษัทเท่านั้น **โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้ามือรับแทงสลากกินรวบ** และโจทก์เลิกกระทำดังกล่าวมาครึ่งปีแล้ว **ไม่ปรากฏว่าบริษัทจำเลยได้รับความเสียหายมากน้อยอย่างใด** การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ กรณีไม่ร้ายแรงเมื่อจำเลยเลิกจ้างทันทีโดยมีหนังสือเตือนก่อน **จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับโจทก์**

แต่การกระทำของโจทก์เป็นการจงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย และถือเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคท้าย **จำเลยจึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างทีไม่เป็นธรรม**

ส่วนประเด็นที่โจทก์อุทธรณ์ว่า **การเลิกจ้างเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ไปสมัครงานที่ไหนไม่มีนายจ้างคนใดรับเข้าทำงานเพราะประวัติถูกไล่ออก** ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายโดยชอบ **ไม่ใช่การกระทำละเมิดและไม่ใช่การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ และมาตรา ๔๒๑** และหากการเลิกจ้างนั้นเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ก็ชอบที่จะได้รับค่าเสียหายตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มิใช่ได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๔๗๕,๒๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๖/๒๕๖๒ (คดีบังคับเขียนใบลาออก)

เรื่อง “แล้วจะเอายังงัย ทำไมไม่ออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว” : ลูกจ้างไปออกรายการทีวีธุรกิจแฟรนไชส์ขายบะหมี่ในรายการอายุน้อย ๑๐๐ ล้าน นายจ้างเรียกโจทก์ไปสอบถามเพื่อชี้ให้เห็นว่าการกระทำนั้นอาจกระทบต่อการทำงานในหน้าที่ พฤติการณ์ทำให้เข้าใจว่าลูกจ้างไม่อุทิศเวลาในการทำงานอันอาจก่อนให้เกิดความเสียหายและไม่ไว้วางใจให้ทำงาน ให้ลูกจ้างพิจารณาตัวเอง ลูกจ้างจึงเขียนใบลาออกด้วยความสมัครใจของลูกจ้างเอง มิได้ถูกบีบบังคับ ตามพฤติการณ์ไม่ใช่การเลิกจ้างแต่เป็นกรณีลูกจ้างสมัครใจลาออกเอง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำเลยรับโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานขายเขตต่างจังหวัด ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๓,๒๓๐ บาท ค่าใช้รถยนต์ ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร และเงินอื่นๆ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โจทก์ไปออกรายการโทรทัศน์แทนคนรักของโจทก์เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ขายบะหมี่ในรายการอายุน้อยร้อยล้าน เนื่องจากอายุคนรักเกินข้อจำกัดของทางรายการ การออกรายการโทรทัศน์ไม่กระทบกับงานของโจทก์ทำอยู่ ไม่ทำให้จำเลยเสียหาย ต่อมาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำเลยแจ้งว่าโจทก์กระทำผิดกฎร้ายแรงและบีบบังคับให้โจทก์ลาออก **<u>โจทก์กลัวและกังวลใจว่า</u>**

<u>เสียประวัติและไปสมัครงานที่อื่นไม่ได้ จึงจำยอมเขียนใบลาออก</u> การกระทำของจำเลยเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนการขายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมในส่วนเงินเดือนที่โจทก์จะได้รับหากยังทำงานกับจำเลยต่อไป (จำนวน ๓๑๐,๐๕๖ บาท) พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์สมัครใจลาออกโดยมิได้ถูกข่มขู่หรือบีบบังคับ ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า **<u>ตามสัญญาจ้างกำหนดห้ามพนักงานประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นการแข่งขันกับกิจการของจำเลยหรือไม่ เหตุที่ห้ามก็เพื่อให้พนักงานทุ่มเทเวลางานให้แก่จำเลยอย่างเต็มที่</u>** การที่จำเลยเรียกโจทก์ไปสอบถามเรื่องการไปออกรายการโทรทัศน์ เพื่อชี้ให้เห็นว่าการกระทำนั้นอาจกระทบต่อการทำงานในหน้าที่ของโจทก์ และจากบทสัมภาษณ์ในรายการ **บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าโจทก์ลาออกจากงานประจำแล้วมาทำธุรกิจแฟรนไชส์** พฤติการณ์ของโจทก์ยังทำให้จำเลยเข้าใจว่าโจทก์ไม่อุทิศเวลาในการทำงานอันอาจก่อนให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยและไม่ไว้วางใจโจทก์ว่าจะทำงานต่อไปได้ ส่วนคำพูดที่ว่า โจทก์กระทำผิดกฎจำเลยอย่างร้ายแรง ทำไมไม่ออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัวเพราะรายได้มากกว่า หรือ แล้วจะเอายังงัยเป็นเพียงการตำหนิเพื่อให้โจทก์พิจารณาตัวเอง ไม่ใช่การบีบบังคับหรือข่มขู่ให้โจทก์ลาออก การที่โจทก์เขียนใบลาออกและยินยอมให้จำเลยหักเงินเดือนรวมทั้งสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสมทบจากกองทันสำรองเลี้ยงชีพ ล้วนเป็นการกระทำด้วยความสมัครใจของโจทก์ จำเลยไม่มีการเตรียมใบลาออกหรือเงินตอบแทนไว้ล่วงหน้า บทสนนทนาทางไลน์ระหว่างโจทก์กับเพื่อพนักงานภายหลังเกิดเหตุก็มิได้กล่าวถึงโจทก์ถูกบีบบังคับให้ลาออกหรือถูกข่มขู่ ตามพฤติการณ์แสดงว่าโจทก์มิได้ถูกจำเลยเลิกจ้าง หากแต่โจทก์สมัครใจลาออกเอง

ประเด็นโบนัส ค่าตอบแทนการขาย เห็นว่า จำเลยจะจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานเฉพาะที่ยังคงทำงานอยู่ ณ สิ้นเดือนธันวาคมของแต่ละปีพร้อมเงินเดือน เมื่อโจทก์มิได้อยู่ทำงานถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสแก่โจทก์ สำหรับค่าตอบแทนการขาย โจทก์จะได้รับต่อเมื่อทำยอดขายได้ตามที่จำเลยกำหนด โดยแต่ละเดือนได้รับมากน้อยต่างกัน เมื่อโจทก์ทำยอดขายไม่ได้ตามเป้าและลาออกวันที่ ๒๐ ในเดือนดังกล่าว ทำให้ภายหลังการลาออกไม่มียอดขายที่จะนำมาคำนวณตามหลักเกณฑ์เงินจูงใจการขาย จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการขายแก่โจทก์ ส่วนเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อกองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนแล้ว ย่อมมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๗ แยกต่างหากจากจำเลย โดยมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดำเนินการจัดการกองทุนนั้น จำเลยจึงหามีหน้าที่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบแก่โจทก์ไม่ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย พิพากษายืน

๑๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๕๕/๒๕๖๒

เรื่อง คณะกรรมการสหภาพแรงงานชุดเดิมเปิดประชุมวิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ และมีติอนุมัติเงินค่าจัดประชุม ไม่ชอบด้วยข้อบังคับและกฎหมาย เนื่องจากสหภาพฯ เพิ่งมีการประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่เพื่อมาทำหน้าที่แทนชุดเดิมที่กำลังจะหมดวาระลง และได้คณะกรรมการชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว การดำเนินการของคณะกรรมการสหภาพแรงงานชุดเดิมจึงไม่ชอบด้วยข้อบังคับฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับสหภาพแรงงานฯ จำนวน ๗๐๓,๗๖๑ บาท

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานฯ ฟ้องว่า จำเลยกับพวกทั้ง ๒๐ เป็นกรรมการ และเคยเป็นกรรมการและที่ปรึกษาเจรจาของโจทก์ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โจทก์จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการประจำปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ และได้รับจดทะเบียนจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้ว แต่หลังจากนั้น วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ - ๑๓ และที่ ๑๘ กลับร่วมกันเรียกและเปิดประชุมวิสามัญคณะกรรมการชุดเดิมและมีมติมอบอำนาจให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไปร้องต่ออธิบดีฯ ขอให้วินิจฉัยและมีคำสั่งให้การเลือกตั้งกรรมการโจทก์เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตกเป็นโมฆะ และขอให้มีคำสั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่ ต่อมาขณะคำร้องอยู่ในระหว่างการพิจารณา จำเลยที่ ๑ - ๑๔ และที่ ๒๐ กลับร่วมกันเรียกประชุมวิสามัญคณะกรรมการชุดเดิมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และมีมติให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งขัดต่อข้อบังคับและมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ กับร่วมกันออกเสียงลงมติให้เบิกใช้เงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ไปใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญโดยไม่ผ่านมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกโจทก์ หลังจากนั้นวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อธิบดีฯ ในฐานะนายทะเบียนมีคำวินิจฉัยว่าการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไม่ชอบด้วยข้อบังคับฯ จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ รองปลัดกระทรวงในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจประกันความมั่นคงในการทำงานมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ การกระทำของจำเลยกับพวกเป็นละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอบังคับให้จำเลยร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงิน ๗๐๓,๗๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ฝ่ายจำเลยซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดเดิมเรียกประชุมกรรมการภายหลังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ของโจทก์มีมติเลือกกรรมการชุดใหม่แล้ว เป็นการใช้สิทธิขัดต่อข้อบังคับ **พฤติการณ์และการกระทำมีเจตนาไม่สุจริตเป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายจำเลยเอง** การประชุมใหญ่วิสามัญและมติที่ประชุมของคณะกรรมการชุดเดิมไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ**เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์** พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ - ๑๘ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน ๗๐๓,๗๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย ยกฟ้องจำเลยที่ ๑๙ และที่ ๒๐ จำเลยที่ ๑ - ๑๘ อุทธรณ์

ประเด็นโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าการการมอบอำนาจบกพร่องและขัดต่อกฎหมาย คดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยกับพวกร่วมกันละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายกับมีคำขอให้จำเลยกับพวกชดใช้ค่าเสียหาย **อันมีลักษณะเป็นการฟ้องคดีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของโจทก์และสมาชิกโจทก์ กรณีจึงไม่ใช่การดำเนินกิจการอันอาจ**

<u>กระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม โจทก์ย่อมมีอำนาจดำเนินการได้โดยไม่ต้องมติของที่ประชุมใหญ่ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๐๓ (๒)</u> อีกทั้งยังไม่เป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของโจทก์ตามข้อบังคับฯ แต่อย่างใด **<u>ส่วนหนังสือมอบอำนาจ</u>**ของโจทก์ที่มีลายมือชื่อบุคคลลำดับที่ ๒๔ซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วนั้น มีผลเพียงทำให้บุคคลดังกล่าวไม่อยู่ในฐานะเป็นกรรมการโจทก์ในขณะที่มอบอำนาจเท่านั้น **เมื่อองค์ประกอบของคณะกรรมการโจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวยังคงมีอยู่ครบถ้วน**ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๐ จึงไม่ทำให้หนังสือมอบอำนาจบกพร่องขัดต่อกฎหมาย ประกอบกับหนังสือมอบอำนาจระให้นาย A ในฐานะประธานโจทก์ และนางสาว B ในฐานะรองประธาน เป็นผู้แทนของสหภาพฯ ให้มีอำนาจแจ้งความร้องทุกข์ ดำเนินคดีทั้งในทางคดีและคดีอาญา กับให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้ **<u>ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องบุคคลใดในข้อหาใดที่เกี่ยวกับกิจการของโจทก์ได้โดยไม่จำต้องระบุชื่อบุคคลและข้อหาที่จะฟ้องในหนังสือมอบอำนาจแต่อย่างใด</u>** โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้อง

<u>ประเด็นการประชุมวิสามัญและมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดเดิมชอบด้วยกฎหมายหรือไม่</u>

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า แม้คำว่า “การประชุมใหญ่” ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๙ จะหมายถึงการประชุมใหญ่สามัญและการประชุมใหญ่วิสามัญตามคำนิยามก็ตาม แต่การที่ข้อบังคับของโจทก์กำหนดให้นำระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในการประชุมใหญ่สามัญข้อ ๑๒ มาระบุซ้ำไว้อีก ก็เพื่อหากไม่สามารถประชุมใหญ่สามัญให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ก็สามารถที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นได้เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่ต้องใช้มติของที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๘ ได้เท่านั้น เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ได้ลงคะแนนและประกาศผลเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพียงแต่คณะกรรมการชุดเดิมได้ทำหนังสือถึงอธิบดีฯ เพื่อให้มีคำสั่งว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งอธิบดีฯ ยังไม่ได้มีคำสั่งอย่างใด การที่จำเลยกับพวกจัดให้มีการประชุมวิสามัญคณะกรรมการชุดเดิมขึ้นอีกวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท กับมีมติรับรองคณะกรรมการเตรียมการประชุมใหญ่วิสามัญและคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง ๒ คณะ จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จะอ้างว่าสมาชิกเข้าชื่อกันครบจำนวนขอให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญก็ตาม แต่ก็ปรากฏว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการโจทก์เพิ่งเสร็จสิ้นไป อีกทั้งการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดเดิมยังไม่หมดวาระ ยังคงมีอำนาจในการบริหารกิจการโจทก์ **<u>กรณีจึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการโจทก์ขึ้นใหม่ด้วยการประชุมใหญ่วิสามัญ</u>** อีกทั้งเมื่อพิจารณาข้อบังคับข้อ ๑๓ แล้วแสดงให้เห็นว่าตามข้อบังคับฯ **ไม่ได้บังคับไว้โดยเด็ดขาดว่าคณะกรรมการจะต้องเปิดประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิกร้องขอเสมอไป** ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงความชอบด้วยเหตุผล ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายร่วมด้วย ดังนั้น การที่จำเลยกับพวกจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่จึงไม่ชอบด้วยข้อบังคับและไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายืน

๑๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๕๙/๒๕๖๒ (หักค่าจ้าง)

เรื่อง การที่นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างฝากสหกรณ์ออมทรัพย์แทนการนำเงินสดมาวางประกัน และมีข้อตกลงว่าลูกจ้างยินยอมให้หักเงินจำนวนดังกล่าวชดใช้ความเสียหายให้แก่นายจ้างได้ทันที เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงแรงงานฯ นายจ้างจึงต้องคืนเงินประกันให้แก่ลูกจ้าง , ลูกจ้างเป็นหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์และนายจ้างหักเงินนำส่งชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ เป็นไปตามหนังสือสัญญากู้สามัญที่ระบุว่าลูกจ้างยินยอมให้จำเลยหักเงินได้รายเดือน ถือเป็นกรณีที่ลูกจ้างมีข้อตกลงพิเศษเป็นการเฉพาะที่ให้นายจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้างส่งให้แก่สหกรณ์ฯ ได้ ตามมาตรา ๗๖ (๓) และมาตรา ๗๗

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานควบคุม ๓ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๑,๐๔๒.๗๑ และเงินอื่น ๆ ต่อมาวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คืนเงินประกัน คืนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คืนเงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่า เลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์สแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนพนักงานอื่น เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นการหักค่าจ้าง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง และมาตรา ๗๗ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดทำหนังสือและให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในการให้ความยินยอมหรือมีข้อตกลงกันไว้ให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะ เมื่อได้ความว่าโจทก์เป็นหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์และจำเลยส่งเงิน ๓,๐๖๖ บาท ชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ แล้ว ซึ่งตามหนังสือสัญญากู้สามัญในข้อ ๕ ที่ระบุว่ายินยอมและขอร้องให้จำเลยหักเงินได้รายเดือนโจทก์เมื่อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ ถือว่าเป็นกรณีที่โจทก์มีข้อตกลงพิเศษเป็นการเฉพาะที่ให้จำเลยมีสิทธิหักเงินดังกล่าวส่งให้แก่สหกรณ์ฯ ได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ (๓) และมาตรา ๗๗ ที่ศาลแรงงานภาค ๕ วินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว

ประเด็นว่าจำเลยต้องคืนเงินประกัน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า เมื่อได้ความว่าโจทก์ยินยอมให้จำเลยหักเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ฝากไว้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์แทนการนำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันการทำงาน และได้ความตามเอกสารหมาย ล ๑๖ ปรากฏข้อความว่าจำเลยได้หักเงินค้ำประกันจากเงินเดือนโจทก์เป็นรายเดือนรวม ๑๐,๐๐๐ บาท และโจทก์ยินยอมให้หักเงินจำนวนดังกล่าวชดใช้ความเสียหายให้แก่จำเลยได้ทันที เมื่อประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันความเสียหายจากการทำงานของโจทก์ในข้อ ๙ ที่มีการกำหนดให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินได้เพียงสมุดเงินฝากประจำธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารเท่านั้น ดังนั้น การที่จำเลยเรียกหรือรับหลักประกันความเสียหายจากการทำงาน

จากโจทก์จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ที่อาศัยข้อตกลงตามเอกสารหมาย ล. ๑๖ เพื่อหักเงินจากบัญชีดังกล่าว จึงเป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงแรงงานฯ จำเลยจึงต้องคืนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โจทก์ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนเงินประกันการทำงาน ๑๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๕

๑๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๗๕ - ๒๗๖/๒๕๖๒

เรื่อง เดิมนายจ้างมีระเบียบว่าด้วยเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน ต่อมามีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นและจดทะเบียนแล้ว โดยนายจ้างนำเงินมาสมทบเป็นเงินประเดิม ลูกจ้างที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ จึงมีสิทธิได้รับเงินสมทบตามระเบียบกองทุนฯ เมื่อออกจากงาน เมื่อเงินกองทุนฯ มีเงื่อนไขการจ่ายแตกต่างจาก “ค่าชดเชย” ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แม้ลูกจ้างจะได้รับเงินจากกองทุนฯ และนายจ้างได้จ่ายเงินเพิ่มส่วนต่างให้ก็ตาม ลูกจ้างย่อมมีสิทธิได้รับ “ค่าชดเชย” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกส่วนหนึ่งด้วย

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ และนาย A ผู้ตาย เป็นลูกจ้างจำเลย โจทก์ที่ ๒ เป็นภริยาของนาย A จึงเป็นทายาทโดยธรรมของนาย A โจทก์ที่ ๑ เกษียณอายุ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมอายุงาน ๓๓ ปี ๑๐ เดือน ส่วนนาย A ถูกเลิกจ้างเนื่องจากเจ็บป่วยจนไม่สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ รวมอายุการทำงาน ๓๑ ปี ๘ เดือน จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย และค่าชดเชยตามระเบียบว่าด้วยเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน แต่จำเลยจ่ายเพียงเงินเพิ่มส่วนต่างซึ่งไม่ครบถ้วน ขอบังคับให้จำเลยจ่ายเงินชดเชยตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน และค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ซึ่งจะทดแทนการจ่ายเงินชดเชยตามระเบียบฯ เมื่อลูกจ้างเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว จะได้รับเงินตามข้อบังคับกองทุนฯ ย่อมเป็นการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายด้วย จำเลยได้จ่ายเงินเพิ่มส่วนต่างให้โจทก์ที่ ๑ และนาย A ซึ่งประกอบด้วยค่าชดเชยตามกฎหมายและเงินเพิ่มอื่น ๆ แล้ว ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ทั้งสอง คำขออื่นให้ยก โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

<u>โจทก์ทั้งสองมีสิทธิรับเงินชดเชยตามระเบียบเมื่อออกจากงานหรือไม่</u> ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ตามระเบียบฯ โจทก์ และนาย A มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามอายุงาน แต่ต่อมาจำเลยจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยออกข้อคับกองทุนฯ และได้ปรับปรุงระเบียบมาถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อบังคับฯ มีสาระสำคัญว่า เมื่อลูกจ้างได้รับอนุมัติเข้ากองทุน ให้ถือว่าสิทธิการรับเงินชดเชยเมื่อออกจากงานตามระเบียบฯ เป็นอันระงับไป เมื่อโจทก์ที่ ๑ และนาย A เข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ด้วยความสมัครใจทราบเงื่อนไขตามข้อบังคับฯ และตกลงสละสิทธิรับเงินชดเชยตามระเบียบฯ แล้วมาใช้สิทธิตามข้อบังคับกองทุนฯ โดยจำเลยเป็นผู้จ่ายเงินชดเลยและเงินเพิ่มส่วนต่างให้แก่ลูกจ้าง ถือได้ว่าโจทก์ที่ ๑ และนาย A แสดงเจตนาต่อจำเลยยินยอมสละสิทธิรับเงินชดเชยเมื่อออกจากงานตามระเบียบฯ สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่เกิดจากระเบียบฯ โดยไม่ปรากฏว่าเป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่เกิดขากข้อเรียกร้อง จึงสามารถตกลงแก้ไข

เปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามระเบียบฯ

ประเด็นว่าจำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง กำหนดเงื่อนไขให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างเมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างเท่านั้น และมาตรา ๑๑๘ (๑) ถึง (๕) กำหนดหลักเกณฑ์การคิดคำนวณค่าชดเชยตามอัตราค่าจ้างผันแปรตามระยะเวลาการทำงาน แต่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มิได้ห้ามนายจ้างที่จะออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยรวมไปกับเงินประเภทอื่น ดังนั้น การพิจารณาว่าเงินชดเชยที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ที่ ๑ และนาย A แล้วถือว่าเป็นค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากระเบียบข้อบังคับของจำเลยเป็นสำคัญ เดิมจำเลยออกระเบียบว่าด้วยเงินชดเชยเมื่อออกจากงานกำหนดให้ในกรณีลูกจ้างเกษียณอายุมีสิทธิได้รับเงินชดเชย คือ เงินเดือนประจำ ๑๐ เดือน เงินชดเชยตามอายุงานโดยคำนวณจากอายุงานเป็นเดือน ลบ ๑๒๐ คูณฐานเงินเดือน หาร ๑๒ และเงินประจำตำแหน่ง ต่อมาจำเลยจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ โดยออกข้อบังคับฯ กำหนดให้กรณีสิ้นสมาชิกภาพจากการครบเกษียณอายุ เสียชีวิต ถูกออกจากงานโดยไม่มีความผิด ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลสาบสูญ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือลาออกจากงาน โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีอายุไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี มีสิทธิได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ของเงินสมทบ จำเลยได้นำเงินชดเชยตามระเบียบฯ มาสมทบที่นายจ้างจ่ายประเดิมครั้งแรก ซึ่งส่งผลให้ค่าชดเชยตามระเบียบสิ้นสุดลงและเปลี่ยนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เมื่อเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนฯ แตกต่างจากเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง แม้โจทก์ที่ ๑ และนาย A จะได้รับเงินจากกองทุนฯ และได้รับเงินเพิ่มส่วนต่างจากจำเลยแล้ว โจทก์ที่ ๑ และนาย A ยังมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง พิพากษายืน

๑๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๓๕/๒๕๖๒

เรื่อง สัญญาจำกัดสิทธิ : สัญญาจ้างมีข้อตกลงว่าภายในระยะเวลา ๒ ปี หลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างจะไม่ประกอบธุรกิจใด ๆ อันเป็นค้าแข่งโดยตรงหรือใกล้เคียงกับธุรกิจของนายจ้างใช้บังคับได้ <u>แต่คำขอในฟ้องที่ห้ามลูกจ้างและหุ้นส่วนประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้างนั้น</u> เมื่อสินค้าของโจทก์มีขายทั่วไปในหลายอุตสาหกรรม นายจ้างไม่ได้เป็นคนผลิตขึ้นเพียงแต่สั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น <u>คำขอห้ามค้าแข่งย่อมไม่เกินการแข่งขัน ไม่เกิดการค้าเสรี เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกาชีพการงาน</u> เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงไม่อาจบังคับห้ามได้

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการจำหน่าย ให้เช่าและติดตั้งเครื่องควบคุมน้ำ อุปกรณ์ดูดความชื้น สารดูดความชื้น สารทำความเย็น อุปกรณ์ความร้อน และเครื่องผลิตไฟฟ้า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งฝ่ายขายหรือฝ่ายปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ค่าจ้างเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยสัญญาจ้างมีข้อตกลงว่าตลอดเวลาในการจ้างและภายในระยะเวลา ๒ ปี หลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง จำเลยที่ ๑

จะไม่ประกอบธุรกิจใด ๆ อันเป็นค้าแข่งโดยตรงหรือใกล้เคียงกับธุรกิจของโจทก์และลูกค้าต่าง ๆ ของโจทก์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ โจทก์ได้นำผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสินค้าเครื่องจักรที่โจทก์จำหน่ายซึ่งยังไม่แพร่หลายในประเทศไทยมาอบรมให้จำเลยที่ ๑ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก เครื่องบิน เบี้ยเลี้ยง และเงินอื่น ๆ ระหว่างวันที่ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๔,๖๙๕,๕๐๖.๖๘ บาท นอกจากนี้ยังส่งจำเลยที่ ๑ ไปอบรมและศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกาเสียเงินค่าใช้จ่ายอีก ๔,๔๘๑,๑๗๖.๗๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำเลยที่ ๑ ละทิ้งหน้าที่ และร่วมกับจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ประกอบกิจการแข่งขันกับโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ขาดประโยชน์จากผลกำไรเป็นเงิน ๑๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าสืบเสาะแสวงหาความจริงเป็นเงิน ๒๑,๐๙๔,๙๓๒.๕๒ บาท ขอให้บังคับห้ามจำเลยทั้งสามประกอบกิจการแข่งขันกับโจทก์มีกำหนด ๒ ปี นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน ให้ชดใช้ค่าเสียหาย ๑๕๘,๒๗๑,๖๑๕.๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ระหว่างพิจารณาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๓ ศาลแรงงานภาค ๒ อนุญาต

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดค่าเสียหายให้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนคำขอที่ห้ามจำเลยที่ ๑ และ ๒ ประกอบกิจการแข่งขันกับโจทก์นั้น เมื่อสินค้าของโจทก์มีขายทั่วไป มีการใช้กับหลายอุตสาหกรรม โจทก์ไม่ได้เป็นคนคัดค้านหรือผลิตขึ้นเพียงแต่สั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ที่โจทก์ขอห้ามค้าแข่งย่อมไม่เกิดการแข่งขัน ไม่เกิดการค้าเสรี เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน เป็นข้อตกลงที่ทำให้อีกฝ่ายต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงไม่อาจบังคับห้ามจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ได้ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย.คำขออื่นให้ยก.จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชนและเพื่อมิให้เกิดกรณีที่ผู้ซึ่งมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าถือโอกาสเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจด้วยกว่า อันจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นได้ และตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ก็ได้กำหนดให้ข้อตกลงจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน หรือการทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะ แต่เป็นข้อตกลงที่ทำให้ผู้ถูกจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น และตามมาตรา ๕ วรรคสอง ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าข้อตกลงตามวรรคหนึ่งทำให้ผู้ถูกจัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้หรือไม่ให้พิเคราะห์ถึงขอบเขตในด้านพื้นที่และระยะเวลาของการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ รวมทั้งความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพการงานหรือการทำนิติกรรมในรูปแบบอื่นหรือกับบุคคลอื่นของผู้ถูกจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ ประกอบกับทางได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายของคู่สัญญาด้วย อย่างไรก็ตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้ข้อตกลงในสัญญาที่ทำให้คู่สัญญาต้องรับภาระมากกว่าที่พึงคาดหมายได้ตามปกติเป็นโมฆะ เพียงแต่ให้มีผลใช้บังคับเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ ได้วินิจฉัยว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่

เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี จึงไม่อาจบังคับห้ามจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ทำการค้าตามที่โจทก์ขออีก โดยศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ได้วินิจฉัยว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงอันมิชอบด้วยกฎหมายดังที่จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ สัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวนี้จึงมีผลบังคับได้โดยชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายืน

๑๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๔๓ – ๔๔๘/๒๕๖๒

เรื่อง ถอนอุทธรณ์ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โจทก์ไม่คัดค้าน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษอนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์ได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๖ คน ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างในแผนกตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ฝ่ายอบยาง ต่อมาวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้ง ๖ คน โดยมิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยรับโจทก์ทั้ง ๖ คนกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิม โดยได้รับค่าจ้าง สวัสดิการตามสภาพการจ้างเดิม และจ่ายค่าเสียหายนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะรับกลับเข้าทำงานตามปกติ หากศาลเห็นควรไม่ให้จำเลยรับกลับก็ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยรับแจ้งจากลูกค้าว่ายางรถยนต์ที่สั่งซื้อจากจำเลยไม่ได้มาตรฐาน จำเลยตรวจสอบแล้วพบว่าสาเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ทั้ง ๖ คน ที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมงานมาตรฐานข้อกำหนดการผลิตเป็นความผิดร้ายแรง และการกระทำของโจทก์ทั้ง ๖ คน ทำให้ลูกค้าไม่ไว้วางใจในมาตรฐานการผลิตยางรถยนต์และทำลายชื่อเสียงทางธุรกิจจำเลย เป็นละเมิดต่อจำเลย ขอบังคับให้โจทก์ทั้ง ๖ คน ชดใช้ค่าเสียหาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องแย้งจำเลย จำเลยอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ จำเลยยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ โจทก์ทั้ง ๖ คน ไม่คัดค้าน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์ได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

๑๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๖๙/๒๕๖๒

เรื่อง ลูกจ้างเขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจ ศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงว่าเป็นกรณีที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ จึงเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง , การที่ลูกจ้างใช้เครื่องถ่ายเอกสารและกระดาษของนายจ้างและนำเอกสารที่ถ่ายสำเนานั้นไป ก็เป็นเพียงการที่ลูกจ้างถือวิสาสะเท่านั้น ยังไม่เป็นการเพียงพอที่จะฟังได้ว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัยเป็นกรณีที่ร้ายแรงหรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แต่ไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ โจทก์ที่ ๑ ทำงานตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบคุณภาพค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๓,๑๐๐ บาท วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โจทก์ที่ ๒ ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง บีบบังคับให้จำเลยที่ ๑ เขียนใบลาออก ขู่ว่าจะนำเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์นายจ้าง โจทก์ที่ ๑ ไม่ได้กระทำผิด ไม่ได้สมัครใจและไม่มีเจตนาลาออก ส่วนโจทก์ที่ ๒ จำเลยเลิกจ้างอ้างว่าร่วมกับโจทก์ที่ ๑ ลักทรัพย์นายจ้าง โจทก์ที่ ๒ ไม่ได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองร่วมกันนำเอกสารอันเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยถ่ายเอกสารในบริษัทของจำเลยโดยไม่ได้รับอนุญาต และนำเอกสารที่ถ่ายสำเนานั้นไป เป็นความผิดอาญาข้อหาลักทรัพย์ โจทก์ที่ ๑ สมัครใจเขียนใบลาออก จำเลยไม่ได้บีบบังคับ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ย และจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ที่ ๑ และจำเลยต่างนำสืบข้อเท็จจริงอันเดียวกันถึงการที่โจทก์ที่ ๑ นำใบผ่านการอบรมด้านรักษาความปลอดภัยของโจทก์ที่ ๑ และนางสาว ว. พนักงานของจำเลยที่ลาออกจากจำเลยไปก่อนแล้วไปถ่ายเอกสารด้วยเครื่องถ่ายเอกสารของจำเลย จากนั้นนำใบผ่านการอบรมไปเก็บไว้ที่เดิม เอกสารที่ถ่ายสำเนานั้น โจทก์ที่ ๑ นำไป ส่วนของนางสาว ว. โจทก์ที่ ๑ นำไปให้โจทก์ที่ ๒ เพื่อส่งต่อไปยังสางสาว ว. ที่เป็นน้องสาวของโจทก์ที่ ๒ เมื่อพิจารณาถึงเอกสารที่ถ่ายสำเนาโจทก์ที่ ๑ นำไป ทั้งของตนเองและของนางสาว ว. แม้โจทก์ที่ ๑ จะใช้เครื่องถ่ายเอกสารและกระดาษของจำเลยก็เป็นเพียงการที่โจทก์ที่ ๑ ถือวิสาสะเท่านั้น ยังไม่เป็นการเพียงพอที่จะฟังได้ว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัยเป็นกรณีที่ร้ายแรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย จำเลยไม่ให้โจทก์ที่ ๑ ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ จึงเป็นการเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง ส่วนโจทก์ที่ ๒ เป็นเพียงผู้รับฝากเอกสารจากโจทก์ที่ ๑ เพื่อนำไปให้แก่นางสาว ว. น้องสาวของโจทก์ที่ ๒ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ที่ ๒ มีส่วนในการนำเอกสารใบผ่านงานมาถ่ายเอกสารแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าโจทก์ที่ ๒ มีเจตนาในการกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและยังไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีที่ร้ายแรง ดังนั้น จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผล

เพียงพอที่จะเลิกจ้าง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น แม้การกระทำของโจทก์ที่ ๑ จะยังไม่มีเหตุให้จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แต่การกระทำของโจทก์ที่ ๑ เป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ สำหรับโจทก์ที่ ๒ นั้นจำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ตามฟ้อง คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ โดยชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๑๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๕๗/๒๕๖๒

เรื่อง มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ หาได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าคู่ความต้องยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานก่อนสิ้นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้และจะต้องมีพฤติการณ์พิเศษหรือจะต้องมีเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจก้าวล่วงได้เช่นที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๓ ไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่าจำเลยไม่ได้ยื่นคำร้องก่อนสิ้นระยะเวลาอุทธรณ์ไม่มีเหตุอนุญาตตามขอแล้วยกคำร้องขอจำเลย จึงไม่ถูกต้อง

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำมันรถ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม รวมเป็นเงิน ๔,๕๘๒,๓๖๖.๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง... และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม รวมเป็นเงิน ๒,๓๑๒,๘๓๔.๒๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก ๑๕ วันนับแต่วันที่ยื่นคำร้องฉบับนี้ อ้างเหตุว่าทนายความจำเลยไม่ได้ไปร่วมฟังคำพิพากษาในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และมาทราบภายหลังว่าคดีมีประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นฟ้องซ้ำ กรณีมีเหตุจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ **ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่ากรณียื่นเกินกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ไม่มีเหตุอนุญาต ให้ยกคำร้อง** จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษต้องอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคสอง แต่หากคู่ความที่อุทธรณ์ประสงค์จะย่นหรือขยายเวลาจะต้องเป็นไปตามมาตรา ๒๖ ซึ่งบัญญัติเรื่องการขยายระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว และไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓ มาอนุโลมใช้ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ **ซึ่งมาตรา ๒๖ หาได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าคู่ความต้องยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานก่อนสิ้นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้และจะต้องมีพฤติการณ์พิเศษหรือจะต้องมีเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจก้าวล่วงได้เช่นที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๓ ไม่** ที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่าจำเลยไม่ได้ยื่นคำร้องก่อนสิ้นระยะเวลาอุทธรณ์ไม่มีเหตุอนุญาตตามขอแล้วยกคำร้องของ

จำเลย **จึงไม่ถูกต้อง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว** ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นสมควรสั่งคำร้องขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ของจำเลยเสียเอง**โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งใหม่** เมื่อเหตุในการขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของจำเลยอ้างว่าทนายความจำเลยไม่ได้ไปฟังคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ แล้วมาทราบภายหลังว่าคดีมีประเด็นเรื่องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมว่าเป็นการฟ้องซ้ำตามคำพิพากษาศาลฎีกาเอกสารท้ายคำร้อง **แสดงให้เห็นว่าทนายความจำเลยไม่เอาใจใส่ในคดี ถือเป็นความบกพร่องของทนายความจำเลยเอง** กรณีจึงไม่มีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะต้องขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้จำเลยตามมาตรา ๒๖ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยมานั้น **ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยในผล** อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๑๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๑๗/๒๕๖๒

เรื่อง พฤติการณ์เลิกจ้าง : นายจ้างมอบหมายลูกจ้างให้ไปติดตั้งนั่งร้านบนอาคารสูงประมาณ ๕๐ เมตร ต้องแบกอุปกรณ์ขึ้นไปเอง จึงขอให้ส่งเครนยกหรือคนงานมาช่วย แต่นายจ้างไม่ดำเนินการ ลูกจ้างฝืนทำงานจนหมดกำลังและบาดเจ็บ จึงหยุดงานไปหานายจ้าง แต่นายจ้างเพิกเฉยอีก ลูกจ้างจึงไม่ไปทำงาน แต่วันถัดมาลูกจ้างยังคงมาทำงาน แต่กลับถูกแจ้งว่าพ้นจากการเป็นพนักงานแล้ว พฤติการณ์เห็นได้ชัดว่าเป็นการเลิกจ้างแล้ว นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ทั้งห้าฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นลูกจ้างจำเลย โจทก์ที่ ๑ ตำแหน่งผู้ควบคุมงาน เข้างานตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ค่าจ้างวันละ ๗๕๐ บาท โจทก์ที่ ๒ - ๔ ตำแหน่งช่างติดตั้งนั่งร้าน เข้างานตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ค่าจ้างวันละ ๕๓๐ บาท โจทก์ที่ ๕ ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง เข้างานวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ค่าจ้างวันละ ๔๑๐ บาท ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งห้าและลูกจ้างของจำเลยอีก ๑ คน ไปทำการติดตั้งนั่งร้านบนอาคารโครงสร้างเหล็กที่มีความสูงประมาณ ๕๐ เมตร ในโรงงาน A โดยต้องแบกอุปกรณ์ขึ้นไปเอง โจทก์ที่ ๑ เห็นว่าเกินกำลังจึงขอให้จำเลยส่งเครนยกของหรือคนงานมาช่วยแต่จำเลยปฏิเสธ โจทก์กับพวกฝืนทำงานจนถึง ๑๐.๓๐ น. จนโจทก์ที่ ๓ ได้รับบาดเจ็บ และคนอื่นเริ่มหมดกำลัง เวลา ๑๒.๐๐ น. จึงหยุดงาน วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โจทก์ทั้งห้าจึงไปสำนักงานจำเลยเพื่อขอให้ย้ายโจทก์ไปทำงานส่วนอื่น มิฉะนั้นให้จัดส่งเครื่องมือทุ่นแรงหรือเพิ่มคนงาน แต่จำเลยเพิกเฉยและส่งให้โจทก์กับพวกกลับไปทำงานตามปกติ แต่โจทก์ทั้งห้าไม่ยอมไป ในวันดังกล่าวจำเลยได้เลิกจ้างโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยไม่สามารถดำเนินการให้ได้เนื่องจากมีข้อตกลงระหว่างจำเลยกับผู้ว่าจ้าง บริเวณดังกล่าวมีการวางท่อส่งแก๊สและสายไฟฟ้าจำนวนมาก โจทก์กับพวกละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วัน ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ให้โจทก์กับพวก และจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ ที่ ๑ เป็นเงิน ๖๗,๕๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒-๔ เป็นเงินคนละ ๔๗,๗๐๐ บาท โจทก์ที่ ๕ เป็นเงิน ๓๑,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า อาคารแต่ละชั้นมีความสูงประมาณ ๖ เมตร โจทก์ทั้งห้าต้องขนอุปกรณ์ติดตั้งนั่งร้านประกอบด้วยท่อเหล็กกลมกลวงขนาดต่าง ๆ กัน จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓๐ อัน โดยมีข้อห้ามมิให้ใช้เครนมาช่วยยก โจทก์กับพวกเห็นว่าเกินกำลังจึงขอให้ส่งคนงานมาช่วยเหลือแต่จำเลยมิได้ส่งคนงานมาตามที่ร้องขอ โจทก์ที่ ๓ ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อขายอก โจทก์ทั้งห้าจึงกลับบ้านโดยมิได้รับอนุญาต อันเป็นการผิดข้อบังคับ แต่มิได้ร้ายแรง ทั้งจำเลยมิได้ถือเอาเรื่องดังกล่าวมาเป็นเหตุเลิกจ้าง แต่อ้างว่าเลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ ๓ วันทำงานติดต่อกัน อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงได้ความว่า เช้าวันถัดมาโจทก์กับพวกยังคงมาทำงานตามปกติ แต่กลับถูกแจ้งว่าพ้นจากการเป็นพนักงานแล้ว พฤติการณ์ดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งห้า เป็นการเลิกจ้างโดยปราศจากเหตุผลถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่า งานที่ได้รับมอบหมายไม่หนักเกินกำลังโจทก์กับพวกละทิ้งหน้าที่ อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๑๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๑๘/๒๕๖๒ (คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง กิจการของนายจ้างในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประสบกับสภาวการณ์ขาดทุน เนื่องจากสินค้าจากประเทศจีนมีราคาต่ำนำเข้ามามาก ทำให้นายจ้างไม่มียอดสั่งซื้อ และไม่สามารถหาตำแหน่งอื่นให้แก่ลูกจ้างได้ การเลิกจ้างจึงเป็นความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อให้กิจการยังคงดำรงอยู่ต่อไป กรณีมีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๐ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิต ได้รับค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๙๙,๐๐๐ บาท ค่าน้ำมันรถ ค่าตอบแทน รวมแล้วเดือนละ ๑๐๗,๒๕๘ บาท ต่อมาจำเลยมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยจ่ายค่าชดเชยให้ ๑,๐๗๒,๕๘๐ บาท จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างถึงสภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจของจำเลย ต่อมาจำเลยขยายเวลาเลิกจ้างให้มีผลวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ การเลิกจ้างของจำเลยเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒,๑๔๕,๑๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยลงทุนดำเนินกิจการแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการส่งออก ต่อมาแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศจีนมีราคาต่ำนำเข้ามามาก มีผลทำให้จำเลยประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง ไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศและนอกประเทศ ไม่มีงานให้พนักงานทำ ทำให้บริษัทต้องปิดการดำเนินการ ไม่มีตำแหน่งงานที่เหมาะสมและตรงตามคุณสมบัติและประสบการณ์โจทก์ จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์และพนักงานอื่น จำนวน ๑๙๕ คน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า การประกอบกิจการของจำเลยในส่วนผลิตภัณฑ์นี้ประสบสภาวการณ์ขาดทุนอย่างมาก การเลิกจ้างจึงเหตุผลอันสมควร พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า กรณีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ จะต้องพิจารณาถึงสาเหตุแห่งการเลิกจ้างและเหตุดังกล่าวเพียงพอแก่การเลิกจ้างหรือไม่เป็นสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า กิจการของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานที่โจทก์ทำงานอยู่ประสบกับสภาวการณ์ขาดทุนและจำเลยไม่สามารถหาตำแหน่งอื่นให้แก่โจทก์ได้ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ การเลิกจ้างจึงเป็นความจำเป็นทางด้านนายจ้างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อให้กิจการของนายจ้างยังคงดำรงอยู่ต่อไป ย่อมเป็นสาเหตุที่จำเป็นแก่การเลิกจ้างแล้ว แม้โจทก์ไม่ได้กระทำผิด แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยกลั่นแกล้งโจทก์ การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันสมควร ถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

๑๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๒๕/๒๕๖๒

เรื่อง ลูกจ้างรายเดือนลาป่วยเท็จโดยไม่ได้ป่วยจริง แต่ลาไปเพื่ออบรมเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัว ถือเป็นการกระทำไปเพื่อความสะดวกในการลา มีเจตนาเพื่อจะได้หยุดงานไปอบรมเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาจะเอาประโยชน์จากค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นใดจากนายจ้าง ไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ถือเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ เป็นนิติบุคคล จำเลยที่ ๔ และที่ ๕ เป็นกรรมการผู้จัดการ จำเลยที่ ๖ เป็นผู้จัดการงานก่อสร้าง โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ส่วนจำเลยที่ ๒ -๖ เป็นนายจ้างร่วม ผู้รับเหมาชั้นต้น ผู้รับหมาช่วง วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ หัวหน้าส่วนงานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด ค่าจ้างเดือนละ ๔๖,๗๔๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยทั้งหกจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕,๖๐๘,๘๐๐ บาท ค่าสูญเสียโอกาสในเงินโบนัส ๘๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายต่อชื่อเสียง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๔๐๘,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์ลาป่วยเท็จเป็นทุจริตต่อหน้าที่

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่โจทก์ลาป่วยแม้จะมิได้ป่วยจริงก็จะถือว่าโจทก์มีเจตนากระทำทุจริตต่อหน้าที่ยังมิได้ **<u>เพราะเป็นเพียงวิธีการอย่างหนึ่งที่จะให้ได้หยุดงานเพื่อไปทำธุรกิจของตนเท่านั้น</u>**ในวันที่โจทก์ลาป่วยเป็นวันเสาร์มีการทำงานเพียงครึ่งวันเช้า ไม่ปรากฏว่าในวันนั้นมีพฤติการณ์พิเศษใด ๆ ที่เห็นว่าการลาป่วยหยุดงานของโจทก์ ทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายในอันที่จะถือได้ว่าเป็นการจงใจทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย อีกทั้งไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีร้ายแรงอีกด้วย แต่เป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้อง

บอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ประเด็นต้องวินิจฉัยว่าโจทก์ลาป่วยโดยไม่ได้ป่วยจริงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างรายเดือน ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนโดย**ไม่ได้ถือเอาการทำงานแต่ละวันเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าจ้างเหมือนลูกจ้างรายวัน หรือลูกจ้างตามผลงาน** การที่โจทก์ลาป่วยอันเป็นเท็จโดยโจทก์ไม่ได้ป่วยจริงเชื่อว่าโจทก์ทำไปเพื่อความสะดวกในการลา และมีเจตนาเพื่อจะได้หยุดงานไปอบรมเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวของโจทก์เท่านั้น **ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาประโยชน์จากค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นใดจากจำเลยที่ ๑** จึงยังฟังไม่ได้ว่าการกระทำของโจทก์เป็นการทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๑) พิพากษายืน

๒๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๒๖/๒๕๖๒ (รัฐวิสาหกิจ)

เรื่อง การพักงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร้ายแรง ไม่นำมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่กำหนดไว้ ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๕๘ (๖)

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นพนักงานจำเลยตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ ปัจจุบันตำแหน่งพนักงานช่างระดับ ๔ ค่าจ้างเดือนละ ๑๗,๗๙๗ บาท ค่าไฟฟ้าเดือนละ ๓,๕๑๖ บาท ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จำเลยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาว่าโจทก์เรียกรับเงินค่าขยายเขตไฟฟ้า ต่อมาจำเลยมีคำสั่งพักงานโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมโดยไม่มีกำหนดเวลา เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๖ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือนมีนาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๗๗,๙๗๐ บาท ค่าใช้ไฟฟ้า โบนัส พร้อมดอกเบี้ย ให้เพิกถอนคำสั่งพักงานและมีคำสั่งให้โจทก์กลับเข้าปฏิบัติงานหน้าที่ตามเดิมและคืนสิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับก่อนพักงาน ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพักงานโจทก์ของจำเลย ให้โจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมก่อนถูกพักงาน โดยให้จำเลยจ่ายเงินเดือน เงินค่าไฟฟ้า เงินโบนัสประจำปีตามที่จำนวนที่โจทก์ได้รับก่อนถูกพักงานนับแต่วันที่ถูกพักงานเป็นต้นไปจนกว่าระรับกลับ คำขออื่นให้ยก โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า โจทก์เป็นพนักงานของจำเลยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงไม่อาจนำบทบัญญัติเรื่องการพักงานตามมาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับได้ เมื่อพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มิได้บัญญัติเรื่องการพักงานไว้ เพียงแต่กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน มีรายละเอียดเกี่ยวกับวินัยและโทษของวินัยไว้ด้วย

ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๕๘ (๖) จึงต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ซึ่งตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ข้อ ๔๙ กำหนดว่า ผู้ว่าการมีอำนาจออกคำสั่งให้พนักงานพักงานได้ในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอย่างร้ายแรงตามข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒...เมื่อได้ความจากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าโจทก์กระทำตามข้อกล่าวอ้างจริงตามรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีคำสั่งให้โจทก์หยุดปฏิบัติงานระหว่างถูกสอบสวน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป แล้วรายงานผู้ว่าการ ผู้ว่าการจึงมีคำสั่งพักงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เป็นการดำเนินการตามข้อบังคับฯ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงไม่มีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลย ที่ศาลแรงงานภาค ๕ วินิจฉัยเพิกถอนคำสั่งของจำเลย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งพักงานของจำเลยและที่ขอให้มีคำสั่งให้โจทก์กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมและคืนสิทธิต่าง ๆ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๕

๒๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๓๒/๒๕๖๒ (บังคับเขียนใบลาออก)

เรื่อง พฤติการณ์เลิกจ้าง : การที่นายจ้างจัดเตรียมหนังสือเลิกจ้าง รายละเอียดการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายไว้ก่อนเช่นนี้ รวมทั้งมีบันทึกภายในขอรหัสผ่านคืนจากลูกจ้าง พร้อมทั้งปิดล็อคห้องทำงานเพื่อไม่ให้ลูกจ้างเข้าทำงาน แสดงว่านายจ้างเตรียมการที่จะเลิกจ้างลูกจ้างไว้ล่วงหน้า เมื่อจำเลยนายจ้าง เรียกลูกจ้างไปพบและแจ้งว่า ผู้บริหารมีมติให้เลิกจ้าง หากไม่ยอมลงลายมือชื่อในใบลาออกก็จะไม่มีการจ่ายค่าชดเชย พฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ว่า ลูกจ้างมิได้ลาออก แต่เป็นนายจ้างต้องการเลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไอที ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๕๐,๒๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งไม่ให้โจทก์เข้าทำงาน และให้โจทก์มอบรหัสผ่านในการเข้าโปรแกรมต่าง ๆ แก่จำเลยที่ ๑ เมื่อโจทก์ปฏิบัติตามแล้ว จำเลยที่ ๑ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ ตกลงจะจ่ายเงินให้โจทก์ ๒๐๗,๙๕๕ บาท แต่จำเลยโอนมาเพียง ๕๐,๒๐๐ บาท การที่จำเลยทั้งสี่เลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยทั้งสี่จ่ายค่าชดเชย ๓๓๘,๘๕๐ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๘,๔๗๑.๒๕ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๕๖,๔๗๕ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า ไม่ได้เลิกจ้าง แต่โจทก์ขอลาออกเองโดยสมัครใจ ให้เหตุผลทางครอบครัว (แม่ป่วย)

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จำเลยที่ ๑ จัดเตรียมหนังสือเลิกจ้างรายละเอียดการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายไว้ก่อนเช่นนี้ รวมทั้งมีบันทึกภายในขอรหัสผ่านคืนจากโจทก์ พร้อมทั้งปิดล็อคห้องทำงานเพื่อไม่ให้โจทก์เข้าทำงาน แสดงว่าจำเลยที่ ๑ เตรียมการที่จะเลิกจ้างโจทก์ไว้ล่วงหน้า เมื่อจำเลยที่ ๑ เรียกโจทก์ไปพบและแจ้งว่า ผู้บริหารมีมติให้เลิกจ้างโจทก์ หากโจทก์ไม่ยอมลงลายมือชื่อในใบลาออก

ก็จะไม่มีการจ่ายค่าชดเชย การกระทำของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายจ้างที่มีอำนาจบังคับเหนือโจทก์โดยมีเจตนาที่จะให้โจทก์พ้นจากการเป็นลูกจ้าง พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ฟังได้ว่า โจทก์มิได้ลาออก แต่เป็นจำเลยที่ ๑ ต้องการเลิกจ้างโจทก์ การเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นกรณีที่นายจ้างแสดงเจตนาเลิกจ้างหรือลูกจ้างแสดงเจตนาลาออกก็ตาม ไม่มีกฎหมายบังคับว่าผู้แสดงเจตนาจะต้องทำตามแบบหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ จึงมิใช่กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๔ แม้โจทก์จะนำสืบยอมรับว่าได้ลงลายมือชื่อในใบลาออกก็ตาม แต่ก็ยังสามารถนำพยานบุคคลมาสืบว่าเหตุที่โจทก์ลงลายมือชื่อในใบลาออกเป็นเพราะถูกจำเลยที่ ๑ บังคับขู่เข็ญได้ การที่ศาลแรงงานใช้ดุลพินิจพิเคราะห์พยานบุคคลประกอบเหตุผลแวดล้อมต่าง ๆ แล้วฟังว่าโจทก์ไม่ได้สมัครใจลงลายมือชื่อในใบลาออก แต่เป็นกรณีที่จำเลยที่ ๑ ต้องการเลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ชอบ

ประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การกำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานกลางจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วกำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้โจทก์เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่โจทก์ได้รับเงินรางวัลจากการลาออกไปแล้ว ๑๕๗,๗๕๕ บาท เมื่อศาลแรงงานกลางมิได้นำเงินที่โจทก์ได้รับเป็นค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๑ไปแล้ว ไปหักออกจากค่าเสียหายที่กำหนดให้ จึงไม่ถูกต้อง ดังนั้น จึงให้นำเงิน ๑๕๗,๗๕๕ บาท ไปหักออกจากค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

พิพากษาแก้เป็น ให้นำเงิน ๑๕๗,๗๕๕ บาท ไปหักออกจากค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมที่ศาลแรงงานกลางกำหนดจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๒๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๕๑/๒๕๖๒

เรื่อง ลูกจ้างมีหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสัญญากู้สามัญระบุยินยอมให้นายจ้างหักค่าจ้างส่งสหกรณ์ฯ ถือว่าเป็นกรณีที่มีข้อตกลงพิเศษเป็นการเฉพาะให้นายจ้างมีสิทธิหักเงินได้ตามมาตรา ๗๖(๓) และมาตรา ๗๗ แต่การที่นายจ้างหักค่าจ้างเป็นเงินประกันการทำงานโดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ และระบุว่าลูกจ้างยินยอมชดใช้ความเสียหายให้แก่นายจ้างได้ทันที ขัดต่อประกาศกระทรวงแรงงานฯ นายจ้างต้องคืนเงินเงินประกันให้แก่ลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานควบคุม ๓ ค่าจ้างเดือนละ ๒๑,๐๔๒.๗๑ บท เบี้ยเลี้ยงครั้งละ ๑๐๐ บาท ค่าล่วงเวลาวันละ ๒๕๐ บาท ต่อมาวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง

ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คืนเงินประกัน คืนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คืนเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ และจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่โดยบันทึกเวลาเข้าออกแทนพนักงานอื่น ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นหักค่าจ้าง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้างค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์อื่น....โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง เมื่อได้ความว่าโจทก์มีหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์และจำเลยส่งเงิน ๓,๐๖๖ บาท ชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ แล้ว ตามหนังสือสัญญากู้เงินสามัญข้อ ๕ ที่ระบุว่ายินยอมและขอร้องให้จำเลยหักเงินได้รายเดือนโจทก์เมื่อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ **ถือว่าเป็นกรณีที่โจทก์มีข้อตกลงพิเศษเป็นการเฉพาะให้จำเลยมีสิทธิหักเงินดังกล่าวส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้**ตามพระราชบัญญัติคุ้มรองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ (๓) และมาตรา ๗๗ อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น

ประเด็นเงินประกันการทำงานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า โจทก์ยินยอมให้จำเลยหักเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ฝากไว้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์แทนการนำเงินสดมาวางเพื่อเป็นหลักประกัน โดยจำเลยให้การเพียงว่าจำเลยไม่ได้รับเงินดังกล่าวเพราะเงินอยู่ในความครอบครองของสหกรณ์ แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้หักเงินจำนวนดังกล่าว และตามเอกสารหมาย ล. ๑๖ ปรากฏข้อความว่าโจทก์ยินยอมให้หักเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ชดใช้ความเสียหายให้แก่จำเลยได้ทันที เมื่อประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันความเสียหายจากการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับในขณะที่จำเลยเรียกหรือรับหลักประกันความเสียหายจากการทำงานจากโจทก์ในข้อ ๙ ที่มีการกำหนดให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินได้เพียงสมุดเงินฝากประจำธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารเท่านั้น ดังนั้น **การที่จำเลยเรียกหรือรับหลักประกันความเสียหายจากการทำงานจากโจทก์จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ที่อาศัยข้อตกลงตามเอกสารหมาย ล. ๑๖ เพื่อหักเงินจากบัญชีดังกล่าว** จึงเป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงแรงงานฯ จำเลยต้องคืนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โจทก์ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนเงินประกันการทำงาน ๑๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๕

๒๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๕๓/๒๕๖๒

เรื่อง ลูกจ้างปล่อยเงินกู้ให้พนักงานในบริษัทคิดดอกเบี้ยผิดกฎหมาย โดยใช้ชื่อ “แม่ยาย” เมื่อได้ดอกเบี้ยมาแล้วก็ให้แม่ยายโอนให้ตน เป็นการผิดระเบียบและจรรยาบรรณตามที่นายจ้างประกาศห้ามไว้ รวมทั้งได้กระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ อื่นๆ อีก นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งฝ่ายผลิตและขนส่ง จำเลยที่ ๒ เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๓,๙๓๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยที่ ๑ จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้าง เงินโบนัส ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสมทบ พร้อมดอกเบี้ย **ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์**

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์นำรถบรรทุกสี่ล้อมาสวมหัวของบริษัท เอ ซึ่งเป็นผู้รับขนส่งในการวิ่งรับส่งสินค้าของจำเลยที่ ๑ แทนรถบรรทุกหกล้อของบริษัทดังกล่าว และคิดค่าใช้จ่ายแบบรถหกล้อซึ่งมีส่วนต่างของค่าขนส่งเมื่อบริษัท เอ เบิกค่าขนส่งก็จะโอนเงินนั้นให้แก่โจทก์โดยจะหักเงินไว้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของค่าขนส่ง **โจทก์ยังใช้ชื่อแม่ยายในการปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยผิดกฎหมาย เมื่อได้ดอกเบี้ยมาก็จะโอนให้โจทก์** แล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบเพื่อตนเอง **การปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยผิดกฎหมายผิดระเบียบและจรรยาบรรณตามที่จำเลยที่ ๑ ประกาศห้ามไว้** ถือเป็นการกระทำโดยจงใจเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนกฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของจำเลยที่ ๑ อันอาจเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย และกระทำการทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคลของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ส่วนจำเลยที่ ๒ ก็ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ฯ ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า จำเลยที่ ๑ ไม่มีอำนาจหน้าที่จัดการกองทุนฯ จำเลยที่ ๒ ไม่ได้มีหนังสือหรือมติสั่งไม่จ่ายเงินแก่โจทก์... ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า แม้จำเลยที่ ๑ จะไม่มีอำนาจหน้าที่จัดการกองทุนฯ เข้าไปสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินกองทุนฯ ส่วนเงินสมทบ ก็หามีผลทำให้คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางเปลี่ยนแปลงไป อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นมาว่ากล่าวกันโดยชอบในศาลแรงงานกลาง ทั้งไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง **ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย**

๒๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๙๔/๒๕๖๒

เรื่อง หนังสือเตือน : .ใบเตือนระบุเฉพาะข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างลาและหยุดงานจำนวนมาก ละทิ้งหน้าที่ เกียจคร้านไม่มาทำงาน แต่ไม่ปรากฏข้อความเตือนห้ามกระทำผิดซ้ำอีก จึงเป็นเพียงหนังสือแจ้งการกระทำผิดให้ทราบเท่านั้น ไม่เข้าลักษณะหนังสือเตือน เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายผลิตค่าจ้างอัตราสุดท้าย เดือนละ ๕๔,๐๓๐ บาท วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๕๔,๐๓๐ บาท ค่าชดเชย ๔๓๒,๒๔๐ บาท (จำนวน ๒๔๐ วัน) โบนัส ๕๖,๓๘๘ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม จำเลยให้การว่าโจทก์ขาดงานติดต่อกันตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แม้โจทก์จะมีใบรับรองแพทย์บางส่วน แต่เป็นการลาป่วยไม่สุจริตเพราะอาการป่วยบางรายการไม่จำเป็นต้องหยุดงาน ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๔๓๒,๒๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า เมื่อพิจารณาอาการเจ็บป่วยของโจทก์ตามใบรับรองแพทย์และบันทึกสรุปวันลาพบแต่เพียงว่า โจทก์เข้านอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยสำไส้อักเสบและติดเชื้อเป็นเวลา ๓ วัน เท่านั้น ส่วนบาดแผลฟกช้ำที่หน้าอก แผลถลอกที่แขนและนิ้วมือ อาการติดเชื้อทางเดินหายใจ ท้องเสีย ผื่นผิวหนังอักเสบ และภูมิแพ้ *มิได้ปรากฏความรุนแรงถึงขั้นต้องลาป่วยหยุดงาน แม้แพทย์ผู้ทำการรักษาจะมีความเห็นให้โจทก์รักษาตัวที่บ้าน แต่ก็มีอีกหลายวันที่โจทก์หยุดงานไปโดยไม่มีใบรับรองแพทย์และมิได้ลาพักผ่อน* พฤติการณ์การหยุดงานของโจทก์ยังไม่มีเหตุผลอันสมควรเช่นนี้ ย่อมเข้าลักษณะเป็นการละทิ้งหน้าที่ *ละเลยหรือเลี่ยงการทำงาน* ฝ่าฝืนข้อบังคับฯ จำเลยเลิกจ้างจึงชอบและเป็นธรรมแล้ว ไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ประเด็นหนังสือเตือน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า แม้หนังสือเตือนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) จะไม่ได้กำหนดรูปแบบเอาไว้ตามที่จำเลยยกขึ้นอุทธรณ์ แต่โดยลักษณะทั่วไปของหนังสือเตือนต้องประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอที่ทำให้ลูกจ้างทราบว่าตนเองกระทำผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในข้อใด และข้อความห้ามมิให้ลูกจ้างกระทำผิดในเรื่องเดียวกันอีก เมื่อพิจารณาใบเตือนของจำเลยล้วนแต่มีการระบุไว้เฉพาะข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำผิดของโจทก์ว่า ลาและหยุดงานจำนวนมาก ละทิ้งหน้าที่ เกียจคร้านไม่มา**ทำงาน โดยไม่ปรากฏข้อความเตือนห้ามมิให้โจทก์กระทำผิดซ้ำอีก ถือว่าใบเตือนดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือแจ้งการกระทำผิดให้โจทก์ทราบเท่านั้น** ไม่เข้าลักษณะเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือตามกฎหมาย การที่จำเลยเลิกจ้างเพราะเหตุกระทำผิดซ้ำใบเตือนในความผิดวินัยที่มิใช่ร้ายแรง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจะยกมาเป็นเหตุไม่จ่ายค่าชดเชยมิได้ พิพากษายืน

๒๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๑๘/๒๕๖๒ (คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างย้ายจากสาขา ๑ ไปอยู่สาขา ๔ ที่สร้างขึ้นใหม่ สาขาดังกล่าวยังไม่มีพนักงานเคยไปทำงานมาก่อน จึงมิใช่สาขาที่มีอยู่ก่อนแล้ว กรณีถือว่าการย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง , ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายจ้างแจ้งการย้ายแล้วเลื่อนการย้ายซึ่งไม่กำหนดวันย้ายที่แน่นอน จนกระทั่งวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ จึงเรียกประชุมพนักงานแล้วแจ้งว่าจะย้ายและให้ลูกจ้างเริ่มทำงานที่สาขาในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ จึงเป็นวันที่นายจ้างแจ้งการย้ายที่ชัดเจนและแน่นอน กรณีถือได้ว่านายจ้างแจ้งการย้ายให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันย้าย ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานกรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยพิเศษจำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท และค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้กับนาย A โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว กล่าวคือ โจทก์ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับ มีสำนักงาน ๕ แห่ง สำนักงานใหญ่อยู่ห้วยขวาง สำนักงานสาขา ๑ อยู่เขตปทุมวัน สำนักงานสาขา ๔ อยู่เขตประเวศ โจทก์มีคำสั่งย้ายให้นาย A ลูกจ้าง ย้ายไปสำนักงานสาขา ๔ เขตประเวศ จึงไม่เป็นการย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และลูกจ้างไม่ได้รับผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิต จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยดังกล่าว จำเลยให้การว่า คำสั่งของจำเลยชอบแล้ว การย้ายสถานประกอบกิจการส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของลูกจ้างและโจทก์แจ้งการย้ายน้อยกว่า ๓๐ วัน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะที่โจทก์ประสงค์จะโยกย้ายพนักงานจากสาขา ๑ ปทุมวัน ไปสาขา ๔ เขตประเวศ สำนักงานสาขา ๔ **ยังสร้างไม่เสร็จและยังไม่มีพนักงานคนใดเคยได้ไปทำงานมาก่อน จึงไม่ใช่กรณีการย้ายสถานประกอบกิจการไปยังสถานที่อื่นซึ่งโจทก์มีอยู่ก่อน** จึงเป็นการย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ ลูกจ้างต้องเดินทางเพิ่มขึ้นประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมงในช่วงเช้า และต้องใช้เวลาในการเดินทางกลับ ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที ในช่วงเย็น ซึ่งมากกว่าเดิมเป็นจำนวนมาก และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น ๕๐๐ บาท การย้ายจึงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง **พิพากษายกฟ้อง** โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นเป็นการย้ายสถานประกอบกิจการหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การย้ายสถานประกอบกิจการตามความหมายมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น เป็นกรณีที่นายจ้างเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานหรือย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมิใช่สถานที่ทำงานเดิมหรือสาขาของนายจ้างซึ่งมีอยู่เดิม โดยไม่ใช้สถานที่ประกอบกิจการเดิมอีกต่อไป สำนักงานสาขา ๔ **เป็นสำนักงานที่โจทก์สร้างขึ้นใหม่** ก่อนวันที่โจทก์จะย้ายไปสำนักงานสาขาที่ ๔ ปรากฏว่าสาขาดังกล่าวยังไม่มีพนักงานของโจทก์คนใดเคยไปทำงานมาก่อน แสดงว่าสำนักงานสาขาที่ ๔ มิใช่สถานที่ทำงานสาขาที่โจทก์มีอยู่ก่อนแล้ว**แม้จะจดทะเบียนตั้งสำนักงานสาขาดังกล่าวแล้วก็ตาม** และเมื่อโจทก์ย้ายพนักงานของโจทก์จากสาขา ๑ ไปยังสาขาที่ ๔ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีพนักงานของโจทก์เหลือทำงานในสำนักงาน

สาขาที่ ๑ อีกเลย **แสดงว่าโจทก์ไม่ใช้สำนักงานสาขาที่ ๑ เป็นสถานที่ประกอบกิจการอีกต่อไป แม้โจทก์จะยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกการใช้สาขาดังกล่าวก็ตาม** จึงถือว่าการย้ายสถานที่ทำงานของโจทก์ดังกล่าวเป็นการย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว

ประเด็นการแจ้งย้ายสถานประกอบกิจการ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติว่า ในกรณีที่นายจ้างจะย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้งสถานที่อื่น...นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ...**โดยนายจ้างจะต้องแจ้งวันที่จะย้ายสถานที่ทำงานให้ลูกจ้างทราบอย่างชัดเจนและแน่นอนเป็นสำคัญ** ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ โจทก์ได้แจ้งพนักงานของโจทก์ในสำนักงานสาขาที่ ๑ ว่าโจทก์มีนโยบายจะย้ายจากสำนักงานสาขาที่ ๑ ไปยังสำนักงานสาขาที่ ๔ โดยกำหนดวันย้ายเป็นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อมาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ โจทก์ขอเลื่อนวันย้ายออกไปก่อนเนื่องจากอุปกรณ์สำนักงานยังไม่พร้อม **โดยเลื่อนไปเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอน** โจทก์เรียกประชุมพนักงานโจทก์ทั้งหมดแล้วแจ้งว่าในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โจทก์จะย้ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานไปสาขาที่ ๔ แล้วให้เริ่มทำงานวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเห็นได้ว่า แม้วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ โจทก์จะได้แจ้งแก่พนักงานว่าจะย้ายโดยกำหนดวันย้ายเป็นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก็ตาม แต่ต่อมาได้มีการเลื่อนการย้ายออกไปซึ่งไม่กำหนดวันย้ายที่แน่นอนจนกระทั่งวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ โจทก์จึงแจ้งพนักงานว่าจะย้ายไปทำงานสาขา ๔ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และพนักงานก็ได้เริ่มทำงานที่สาขา ๔ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่โจทก์ย้ายสถานประกอบกิจการที่ชัดเจนและแน่นอน **ดังนั้น วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ จึงเป็นวันที่โจทก์แจ้งนาย A ว่าโจทก์จะย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้งสถานที่อื่นตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑** กรณีถือได้ว่า โจทก์แจ้งให้นาย A ทราบล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ เมื่อต่อมานาย A บอกเลิกสัญญาจ้างกับโจทก์ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นาย A จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐ วัน พิพากษายืน

๒๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๒๐/๒๕๖๒ (คดีฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง เมื่อลูกจ้างมิได้ทำงานให้แก่นายจ้างเนื่องจากถูกเลิกจ้างเสียก่อนเริ่มต้นทำงาน ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันนั้น , ลูกจ้างมีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าทั้งปี ระดับผลการปฏิบัติงานต้องปรับปรุง บกพร่องในเรื่องการอนุมัติการขายสินค้า ผลการสำรวจภาวะผู้นำ ประเมินศักยภาพทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานการเลิกจ้างจึงมีเหตุผลอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๘๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำเลย

ที่ ๒ (กรรมการผู้มีอำนาจ) เลิกจ้างโจทก์อ้างว่าผลงานโจทก์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน ซึ่งไม่เป็นความจริง เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย ๑๕,๙๖๐,๐๐๐ บาท และค่าจ้างของวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ ให้การว่าโจทก์หย่อนประสิทธิภาพในการทำงาน... จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างงวดวันที่ ๑- ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี และเงินช่วยเหลือพิเศษอีก ๓๐ วันแล้ว โจทก์เรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมสูงถึง ๑๕,๙๖๐,๐๐๐ บาท เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นว่าจำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายค่าจ้างวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า เวลาเริ่มปกติของโจทก์คือ เวลา ๐๘.๓๐ จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๐๘.๓๐ น. **เป็นการเลิกจ้างก่อนเริ่มต้นทำงานในวันดังกล่าว** หลังจากโจทก์ถูกเลิกจ้างแล้วก็ไม่ได้ทำงานให้จำเลยที่ ๑ อีก ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ บัญญัติว่า “อันว่าสัญญาจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้” **จากบทบัญญัติดังกล่าวลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับสินจ้างก็ต่อเมื่อได้ทำงานให้แก่นายจ้างเท่านั้น** เมื่อโจทก์มิได้ทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องจากถูกเลิกจ้างเสียก่อนเริ่มต้นทำงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ ๑

ประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เห็นว่า โจทก์มีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าทั้งปีที่จำเลยที่ ๑ กำหนดไว้ในปี ๒๕๕๘ โจทก์มีระดับผลการปฏิบัติงานตามความคาดหวังและต้องปรับปรุงซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่จำเลยที่ ๑ กำหนดไว้ ถือได้ว่า ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ประสิทธิภาพในการทำงานของโจทก์อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต่ำกว่ามาตรฐานที่นายจ้างกำหนด โจทก์มีความบกพร่องในเรื่องการอนุมัติการขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายมากเกินความจำเป็น และทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ผลการสำรวจภาวะผู้นำของโจทก์ ผลการประเมินศักยภาพโจทก์ในส่วนทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและการให้ความร่วมมือกับความเป็นผู้นำและการตัดสินใจ โจทก์ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โจทก์บกพร่องในการทำหน้าที่ผู้อำนวยการ ก่อให้เกิดการประสานงานกับแผนกอื่น การเลิกจ้างจึงมีเหตุผลอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๒๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๒๕/๒๕๖๒

เรื่อง นายจ้างประกอบกิจการผลิตสิ้นส่วนเครื่องจักร ลูกจ้างทำงานตำแหน่งฝ่ายออกแบบและเขียนแบบ นายจ้างจึงมีสิทธิทำความตกลงกับลูกจ้างห้ามกระทำการที่ไม่สมควรอันเป็นการละเมิดสิทธิและป้องกันสงวนรักษาความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพื่อคุ้มครองประโยชน์ในทางธุรกิจได้ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อตกลงใช้บังคับได้ เมื่อลูกจ้างผิดข้อตกลงในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยให้ภริยาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประกอบกิจการประเภทเดียวกับนายจ้างในระหว่างที่ตนเป็นลูกจ้าง ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง ๘๐๐,๐๐๐ บาท

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ค้าเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฮดรอลิก เครื่องกลึง ฯลฯ จำเลยรับโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานรับผิดชอบดูแลลูกค้าและภาพรวมของโจทก์และบริษัทในเครือ ฝ่ายออกแบบและเขียนแบบ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๗,๘๓๐ บาท วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำเลยลาออก โจทก์ตรวจพบว่าวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จำเลยได้ตรวจสอบพบว่า จำเลยให้ภริยาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งประกอบกิจการประเภทผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรเช่นเดียวกับโจทก์ และจำเลยร่วมบริหารโดยเชิดภริยาออกหน้าแทน จำเลยได้เปิดเผยข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการตลาด แบบผลิตภัณฑ์สินค้า และข้อมูลการผลิตสินค้าของโจทก์ อีกทั้งชักจูงลูกจ้างโจทก์ไปทำงานด้วย การกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลง จงใจละเมิดต่อโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ห้ามจำเลยเปิดเผย ทำซ้ำ ดัดแปลง...รวมทั้งดำเนินการโดยวิธีอื่น ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์ จำเลยให้การว่าไม่มีข้อตกลงห้ามจำเลยหรือภริยาเข้าเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริหารในบริษัทอื่นที่มีกิจการเช่นเดียวกับโจทก์ โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร สัญญาจ้างข้อ ๖ เป็นสัญญาไม่เป็นธรรม

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย กับห้ามจำเลยเปิดเผย ทำซ้ำ ดัดแปลง...ดำเนินการโดยวิธีอื่น ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์และห้ามเปิดเผยความลับเกี่ยวกับการดำเนินงานของโจทก์ต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ตามสัญญาจ้างงานข้อ ๖ ระบุว่า “พนักงานตกลงว่า แฟ้มเอกสาร บันทึก สูตร วิธีการผลิต เทคโนโลยีโนว-ฮาว (KNOW - HOW) ข้อสนเทศ การวิจัย และการพัฒนาลิขสิทธิ์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันหมายถึง คำสั่ง ชุดคำสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือการใช้ชุดคำสั่ง ที่ใช้โดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหลายที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต อันเกี่ยวกับงานของพนักงานให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และพนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานเท่านั้น และพนักงานจะไม่เปิดเผย ทำซ้ำ สำเนางาน ดัดแปลง เผยแพร่ หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะโดยวิธีการใด ๆ รวมทั้งดำเนินการโดยวิธีอื่น ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท ทั้งใน

ระหว่างเป็นพนักงานของบริษัท และภายหลังที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว ” เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ค้าเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องอาศัยการแข่งขันทางธุรกิจการค้า โจทก์ย่อมมีสิทธิตามสมควรที่จะป้องกันสงวนรักษาความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพื่อคุ้มครองประโยชน์ในทางธุรกิจโจทก์ได้ จำเลยเป็นลูกจ้างในตำแหน่งฝ่ายออกแบบและเขียนแบบ มีหน้าที่ถอดแบบหรือลอกแบบผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อขยายรายละเอียดให้โจทก์นำไปผลิต ซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจการค้าของโจทก์ นอกจากนี้จำเลยในฐานะลูกจ้างยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในอันที่จะงดเว้นไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิที่จะทำความตกลงกับจำเลยในการห้ามมิให้กระทำการที่ไม่สมควรและที่เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในการประกอบธุรกิจการค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างงานข้อ ๖ ได้ หาขัดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังที่จำเลยอ้างไม่ ทั้งข้อตกลงดังกล่าวก็ไม่ทำให้โจทก์ในฐานะนายจ้างได้เปรียบจำเลยเกินสมควร จึงถือไม่ได้ว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อจำเลย

แต่อย่างไรก็ตาม โจทก์มิได้ฟ้องว่าจำเลยได้กระทำผิดสัญญาจ้างงานภายหลังจากพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างโจทก์ไปแล้ว ย่อมเท่ากับว่าจำเลยไม่ได้กระทำการใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หากจำเลยกระทำผิดสัญญาจ้างงานหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของโจทก์ประการใดก็เป็นเรื่องในอนาคตที่ต้องว่ากล่าวกันต่อไปต่างหาก การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งห้ามจำเลยเปิดเผย ทำซ้ำ... จึงเป็นการไม่ชอบ

พิพากษาแก้เป็น ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนที่พิพากษาห้ามจำเลยเปิดเผย ทำซ้ำดัดแปลง...นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๒๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๔๑/๒๕๖๒ (บังคับเขียนใบลาออก)

เรื่อง บังคับเขียนใบลาออก : ลูกจ้างต่างด้าว ถูกนายจ้างและผู้บังคับบัญชาเรียกไปในห้องและให้เขียนใบลาออกมิฉะนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทย โดยลูกจ้างมิได้สมัครใจอย่างแท้จริง พฤติการณ์เป็น “การเลิกจ้างโดยปริยาย” และเป็นการกระทำละเมิดต่อลูกจ้าง นายจ้างต้องร่วมรับผิดในการกระทำละเมิดร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายห้องพักชดใช้ค่าเสียหายในมูลละเมิด ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕๕๐,๐๐๐ บาท (๑๐ เดือน)

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า **จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการโรงแรม** ภัตตาคาร บาร์ และไนต์คลับ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ ตำแหน่งผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า ค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๕๕,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก จำเลยที่ ๓ ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนาย ป. ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย **ร่วมกันบังคับข่มขืนใจโจทก์ขณะนั่งอยู่ด้วยกันภายในห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง** โดยนาย ป. อ้างว่าโจทก์ได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับอาคารห้องพักของโรงแรมอันเป็นข้อมูลความลับ

ออกไปให้บุคคลภายนอกเป็นเหตุให้หน่วยราชการมาตรวจสอบโรงแรม ทำให้จำเลยที่ ๑ เสียหายซึ่งโจทก์ไม่ทราบว่าผู้ใดส่งเอกสารดังกล่าว **จำเลยที่ ๒ ข่มขืนใจโจทก์ว่าหากไม่ยอมลาออกจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทยโจทก์ไม่ใช่คนไทย ฉะนั้นจะเป็นคดีร้ายแรง** นาย ป. พูดข่มขู่ว่า หากไม่ลาออกประวัติจะด่างพร้อยโจทก์ขอเวลาไตร่ตรองตัดสินใจ **แต่จำเลยที่ ๒ แจ้งว่าไม่สามารถออกจากห้องได้ต้องตัดสินใจทันทีว่าจะลาออกหรือโดนไล่ออก** โจทก์เกรงกลัวจึงลงลายมือชื่อในหนังสือลาออกโดยมิได้เกิดจากเจตนาที่แท้จริง ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม **เป็นการละเมิดต่อโจทก์** ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการละเมิดและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม **๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท** ค่าชดเชย ๕๕๐,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๕๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย **ศาลแรงงานภาค ๕** พิจารณาแล้วเห็นว่า **เป็นการเลิกจ้างโดยปริยาย** พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยค่าชดเชย ๕๕,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๕๕,๐๐๐ บาท **และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕๕๐,๐๐๐ บาท และให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายในมูลละเมิด ๑๐๐,๐๐๐ บาท** พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๕ ฟังข้อเท็จจริงว่านายอำเภอเมือง A มีคำสั่งห้ามจำเลยที่ ๑ เปิดบริการให้ลูกค้าเช่าห้องพัก จำเลยที่ ๑ จึงให้นำกุญแจห้องพักทั้งหมดที่โจทก์เก็บรักษามอบให้จำเลยที่ ๒ มีการตรวจนับและส่งมอบกุญแจซึ่งมีรายชื่อผู้เข้าพัก หลังจากนั้นมีการนำเอกสารดังกล่าวไปเผยแพร่ในแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก ใช้ชื่อเพจว่า พิชิตความสกปรก เพื่อให้เห็นว่าจำเลยที่ ๑ ฝ่าฝืนคำสั่ง โจทก์ถูกเรียกให้ไปพบจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และนาย ป. ที่ห้อง และอ้างว่าโจทก์เป็นคนส่งข้อความในเอกสารดังกล่าวไปให้บุคคลภายนอก แล้ววินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของจำเลยทั้งสามฟังไม่ได้ว่าโจทก์เป็นคนส่งเอกสารดังกล่าวไปให้บุคคลภายนอก **จำเลยที่ ๑ เป็นฝ่ายประสงค์ให้โจทก์ยื่นใบลาออกจากงาน ไม่ใช่โจทก์สมัครใจยื่นใบลาออกเอง เป็นการที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยปริยาย** โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๒ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก) กระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายจ้างต้องร่วมรับผิดในการกระทำละเมิดกับจำเลยที่ ๒ ด้วย ส่วนจำเลยที่ ๓ ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าร่วมกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิด ที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าไม่ใช่คำพูดข่มขู่ให้โจทก์หวาดกลัวจนต้องเขียนใบลาออก จึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ **อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๕ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง** ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๒๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๕๕ - ๘๕๖/๒๕๖๒

เรื่อง พฤติการณ์เลิกจ้าง : นายจ้างเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานลูกจ้างจากขับรถยนต์บรรทุกหัวลากสิบแปดล้อแล้วลดค่าจ้างและเสนองานอื่นให้ทำในสวนลำไย เมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างดังกล่าวมีผลทำให้เกิดเป็นข้อพิพาทคดีนี้ขึ้นโดยลูกจ้างไม่ยินยอม และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ กรณีถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสองแล้ว , เมื่อลูกจ้างยินยอมรับเงินเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม ๒๕๕๙ เพียงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๙ เดือน โดยไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน แสดงว่าลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างปรับลดเงินเดือนแล้ว

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสารทั้งทางบก ทางอากาศและทางน้ำทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานขับรถหัวลากสิบแปดล้อ ขนส่งผลไม้สดไปส่งตามที่ได้รับมอบหมาย ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท เบี้ยเลี้ยงเที่ยวละ ๑,๒๐๐ บาท รวมรายได้ประมาณเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างให้โจทก์เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท คงค้างค่าจ้างแก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๙ เดือน ต่อมาวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๑ แจ้งแก่โจทก์ทั้งสองและพนักงานขับรถคนอื่นว่าจะขายรถหัวลาก ๔ คัน เนื่องจากประสบปัญหาการเงิน ไม่มีงานและไม่มีรถให้ขับแล้ว จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินเดือนแก่โจทก์เพียงเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ค่าจ้างเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย โจทก์ทั้งสองรับเงินค่าจ้าง ๒ เดือน แล้วถอนคำร้อง ต่อมาจำเลยที่ ๑ แจ้งเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองอ้างขาดงาน ๑๕ วัน และวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โจทก์ทั้งสองมิได้กระทำผิด ขอบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ทั้งสองยินยอมปรับลดเงินเดือนเหลือเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท โจทก์ไม่ได้เลิกจ้าง

ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ ๑ เพียงแต่เปลี่ยนงานและลดเงินเดือนโจทก์ทั้งสองเท่านั้น แต่การกระทำดังกล่าวไม่เป็นการเลิกจ้าง การที่โจทก์ทั้งสองไม่มาทำงานตามพฤติการณ์ถือว่าโจทก์ทั้งสองเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาเอง พิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ประเด็นเป็นเลิกจ้างหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าการที่จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณต่อลูกจ้างโดยลูกจ้างไม่ยินยอมตกลงด้วยเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม หากนายจ้างสามารถทำได้เช่นนี้ ก็จะทำให้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ ไร้ผล และจะเกิดความไม่เป็นธรรมและเกิดปัญหาในระบบแรงงาน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ก่อนขายรถบรรทุกหัวลากสิบแปดล้อ จำเลยทั้งสองได้แจ้งให้คนขับรถทั้ง ๔ คัน รวมทั้งโจทก์ทั้งสองทราบแล้วและบอกด้วยว่ายังมี**งานอื่นให้ทำในสวนลำไย การที่จำเลยที่ ๑ แจ้งให้โจทก์ทั้งสองทำงานอื่นแทนการขับรถยนต์บรรทุกหัวลากสิบแปดล้อแล้วลดค่าจ้าง**โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าจ้าง เงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน จึงเป็นสภาพการจ้าง จำเลยที่ ๑ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่เป็นคุณแก่

ลูกจ้างไม่ได้ และจะกระทำได้ต่อเมื่อลูกจ้างตกลงยินยอมด้วย **กรณีจึงถือได้ว่ามูลเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเกิดขึ้นจากฝ่ายจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นนายจ้าง เมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างดังกล่าวมีผลทำให้เกิดเป็นข้อพิพาทคดีนี้ขึ้นโดยโจทก์ทั้งสองไม่ยินยอมเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและจำเลยทั้งสองไม่จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทั้งสอง** ตามพฤติการณ์แห่งคดีเช่นนี้ย่อมอยู่ในนัยของการเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “การเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป” จึงเป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองแล้ว มิใช่โจทก์ทั้งสองเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างแต่อย่างใด เมื่อศาลแรงงานภาค ๕ ฟังข้อเท็จจริงว่า **การที่โจทก์ยินยอมรับเงินเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม ๒๕๕๙ เพียงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๙ เดือน โดยไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน จนกระทั้งโจทก์ทั้งสองไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ได้เรียกร้องเอาเงินส่วนนี้ แสดงว่าโจทก์ทั้งสองยินยอมให้จำเลยที่ ๑ ปรับลดเงินเดือนได้** ดังนั้น อัตราค่าจ้างสุดท้ายของโจทก์จึงเป็นเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งสองคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๕

๓๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๘๔/๒๕๖๒ (เหมาค่าแรง)

เรื่อง บันทึกข้อตกลงที่กำหนดให้นายจ้างตกลงไม่รับพนักงานรับเหมาค่าแรง แต่ในกรณีพิเศษจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันทั้งสองฝ่ายนั้น เป็น “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” ตามมาตรา ๕ แต่การที่ศาลแรงงานได้พิพากษาเกินคำขอให้เพิกถอนการรับพนักงานรับเหมาค่าแรงเป็นต้นไป โดยไม่ปรากฏว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่สุจริตและโจทก์มิได้ฟ้องบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีด้วย ศาลแรงงานจึงไม่อาจพิพากษาเกินคำขอได้

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานได้ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยจัดทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว โดยข้อ ๑๕ ระบุว่า “บริษัทฯ ตกลงไม่รับพนักงานรับเหมาค่าแรง (เหมาช่วง) แต่ในกรณีพิเศษจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันทั้งสองฝ่าย” ปรากฏว่าระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำเลยรับพนักงานรับเหมาค่าแรงเข้ามาเป็นจำนวนมาก อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงฯ ขอบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงฯ ในกรณีที่จำเลยจะรับพนักงานรับเหมาค่าแรง (เหมาช่วง) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และให้เพิกถอนการรับเหมาค่าแรง (เหมาช่วง) ในปี ๒๕๖๐ ทุกคน ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและฝ่าฝืนข้อตกลงฯ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ **และให้จำเลยเพิกถอนการรับเหมาค่าแรงตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป** คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕ **“สภาพการจ้าง”** หมายความว่า เงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ

การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง... เมื่อพิจารณาบันทึกข้อตกลงฯ ข้อ ๑๕ ที่ระบุว่า บริษัทฯ ตกลงไม่รับพนักงานรับเหมาค่าแรง แต่ในกรณีพิเศษจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันทั้งสองฝ่ายแล้วแสดงให้เห็นว่า หากนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ ก็**อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างพึงมีพึงได้ อีกทั้งอาจส่งผลต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของลูกจ้างตามสัญญาจ้างด้วยเช่นกัน ข้อตกลงข้อที่ ๑๕ จึงมีลักษณะเป็น “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง”** ที่นายจ้างต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เมื่อยังไม่มีข้อตกลงฯ ฉบับใหม่ ก็ยังคงมีผลผูกพันให้จำเลยต้องปฏิบัติตามต่อไป ดังนั้น จำเลยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงฯ อย่างไรก็ตามแม้จำเลยรับพนักงานรับเหมาค่าแรงตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยไม่ได้ปรึกษาหารือร่วมกันทั้งสองฝ่าย **แต่การที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาเกินคำขอให้เพิกถอนการรับพนักงานรับเหมาค่าแรงของจำเลยตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปนั้น เป็นการเพิกถอนนิติกรรมที่จำเลยทำไว้กับบุคคลภายนอก** โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลภายนอกไม่สุจริต **และโจทก์มิได้ฟ้องบุคคลภายนอกดังกล่าวเข้ามาในคดีด้วย เท่ากับสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้พิพากษาได้** ศาลแรงงานภาค ๒ จึงไม่อาจพิพากษาเกินคำขอได้ แต่ทั้งนี้หากโจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยในส่วนนี้อย่างไร ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวเป็นอีกกรณีหนึ่ง พิพากษาแก้เป็นให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ในส่วนที่ให้เพิกถอนการรับพนักงานรับเหมาค่าแรงตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๓๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๒๘ – ๑๐๒๙/๒๕๖๒ (รัฐวิสาหกิจ)

เรื่อง แม้ลูกจ้าง “ถึงแก่ความตาย” ในระหว่างคณะกรรมการสอบสวนความผิดก็ตาม แต่คณะกรรมการก็ยังมีหน้าที่ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ เมื่อเห็นว่าลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรงก็มีอำนาจทำคำวินิจฉัยได้ แต่นายจ้างไม่อาจมีคำสั่งไล่ออกย้อนหลังได้เนื่องจากลูกจ้างได้พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว แต่สิทธิได้รับเงินผลประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เมื่อลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรงจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินฯ ทายาทของลูกจ้างจึงต้องคืนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินอื่นที่ได้รับไปจำนวน ๕,๓๓๓.๖๗๗.๓๙ บาท แก่นายจ้างและกองทุนฯ

คดีนี้โจทก์ที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกและทายาทของลูกจ้าง โจทก์ที่ ๒ และ โจทก์ที่ ๓ ในฐานะทายาทของลูกจ้าง จำเลยที่ ๑ ธนาคาร A นายจ้าง จำเลยที่ ๒ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ B ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นรัฐวิสาหกิจ จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยกับนาง ศ. ครั้งดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร **ขณะที่สอบสวนวินัยยังไม่เสร็จ นาง ศ. ถึงแก่ความตายด้วยอุบัติเหตุรถชน** จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งให้นาง ศ. พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากถึงแก่กรรม โจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ ในฐานะบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้รับเงินสมทบ เงินประเดิม รวมทั้งผลประโยชน์คนละ ๕,๔๑๒,๘๙๓.๔๐ บาทแล้ว แต่จำเลยที่ ๑ มีหนังสือให้โจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ คืนเงินแก่ธนาคาร คำสั่งของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นคำสั่ง

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับธนาคารขอให้เพิกถอน จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ให้การว่าคำสั่งชอบและ**ฟ้องขอให้โจทก์ทั้งสามรับผิดคืนเงินกองทุนฯ และชดใช้เงินอื่นๆ พร้อมดอกเบี้ย**

ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้โจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ คืนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๕,๒๖๙,๓๖๑.๑๐ บาท คืนเงินพันหน้าที่ ๖๔,๓๑๖.๒๘ บาท แก่จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ย โจทก์ทั้งสามและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ประเด็นอุทธรณ์ของโจทก์ว่าเมื่อนาง ศ. ถึงแก่ความตาย การดำเนินการทางวินัยต้องยุติลง และตามระเบียบธนาคารฯ ระบุว่าห้ามมิให้ไล่ออกย้อนหลัง เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น ซึ่งไม่ได้ระบุว่าพ้นสภาพด้วยเหตุถึงแก่กรรม **การที่จำเลยที่ ๑ ยังดำเนินการสอบสวนทางวินัยและมีคำสั่งไล่ออกย้อนหลังจึงไม่ชอบ** ประเด็นนี้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า เมื่อมีการกล่าวอ้างว่าพนักงานของจำเลยที่ ๑ กระทำผิดวินัย และจำเลยที่ ๑ ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยชอบแล้ว **แม้ว่าในระหว่างสอบสวนของคณะกรรมการจะปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยถึงแก่ความตาย** แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ามีระเบียบของจำเลยที่ ๑ ข้อใดระบุให้กระบวนการสอบสวนทางวินัยนั้นเป็นอันระงับไปเพราะเหตุความตายของพนักงานผู้ถูกกล่าวอ้างว่ากระทำผิดวินัย **ทั้งการสอบสวนทางวินัยที่ดำเนินการต่อมาก็เป็นการสอบสวนเพียงเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของผู้ถูกดำเนินการทางวินัยที่อาจมีผลไปถึงสิทธิหน้าที่ต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องสอบสวนทางวินัยต่อไป แม้ผู้ถูกดำเนินการทางวินัยจะถึงแก่ความตายก็ตาม** เมื่อคณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบสวนแล้วเห็นว่านาง ศ. กระทำผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการฯ ก็มีอำนาจทำคำวินิจฉัยได้ตามอำนาจหน้าที่ของตน ส่วนที่จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งย้อนหลังไล่ออกนาง ศ. นั้น เมื่อนาง ศ. พ้นจากตำแหน่งพนักงานด้วยเหตุถึงแก่ความตายก่อนที่จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งไล่ออก จึงถือว่านาง ศ. พ้นจากตำแหน่งไปด้วยเหตุถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว **แม้ต่อมาจำเลยที่ ๑ จะทำการสอบสวนแล้วพบว่านาง ศ. กระทำผิดวินัยร้ายแรงก็ตาม จำเลยที่ ๑ ก็ไม่สามารถที่จะมีคำสั่งลงโทษไล่ออกนาง ศ. อีกได้ อุทธรณ์ประการนี้ฟังขึ้นบางส่วน**

ประเด็นอุทธรณ์ว่า คำสั่งไล่ออกย้อนหลัง จำเลยที่ ๑ ประสงค์ไม่ให้ทายาทได้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินอื่นๆ เป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและกลั่นแกล้ง ประเด็นนี้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า **การที่โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นทายาทของนาง ศ. จะได้รับผลประโยชน์จากกองทุนฯ หรือไม่นั้นต้องพิจารณาว่านาง ศ. กระทำผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ อันเป็นผลโดยตรงที่ต้องพิจารณาจ่ายเงินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และข้อบังคับกองทุนฯ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว** เมื่อพิจารณาข้อบังคับฯ ข้อ ๙ แล้วเห็นว่ากรณีสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพเพราะกระทำทุจริตต่อหน้าที่ กองทุนจะไม่จ่ายเงินสมทบ เงินประเดิม รวมทั้งผลประโยชน์ **ทั้งการสอบสวนความผิดของนาง ศ. ก็มีการสอบสวนและมีคำสั่งตามลำดับขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง** หาใช่การกระทำโดยไม่สุจริตหรือกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสามตามที่อุทธรณ์ไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำสั่งธนาคาร เรื่อง ลงโทษพนักงาน เฉพาะส่วนที่ลงโทษไล่นาง ศ. ออกจากตำแหน่งและให้แก้คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๕ ตอนท้ายเป็นว่า...เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยทั้งสอง **นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๕**

๓๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๗๑ – ๑๑๒๐/๒๕๖๒ (เลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม)

เรื่อง นายจ้างประกอบกิจการผลิตเบรกรถยนต์ ได้เลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากขายกิจการในส่วนธุรกิจ Foundation Brake ทั้งหมดให้บริษัทอื่นตามเงื่อนไขของการซื้อขาย แม้ผู้ซื้อกิจการให้สิทธิพิเศษพนักงานที่ถูกเลิกจ้างสมัครทำงานได้โดยไม่ต้องทดลองงานและสิทธิอื่นๆ ก็ตาม แต่นายจ้างมิได้ประสบปัญหาด้านภาวะเศรษฐกิจแต่อย่างใด มูลเหตุแห่งการเลิกจ้างที่แท้จริงมาจากนโยบายบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น อันเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ทั้ง ๕๐ คน ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการผลิตผ้าเบรกรถยนต์เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทประกอบรถยนต์ทั่วไป มีจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน ต่อมาจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งห้าสิบโดยอ้างว่าได้ขายกิจการในส่วนธุรกิจ Foundation Brake ที่โจทก์กับพวกทำอยู่ให้กับผู้ซื้อกิจการใหม่ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จึงขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เงินช่วยเหลือ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นเงินจำนวน **๒๔๙,๒๑๑,๒๗๕.๕๙** บาท ให้แก่โจทก์กับพวกพร้อมดอกเบี้ย สำหรับโจทก์ที่ ๔๒ เคยประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายด้วยกว่าคนปกติอย่างถาวร ไม่สามารถทำงานหนักได้ จึงขอเรียกค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๑,๗๒๒,๘๒๕ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๔๕๒,๘๖๔ บาท เงินช่วยเหลือพิเศษ ๖๐๕,๓๖๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๖๐,๕๓๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าจำเลยที่ ๑ ขายกิจการในส่วนธุรกิจ Foundation Brake ทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอก ตามเงื่อนไขการซื้อขายจำเลยที่ ๑ จะต้องบอกเลิกสัญญาจ้างทุกคนรวมทั้งโจทก์กับพวกก่อน โดยพนักงานได้รับค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย **และผู้ซื้อกิจการให้สิทธิพิเศษแก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้างว่าหากพนักงานสมัครไปทำงานกับผู้ซื้อกิจการใหม่จะรับเป็นพนักงานโดยไม่ต้องผ่านทดลองงานและจะนับอายุการทำงานต่อเนื่องเฉพาะส่วนที่ได้รับสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีและสิทธิในการได้รับรางวัลการทำงาน** ก่อนเลิกจ้างได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดแล้วจ่ายค่าชดเชยครบถ้วนแล้ว แต่โจทก์กับพวกไม่ประสงค์ที่จะสมัครไปทำงานกับผู้ซื้อกิจการใหม่ **การซื้อกิจการเป็นไปตามทำนองคลองธรรมดังเช่นโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์กระทำกันทั่วไป** เป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุสมควร

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ยังอยู่ในสภาวะปกติ ไม่ได้ประสบปัญหาด้านภาวะเศรษฐกิจแต่อย่างใด จำเลยที่ ๑ ไม่มีเจตนาที่จะจัดหางานที่เหมาะสมในตำแหน่งอื่นให้โจทก์ทั้งห้าสิบหรือให้โอกาสในการทำงานในตำแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสมที่พอจะจัดหาได้ให้ในแผนกอื่นที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่ **หรืออย่างน้อยก็ให้โอกาสโจทก์กับพวกมีโอกาสเลือกและตัดสินใจว่าจะทำงาน**

กับจำเลยที่ ๑ ต่อหรือไม่ การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้โจทก์กับพวก เป็นเงินจำนวน **๑๕,๓๕๓,๙๓๕** บาท จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้โจทก์ที่ ๔๒ จำนวน ๑,๓๓๑,๗๙๒ บาท และจ่ายค่าเสียหายจำนวน ๗๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ประเด็นเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า เหตุที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งห้าสิบเป็นเพราะขายกิจการในส่วนธุรกิจ Foundation Brake ทั้งหมดให้แก่บริษัท A และตามข้อตกลงในการซื้อขายกิจการกำหนดให้จำเลยที่ ๑ จะต้องเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดรวมทั้งโจทก์ทั้ง ๕๐ คน ก่อนโอนกิจการให้แก่ผู้ซื้อกิจการใหม่ โดยจำเลยที่ ๑ มิได้ประสบปัญหาด้านภาวะเศรษฐกิจแต่อย่างใด ทั้งยังได้ความว่าประธานบริษัทประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางมาประชุมชี้แจงประกาศให้พนักงานทุกคนทราบถึงการขายกิจการด้วยตนเอง ดังนี้ **ย่อมเห็นได้ชัดแจ้งว่ามูลเหตุแห่งการเลิกจ้างที่แท้จริงมาจากความต้องการของจำเลยที่ ๑ ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายที่ทำไว้กับผู้ซื้อกิจการใหม่ตามนโยบายของบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น อันเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ ๑ เองฝ่ายเดียว** โดยมิได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของลูกจ้างที่จะต้องถูกเลิกจ้างจากการนี้ แม้จำเลยที่ ๑ จะทำความตกลงกับผู้ซื้อกิจการใหม่ให้รับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเข้าทำงานโดยไม่ต้องมีการทดลองงานและได้รับสิทธิประโยชน์จากการนับอายุงานในบางประการ **ก็เป็นเรื่องที่ผู้ซื้อกิจการใหม่จะรับไปดำเนินการภายหลังจากจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างแล้ว** จึงมิใช่ **“การโอนสิทธิความเป็นนายจ้าง”** อันจะมีผลให้ผู้ซื้อกิจการใหม่ต้องผูกพันกับลูกจ้างโดยตรง กรณีเช่นนี้ไม่ว่าโจทก์จะยินยอมพร้อมใจสมัครไปทำงานกับผู้ซื้อกิจการรายใหม่หรือไม่ ก็ไม่มีผลให้การถูกเลิกจ้างเปลี่ยนแปลง **เพราะถึงอย่างไรจำเลยที่ ๑ ก็เลิกจ้างอยู่ดี เท่ากับเป็นการปิดโอกาสไม่ให้โจทก์ทั้ง ๕๐ คน เลือกที่จะทำงานกับจำเลยที่ ๑ ในแผนกอื่นที่ยังดำเนินกิจการอยู่ในตัว** จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผลสมควร ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

ประเด็นการกำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้อำนาจศาลแรงงานในการพิจารณาคดีกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม โดยอาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างผู้นั้นเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะที่เลิกจ้างก็ได้ หรือถ้าเห็นว่านายจ้างกับลูกจ้างไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้ก็อาจกำหนดค่าเสียหายให้นายจ้างชดใช้แทน สำหรับการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหาย บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ศาลแรงงานต้องพิจารณาถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับลูกจ้างเพื่อกำหนดค่าเสียหายให้เหมาะสมแก่ลูกจ้างแต่ละคน เมื่อปรากฏว่าในการกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้ง ๕๐ คน ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาโดยคำนึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการทำงาน ความเดือดร้อนของลูกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้าง และค่าชดเชยที่โจทก์แต่ละคนได้รับประกอบการพิจารณาแล้ว แม้ศาลแรงงานภาค ๒ จะให้เหตุผลแห่งคำวินิจฉัยรวบรัดไปบ้าง แต่รายละเอียดเกี่ยวกับมูลเหตุแห่งการเลิกจ้างนั้นปรากฏชัดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นเพราะจำเลยที่ ๑ ขายกิจการให้แก่ผู้ซื้อกิจการใหม่ จึงต้องเลิกจ้างโจทก์กับพวกให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จำเลยที่ ๑ ทำไว้กับผู้ซื้อกิจการใหม่ โดยโจทก์กับพวกไม่ได้กระทำผิด ดังนี้

การกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานภาค ๒ ให้แก่โจทก์แต่ละคนจึงชอบแล้ว ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าค่าเสียหายที่กำหนดสูงเกินไป โจทก์กับพวกจะไม่ว่างงานหากเลือกสมัครไปทำงานกับผู้ซื้อกิจการใหม่ เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

ประเด็นค่าสินไหมทดแทนโจทก์ที่ ๔๒ เห็นว่า โจทก์ที่ ๔๒ ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้จำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายด้วยกว่าคนปกติอย่างถาวร ไม่สามารถทำงานหนักได้ ซึ่งจำเลยที่ ๑ ยอมรับว่าโจทก์ที่ ๔๒ ประสบอันตรายจากการทำงานด้วยเหตุถูกไฟฟ้าช็อตขึ้นขันนอตเครื่องจักรจริง เพียงแต่ต่อสู้ว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพราะได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจนหายกลับมาทำงานตามปกติ หาได้ให้การต่อสู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่ จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารราความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง โจทก์ที่ ๔๒ ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถใช้แขนยกของได้ตามปกติ และยังมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังเวลายกของหนัก จึงกำหนดค่าเสียหายให้ตามพฤติการณ์และความร้ายแรง อุทธรณ์โจทก์จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายืน

๓๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๑๑/๒๕๖๒

เรื่อง กรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัท เป็นเพียงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทซึ่งเป็นตัวการเท่านั้น และได้กระทำภายในขอบอำนาจของตัวแทน โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้จดแถลงความรับผิดโดยไม่จำกัดลงในหนังสือบริคณห์สนธิด้วย ดังนั้น กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท จึงไม่ต้องรับผิดส่วนตัว

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคล จำเลยที่ ๕ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ ๑ มีจำเลยที่ ๒ – ๔ เป็นกรรมการของจำเลยที่ ๑ โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของจำเลยที่ ๑ กระทำการแทนในช่วงระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำเลยทั้งห้าตกลงร่วมกันว่าจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาล ระยะการทำงานครั้งละ ๑๒ ชั่วโมง จ่ายค่าจ้างครั้งละ ๙๖๐ บาท ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน แต่ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๕๙ จำเลยทั้งห้าไม่จ่ายค่าจ้างโจทก์ แล้วเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ รับโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้าง ขอบังคับให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าจ้างค้างจ่ายพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี จำเลยทั้งห้าขาดนัด

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ ๕ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจฯ ซึ่งเป็นนายจ้างโจทก์ **แต่กระทำการแทนจำเลยที่๑ ภายในกรอบวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นตัวการ จำเลยที่ ๕**

จึงไม่ต้องรับผิดส่วนตัว ส่วนจำเลยที่ ๒ - ๔ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจ จึงไม่ใช่นายจ้างตามมาตรา ๕ ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้าง พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ ๕ ไม่ต้องรับผิดกับจำเลยที่ ๑ เป็นการส่วนตัว ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ – ๔ โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า คดีนี้ จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด **ซึ่งมาตรา ๑๐๐๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด จะรับผิดโดยไม่จำกัดก็ได้ ถ้ากรณีเป็นเช่นนั้นไซร้ ท่านว่าต้องจดแถลงความรับผิดเช่นนั้นลงไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิด้วย”** และมาตรา ๑๑๖๗ บัญญัติว่า “ความเกี่ยวพันกันในระหว่างกรรมการและบริษัทและบุคคลภายนอกนั้น ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ว่าด้วยตัวแทน” ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ – ๕ **เป็นเพียงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นตัวการเท่านั้น และการกระทำของจำเลยที่ ๒ – ๕ อยู่ภายในขอบอำนาจของตัวแทน** อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๒ – ๕ ได้จดแถลงความรับผิดโดยไม่จำกัดลงในหนังสือบริคณห์สนธิด้วย จำเลยที่ ๒ – ๕ จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์เป็นการส่วนตัว **พิพากษายืน**

๓๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๕๘/๒๕๖๒

เรื่อง นายจ้างจะโอนลูกจ้างให้ทำงานกับบริษัทในเครือ ตามนโยบายเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว ลูกจ้างเห็นว่าสวัสดิการบริษัทใหม่ลดลงกว่าเดิม จึงปฏิเสธ นายจ้างจึงเลิกจ้าง แทนที่จะมีมาตรการหรือวิธีการที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่า หรือขวนขวายช่วยเหลือให้ลูกจ้างไม่ต้องเดือดร้อนจากการยุบหน่วยงาน การเลิกจ้างจึงยังไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เมื่อลูกจ้างอายุ ๕๙ ปี และทำงานมานานถึง ๒๘ ปี ได้รับความเดือดร้อน จึงกำหนดค่าเสียหายให้ ๑,๗๓๓,๕๐๘ บาท (จำนวน ๒๘ เดือน)

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๑ จำเลยรับโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานบัญชีและการเงิน ค่าจ้างเดือนละ ๖๑,๙๑๑ บาท วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างเหตุว่าไม่มีตำแหน่งงานให้ทำเนื่องจากโจทก์ไม่ยอมโอนย้ายไปทำงานที่บริษัท A จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของจำเลยตามนโยบายจำเลย เหตุที่ไม่ยอมโอนย้ายเนื่องจากสวัสดิการลดลงจากเดิม การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย **ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๗๓๓,๕๐๘ บาท** พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยมีนโยบายยุบรวมหน่วยงานในแผนกการเงินและสารสนเทศ เป็นหน่วยงานกลางให้บริการแก่บริษัทในเครือ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน พนักงานในแผนก ๓๐ คน สามารถโอนย้ายไปและยังคงปฏิบัติงานในสถานที่เดิม มีพนักงาน ๒๒ คน โอนย้ายไปทำงานบริษัทในเครือมีจำนวน ๕ คน ลาออก เหลือพนักงาน ๓ คน รวมโจทก์ปฏิเสธการโอนย้าย **ไม่มีตำแหน่งอื่นในคุณสมบัติโจทก์ จึงจำเป็นต้องเลิกจ้าง**

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ๑,๗๓๓,๕๐๘ บาท **(จำนวน ๒๘ เดือน)** พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง (วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า การพิจารณาว่าการเลิกจ้างของจำเลยจะเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาถึงสาเหตุแห่งการเลิกจ้างและเหตุดังกล่าวเพียงพอแก่การเลิกจ้างหรือไม่เป็นสำคัญ **คดีนี้แม้จำเลยจะอ้างว่าสาเหตุแห่งการเลิกจ้างมาจากการยุบหน่วยงานการเงินและบัญชีของจำเลยที่โจทก์ทำงานอยู่** ตามนโยบายของจำเลยเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของจำเลย โดยไม่ปรากฏว่าก่อนการเลิกจ้างโจทก์ จำเลยมีวิธีการหรือขั้นตอนในการลดภาระค่าใช้จ่ายหรือวิธีการอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของจำเลย ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นต้องปรับโครงการสร้างหรือยุบเลิกหน่วยงานอันเนื่องมาจากสภาพทางการเงินที่มีปัญหาของจำเลยไม่อาจคงสถานภาพทางการเงินไว้ได้ **การยุบหน่วยงานดังกล่าวแม้จะเป็นอำนาจในการบริหารจัดการหน่วยงานของจำเลย แต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของจำเลยเพียงฝ่ายเดียวเป็นหลัก** เมื่อการยุบหน่วยงานบัญชีและการเงินมีผลกระทบถึงการทำงานของโจทก์ ลำพังการที่จำเลยเสนองานที่ใหม่ให้ แต่ก็ทำให้โจทก์ได้รับสวัสดิการต่างๆ ลดลง **ทำให้โจทก์ซึ่งอายุ ๕๙ ปี และทำงานกับจำเลยมาถึง ๒๘ ปี ต้องได้รับความเดือดร้อน แทนที่จำเลยจะมีมาตรการหรือวิธีการที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่า หรือขวนขวายช่วยเหลือให้โจทก์ไม่ต้องเดือดร้อนจากการยุบหน่วยงาน** จำเลยกลับเลือกที่จะเลิกจ้างโจทก์ การเลิกจ้างจึงยังไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

๓๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๙๐/๒๕๖๒

เรื่อง การที่ลูกจ้างให้พนักงานอื่นสแกนลายนิ้วมือแทนโดยนายจ้างไม่ได้อนุญาตให้ทำได้จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับร้ายแรง , การที่ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างหักเงินฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์แทนการนำเงินสดมาวางประกันการทำงานและยินยอมให้หักเงินดังกล่าวไปชดใช้ความเสียหายได้ ถือว่านายจ้าง <u>“เรียกหรือรับหลักประกันหรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ”</u> ตามมาตรา ๑๐ เมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างจึงต้องคืนเงินประกันดังกล่าวแก่ลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานควบคุม เริ่มทำงานอยู่ที่ศูนย์เงิน แผนกปฏิบัติการภูมิภาคฝ่ายบริหารจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย ต่อมาปี ๒๕๕๕ ย้ายมาประจำศูนย์เงินสด เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อ้างทำการทุจริตมีการสแกนลายนิ้วมือแทนกัน โจทก์มิได้ทุจริตเนื่องจากจำเลยเองยอมรับให้สามารถทำการแทนกันได้ โจทก์จ้างพนักงานอื่นเข้าเวรแทนเพื่อให้จำเลยเพียงพอที่จะดูแลงานและปฏิบัติงานได้ครบตามจำนวนจึงไม่มีผลเสียหายใดๆ จำเลยยอมรับและไม่เคยทักท้วง จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้

จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างชำระ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คืนเงินประกัน จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คืนเงินออมสหกรณ์ออมทรัพย์ และจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่า เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โจทก์ให้นาย อ. สแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนโจทก์เพื่อให้ได้รับค่าจ้างปกติ เบี้ยเลี้ยง ค่าทำงานล่วงเวลา ในแต่ละวันโดยโจทก์ไม่ได้ทำงานจริง จำเลยไม่รู้มาก่อนว่าโจทก์ทำเช่นนี้ จำเลยนำค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของโจทก์หักหนี้ที่โจทก์มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างตามฟ้องโจทก์ จำเลยไม่เคยรับค่าประกันการทำงาน..และขอบังคับให้โจทก์คืนเงินค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง และค่าล่างเวลา ๑๗,๘๐๙ บาท

ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยไม่ได้อนุญาตให้ลูกจ้างสแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนกันได้ จำเลยไม่เคยได้รับเงินประกันการทำงาน ๑๐,๐๐๐ บาท จากโจทก์เนื่องจากโจทก์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ฯ จึงพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์คืนเงินค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ๑๗,๘๐๙ บาท ตามฟ้องแย้งของจำเลย โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นเงินประกันการทำงาน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษคดีแรงงาน เห็นว่า โจทก์ยอมให้จำเลยหักเงินฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานจำเลยแทนการนำเงินสดมาวางประกันการทำงาน โดยโจทก์ยินยอมให้จำเลยหักเงินดังกล่าวไปชดใช้ความเสียหายให้แก่จำเลยได้ ดังนั้น การที่จำเลยกระทำดังกล่าวจึงถือว่าจำเลย **“เรียกหรือรับหลักประกันหรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ”** ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จำเลยจึงต้องคืนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ ที่ศาลแรงงานภาค ๕ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยคืนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๕

๓๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓๔๒/๒๕๖๒

เรื่อง ลูกจ้างเล่นพนันเปิดฝาขวดเครื่องดื่มคาราบางแดงเพื่อเสี่ยงทายตัวเลขใต้ฝาขวด ผลแพ้ชนะจะเป็นไปตามแต้มของผู้เล่น แม้รูปแบบการเล่นจะมีลักษณะเป็นการพนัน แต่มีจำนวนเงินเดิมพันไม่มากนัก มิได้เล่นเป็นอาจิณ เล่นภายในโรงงานหลังเลิกงาน คนอื่น ๆ ที่ร่วมเล่นนายจ้างลงโทษเพียงตักเตือนด้วยวาจา แสดงว่านายจ้างน่าจะถือว่าการพนันรูปแบบนี้ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง เลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย แต่เป็นเหตุที่ไม่อาจไว้วางใจให้ทำงานร่วมกันต่อไปอีก จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่งพนักงานควบคุมคุณภาพ ค่าจ้างเดือนละ ๑๘,๓๒๐ บาท วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ กล่าวหาว่าโจทก์เล่นการพนันเปิดฝาขวดเครื่องดื่มคาราบาวแดงในโรงงาน เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ถ้าไม่เลิกจ้างโจทก์จะสามารถทำงานให้จำเลยได้อีก ๒๓ ปี จนครบเกษียณอายุ ๖๐ ปี ทำให้ขาดรายได้ ขอบังคับให้จำเลยจ่าย

ค่าจ้างตั้งแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะรับกลับเข้าทำงาน และให้จ่ายค่าชดเชย ๑๘๓,๒๐๐ บาท สิทธิการทำงานครบ ๑๕ ปี มีสิทธิได้รับทองคำ ๒ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๘,๓๒๐ บาท ค่าเสียหายที่กระทำละเมิดต่อโจทก์ ๗๐๐,๐๐๐ บาท **ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕,๐๕๖,๓๒๐ บาท** จำเลยให้การว่าโจทก์ร่วมเล่นพนันเป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับฯ

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์กระทำผิดไม่ร้ายแรง จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ อย่างไรก็ตาม **การที่โจทก์ร่วมเล่นการพนันในบริเวณบริษัทเมื่อโจทก์มิได้สำนึกผิดในการกระทำผิดที่เกิดขึ้น** ทำให้จำเลยไม่อาจไว้วางใจให้โจทก์ทำงานร่วมกันต่อไปอีก จึงเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๑๘๓,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๘,๓๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (ฟ้องวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑) จำเลยอุทธรณ์

ประเด็นค่าชดเชย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า โจทก์เล่นการพนันเปิดฝาขวดเครื่องดื่มคาราบาวแดงเพื่อเสี่ยงทายตัวเลขใต้ฝาขวด **โดยผลแพ้ชนะจะเป็นไปตามแต้มของผู้เล่นพนัน ใครได้แต้มสูงกว่าจะเป็นผู้ชนะและได้เงินจากผู้แพ้ไป** กับนาย จ. บริเวณหน้าห้องล็อกเกอร์ การกระทำของโจทก์ดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงหรือไม่นั้น เมื่อพิเคราะห์ข้อบังคับฯ ข้อ ๑ วินัย ข้อ ๑.๑๓ ระบุว่า เข้าร่วมหรือเล่นการพนันทุกประเภทหรือเล่นแชร์ในบริเวณบริษัท ข้อ ๒ การลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดจะได้รับการพิจารณาลงโทษหนักเบาตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณีเป็นราย ๆ ไป ซึ่งอาจเป็นโทษสถานใดสถานหนึ่งหรือหลายสถานดังต่อไปนี้...โจทก์และผู้ร่วมเล่นการพนันกับคนอื่นๆ นอกเวลาทำงาน และมีจำนวนเดิมพันไม่มาก โจทก์เล่นการพนันดังกล่าวเพียง ๒ ครั้ง มิได้เล่นเป็นอาจิณ ไม่ปรากฏว่าการเล่นการพนันของโจทก์และผู้ร่วมเล่นก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยโดยตรง และจำเลยมิได้เสียงานอีกทั้งจำเลยลงโทษผู้ร่วมเล่นคนอื่น ๆ เพียงว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา แสดงว่าจำเลยน่าจะถือว่าการพนันลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงความผิดที่ไม่ร้ายแรงเท่านั้น **เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าว จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์**

ประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า จำเลยได้มีประกาศที่..เรื่อง ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ภายในบริษัท หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นการกระทำผิดข้อบังคับฯ โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยดังกล่าว **ซึ่งเป็นคำสั่งเกี่ยวกับหน้าที่การงานและชอบด้วยกฎหมาย** เมื่อโจทก์เล่นการพนันกับผู้ร่วมเล่นในบริเวณที่ทำงาน แม้หลังเลิกงานก็ถือว่าจงใจขัดคำสั่งของจำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๓๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๒๒/๒๕๖๒ (คดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม)

เรื่อง การผลิตกระจกรถยนต์เป็นธุรกิจหลักของนายจ้าง เมื่อลูกจ้างมีปัญหาสุขภาพมาโดยตลอด ทำให้ยกและประกอบกระจกรถยนต์ไม่ได้ นายจ้างจึงต้องมอบหมายงานให้ทำเอกสาร ๕ ส แต่ปรากฏว่าลูกจ้างกลับลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกปี อันแสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพที่ยังคงเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท และไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะสามารถกลับมาทำงานตามปกติได้เมื่อใด ถือได้ว่าลูกจ้างเป็นผู้มีสุขภาพไม่สมบูรณ์และหย่อนความสามารถในการทำงาน นายจ้างเลิกจ้างจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายพนักงานฝ่ายผลิต ค่าจ้างและค่าเช่าบ้าน รวมเดือนละ ๒๓,๗๙๓.๖๔ บาท ต่อมาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ อ้างว่ายอดการผลิตของจำเลยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มลดลง จำเลยมีความจำเป็นต้องลดคน เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมโดยได้รับค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตามเดิม จำเลยให้การว่า โจทก์มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการยกและประกอบกระจกรถยนต์ แต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมาโจทก์ใช้สิทธิการลาป่วยอย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท มีอาการปวดขา ปวดหลัง จำเลยจึงมอบหมายงานการทำงานเอกสาร ๕ ส ให้โจทก์แทนการปฏิบัติงานตามปกติ แต่นอกเวลางานโจทก์กลับสามารถเล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้อย่างต่อเนื่องทุกปี ต่อมาปี ๒๕๖๐ ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๑ จำเลยได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจทำให้ยอดสั่งซื้อลดลงจำเป็นต้องเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากไม่สามารถย้ายโจทก์ไปทำงานในส่วนการผลิตอื่นได้เพราะเหตุสุขภาพของโจทก์

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์มีปัญหาสุขภาพ มีอาการเจ็บป่วยมาโดยตลอดการยกกระจกรถยนต์เพื่อตรวจสอบหรือประกอบเป็นงานธุรกิจหลักของจำเลยที่ทำการค้าเกี่ยวกับการผลิตกระจกรถยนต์ อีกทั้งการเจ็บป่วยของโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่าเกิดจากการทำงานให้กับจำเลย และจำเลยยังมอบหมายให้โจทก์ทำงานด้านเอกสารเพื่อให้โจทก์รักษาตัวอย่างเต็มที่ แต่กลับปรากฏว่าโจทก์ลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกปี อันแสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพที่ยังคงเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท และจำเลยไม่อาจคาดหมายได้ว่าโจทก์สามารถกลับมาทำงานตามปกติได้เมื่อใด จึงฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้มีสุขภาพไม่สมบูรณ์และหย่อนความสามารถในการทำงาน การเลิกจ้างจึงเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ แม้จำเลยจะเลิกจ้างโดยไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างก็ตาม มิใช่การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

<u>ประเด็นหนังสือเลิกจ้างไม่ได้ระบุเหตุปัญหาสุขภาพ</u> ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ มิได้บัญญัติห้ามมิให้นายจ้างยกเหตุที่มิได้ระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างขึ้นต่อสู้ดังที่โจทก์อุทธรณ์ จำเลยจึงอ้างเหตุว่าโจทก์หย่อนสมรรถภาพในการทำงานและมีปัญหาด้านสุขภาพจนเป็นเหตุให้จำเลยไม่อาจจ้างโจทก์ให้ทำงานต่อไป มีความจำเป็นต้องเลิกจ้างโจทก์ขึ้นต่อสู้ได้

ประเด็นการเลิกจ้างขัดต่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ เห็นว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อ ๒.๗ ที่กำหนดให้จำเลยดำเนินการตามข้อ ๒.๗.๑ – ๒.๗.๔ ดังกล่าว **เป็นกรณีที่จำเลยมีความจำเป็นต้องยุบ โยกย้าย หรือเลิกจ้างพนักงานเป็นกลุ่ม ซึ่งมิใช่จากความประพฤติหรือความบกพร่องของพนักงานคนใดคนหนึ่ง** แต่เกิดจากความจำเป็นของฝ่ายนายจ้างโดยฝ่ายลูกจ้างมิได้มีความผิดหรือความบกพร่องใดๆ จำเลยจึงต้องดำเนินการตามข้อ ๒.๗.๑ – ๒.๗.๔ ดังกล่าว เมื่อโจทก์หย่อนสมรรถภาพในการทำงานและมีปัญหาด้านสุขภาพจนเป็นเหตุให้จำเลยไม่อาจจ้างโจทก์ให้ทำงานต่อไปได้ อันเป็นปัญหาส่วนบุคคลของตัวโจทก์เอง จึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยจะต้องดำเนินการตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับดังกล่าว พิพากษายืน

๓๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๖๒ – ๑๖๖๔/๒๕๖๒

เรื่อง ค่าเที่ยวการขับรถเหมาจ่าย และค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันเหมาจ่าย เป็นค่าจ้าง แต่ “ค่าขับรถด้วยความปลอดภัย” มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจ่ายเงินเพื่อจูงใจ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง , ลูกจ้างในงาน “ขับรถบรรทุกน้ำมัน” มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติ โดยต้องคำนวณค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ไม่จำกัดเฉพาะเวลาที่ขับรถเท่านั้น แต่หมายความรวมถึง ระยะเวลาที่ลูกจ้างเดินทางไปที่ทำการเพื่อพักรองานและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขับรถไปส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้า

คดีนี้โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน ค่าจ้างเดือนละ ๙,๒๔๐ บาท ค่าเที่ยวการขับรถเหมาจ่าย ๙,๕๐๐ บาท ค่าขับรถด้วยความปลอดภัยเหมาจ่าย ๓,๐๐๐ บาท ค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันเหมาจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๗๔๐ บาท โจทก์ทั้งสามทำงานเกินเวลาทำงานทุกวัน วันละ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ต่อมาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ที่ ๑ และ ๒ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๓ โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม **ค่าทำงานเกินเวลา ๑,๐๖๐,๐๒๐ บาท (ของโจทก์ที่ ๑)** โจทก์ที่ ๒..... โจทก์ที่ ๓....พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ **จำเลยให้การว่า**โจทก์กับพวกกระทำผิดร้ายแรง โจทก์ไม่ได้ทำงานเกินเวลา ค่าเที่ยวการขับรถเหมาจ่าย ค่าขับรถด้วยความปลอดภัยเหมาจ่าย และค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันเหมาจ่าย ไม่ใช่ค่าจ้าง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่า **ค่าเที่ยวการขับรถ และค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมัน เป็นการจ่ายตอบแทนการทำงาน จึงเป็นค่าจ้าง** พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งสามพร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์ทั้งสามและจำเลยอุทธรณ์

ประเด็น “ค่าขับรถด้วยความปลอดภัย” ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า เมื่อการจ่ายค่าขับรถด้วยความปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุเหมาจ่ายให้เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท **มีหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อจูงใจให้โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันจะต้องขับรถด้วยความ**

ระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ จึงจะได้รับเงินดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน หากเกิดอุบัติเหตุโดยเป็นความผิดของโจทก์ทั้งสามก็จะไม่ได้รับเงินดังกล่าว เงินค่าขับรถด้วยความปลอดภัยที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งสามจึงมิใช่เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ อันจะถือว่าเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ที่จะต้องนำไปรวมเป็นค่าจ้างในการคำนวณจ่ายค่าชดเชย

ประเด็นค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การขนส่งน้ำมันต้องทำต่อเนื่องไป ทั้งการรอคิวรับงานใช้เวลา ๒ – ๔ ชั่วโมง ต้องเอารถไปตรวจสภาพก่อนแล้วรอรับใบระบุชนิดน้ำมัน ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องไปขอรับเอกสารพร้อมซีลล็อกฝาถังน้ำมัน แล้วนำรถไปเข้าคิวบรรจุน้ำมันลงถังใช้เวลาอีก ๒ ชั่วโมง ขับรถบรรทุกน้ำมันไปส่งให้ลูกค้า เวลาในการขับรถขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จะไปส่งน้ำมัน เสร็จแล้วต้องขับรถกลับมาที่ทำการจำเลยเพื่อรอเติมน้ำมันและรอรับงานเที่ยวต่อไป เห็นว่า งานที่โจทก์ทั้งสามต้องปฏิบัติคือ **“การขับรถบรรทุกน้ำมัน”** ไปส่งให้แก่ลูกค้าของจำเลย ทำงานจันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ **โจทก์ทั้งสามจึงถือเป็น ลูกจ้างของจำเลยในงานขนส่งทางบกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๙) ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อ ๖** มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินเวลาทำงานปกติตามจำนวนเวลาที่โจทก์ทั้งสามทำงานเกินจากวันละ ๗ ชั่วโมง **เพราะเป็นงานเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) โดยต้องคำนวณค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสามปฏิบัติงานให้แก่จำเลย ไม่จำกัดเฉพาะเวลาที่โจทก์ทั้งสามขับรถเท่านั้นแต่หมายความรวมถึง ระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสามเดินทางไปที่ทำการของจำเลยเพื่อพักรองานและระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสามต้องดำเนินการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขับรถไปส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้า** โดยถือเกณฑ์คำนวณค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติเฉลี่ยจากค่าเที่ยวการขับรถและค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมัน รวมกับค่าจ้างพื้นฐาน ได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละหรือชั่วโมงละเท่าใด แล้วนำค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงนั้นมาคำนวณค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป แต่จำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินคำขอ โดยพิจารณาพยานหลักฐานจากเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานตามมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ ด้วย **ฉะนั้น** ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า **ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสามทำงานเกินเวลาปกติในวันใดและเป็นวันละ ๑๐ ชั่วโมง ได้อย่างไร** กรณีจึงไม่อาจกำหนดให้จำเลยจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติได้นั้น **ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ กรณีจึงต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและพิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติ โดยถือเกณฑ์ดังที่ได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วพิพากษาคดีใหม่**

ประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เห็นว่า โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ทราบว่าข้อเรียกร้องเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงินค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันยุติไปแล้ว โดยจำเลยตกลงนำวิธีการจ่ายเงินค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันในรูปแบบเดิมกลับมาใช้ตามที่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒

กับพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันของจำเลยเคยยื่นข้อเรียกร้องแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะยื่นข้อเรียกร้องข้อนี้อีก แม้โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ กับพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันของจำเลยยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงินค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันรวมมากับข้อเรียกร้องข้ออื่นต่อจำเลยอีก แต่การยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถบรรทุกน้ำมันของโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ จึงรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ กระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จึงนำเหตุดังกล่าวมาเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ไม่ได้ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และ ๒ โดยไม่มีเหตุอันควร จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

การที่โจทก์ที่ ๓ ไม่มาขับรถบรรทุกน้ำมันในวันที่ได้รับมอบหมาย โดยอ้างว่าโทรศัพท์ขอลากิจจากหัวหน้างาน แต่เมื่อหัวหน้างานไม่อนุญาตให้โจทก์ที่ ๓ ลากิจ และโจทก์ที่ ๓ ไม่มาทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จนเป็นเหตุให้จำเลยต้องถูกลูกค้าแจ้งเตือนการให้บริการ โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ที่ ๓ ลาหยุดงานโดยมีเหตุอันสมควร และโจทก์ที่ ๓ ลาหยุดงานถูกต้องตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ดังนั้น การที่โจทก์ที่ ๓ ไม่มาขับรถตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แสดงถึงความไม่รับผิดชอบในการทำงานของโจทก์ที่ ๓ จึงเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๓ ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และ ๒ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ถือว่าจำเลยบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีผลเป็นการเลิกสัญญาเมื่อถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปคือวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองให้มีผลวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างที่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ผู้เป็นลูกจ้างมีสิทธิได้รับหากอยู่ทำงานจนถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๒ วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง

พิพากษาแก้เป็น ให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ ที่ ๑ และที่ ๒ โดยให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณากำหนดค่าเสียหาย ให้ฟังข้อเท็จจริงและพิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติแก่โจทก์ทั้งสามตามนัยที่วินิจฉัยข้างต้น หากศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่าข้อเท็จจริงจะเป็นผลให้คำพิพากษาเปลี่ยนแปลงก็ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๓๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๗๑๒/๒๕๖๒ (พนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง การที่นายจ้างจัดให้มีการประชุมลูกจ้างทุกวันอังคารและวันพุธของทุกสัปดาห์นอกเวลาทำงานปกติ เพื่อทำความเข้าในงาน อบรมให้ความรู้ลูกจ้าง จึงเป็นการประชุมเพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย มิใช่เรื่องทำไปเพื่อประโยชน์แก่นายจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว การเข้ารวมประชุมดังกล่าวจึงมิใช่ “การทำงานให้แก่นายจ้างนอกเวลาทำงานปกติ” อันจะถือเป็นการทำงานล่วงเวลา

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าล่วงเวลาจำนวน ๒๗,๒๒๑.๒๕ บาท ให้แก่นางสาว A ลูกจ้าง โจทก์ไม่เห็นด้วย กล่าวคือ โจทก์ประกอบธุรกิจให้เช่ารถทุกประเภทพร้อมบริการพนักงานขับรถ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ โจทก์รับนางสาว A เป็นลูกจ้างให้ทำงานตำแหน่งพนักงานการเงิน ต่อมาวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๑ ขาดงานโดยละทิ้งหน้าที่การงานไป แล้วไปยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๒ พนักงานตรวจแรงงานเรียกร้องค่าล่วงเวลา โจทก์ไม่เคยอนุมัติให้นางสาว A ทำงานล่วงเวลา และนางสาว A ไม่เคยทำงานล่วงเวลาให้แก่โจทก์ ขอให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าว จำเลยที่ ๒ พนักงานตรวจแรงงานให้การว่า โจทก์กำหนดให้มีการประชุมลูกจ้างรวมทั้งนางสาว A ทุกวันอังคารและวันพุธหลังเลิกงาน โดยวันอังคารเป็นการประชุมเพื่อความเข้าใจในการทำงานและอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้าง วันพุธเป็นการประชุมฝ่ายการเงินและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไปใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ระดับหัวหน้างานประมาณ ๑ ชั่วโมง การประชุมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของโจทก์ จึงถือได้ว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา โจทก์จึงต้องจ่ายค่าล่วงเวลาแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ บัญญัติว่า “ค่าล่วงเวลา หมายความว่า “เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน” และมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป” กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ หมวดที่ ๖ ระบุว่า “การทำงานล่วงเวลา หรือการทำงานในวันหยุดของพนักงานทุกครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามลำดับก่อน และเมื่อกรรมการผู้จัดการได้พิจารณาแล้วอนุมัติพนักงานจึงจะสามารถทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้” จากบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของโจทก์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ค่าล่วงเวลาจะต้องเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน การที่โจทก์จัดให้มีการประชุมลูกจ้างทุกวันอังคารและวันพุธของทุกสัปดาห์นอกเวลาทำงานปกติ เพื่อทำความเข้าในงาน อบรมให้ความรู้ลูกจ้าง และเป็นวิธีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร เป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เพิ่มพูนความรู้แก่ลูกจ้าง จึงเป็นการประชุมเพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย มิใช่เรื่องทำไปเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว การเข้ารวมประชุมดังกล่าวจึงมิใช่ “การทำงานให้แก่

นายจ้างนอกเวลาทำงานปกติ” อันจะถือเป็นการทำงานล่วงเวลา นอกจากนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์เคยยินยอมให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยมิต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานก่อนตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบ ข้อบังคับแก่โจทก์ อันจะพอถือเป็นปริยายได้ว่ามีการตกลงให้นางสาว A ทำงานล่วงเวลาโดยมิต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน ประกอบกับรับฟังข้อเท็จจริงจากการนำสืบได้ว่า การประชุมพนักงานในทุกวันอังคารและวันพุธหลังเลิกงานนั้น พนักงานจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ได้ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๒ จึงชอบแล้ว พิพากษายืน

๔๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๒๕/๒๕๖๒

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล ได้ลงลายมือในบันทึกและใบเสร็จรับเงินที่จัดทำเป็น “ภาษาอังกฤษ” ว่าจะไม่เรียกร้องอ้างสิทธิใดๆ อีก แต่ลูกจ้างได้เขียนข้อความตอนท้ายบันทึกเป็นภาษาไทยเพิ่มเติมว่า “ใช้สำหรับรับเงินเดือนที่เหลือเท่านั้น” จึงมิได้มีความหมายรวมถึงว่าลูกจ้างสละสิทธิในการฟ้องเรียกเงินอื่นใดอีก ลูกจ้างจึงมีสิทธิฟ้องเรียกสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องพัก วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๗,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน ต่อมาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำเลยแจ้งโจทก์ว่าไม่ผ่านทดลองงานและเลิกจ้างโจทก์ทันที ขอบังคับให้จำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๗,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย **จำเลยให้การว่า** โจทก์ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ขาดความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา การทำงานของโจทก์มีข้อผิดพลาด จำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาทดลองงาน ต่อมาโจทก์ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงาน**โดยลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินระบุชำระเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตามกฎหมายแล้ว และไม่มีข้อเรียกร้องอ้างสิทธิใด ๆ กับจำเลยอันเนื่องมาจากการทำงาน**

ศาลแรงงานภาค ๘ พิจารณาแล้ว เห็นว่า โจทก์ลงลายมือในบันทึกและใบเสร็จรับเงินที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษว่าโจทก์จะไม่เรียกร้องอ้างสิทธิใดๆ อีก ทั้งนี้โจทก์ได้เขียนข้อความตอนท้ายบันทึกเป็นภาษาไทยเพิ่มเติมว่าใช้สำหรับรับเงินเดือนที่เหลือเท่านั้น **โจทก์ลงลายมือชื่อโดยไม่เข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ เพราะหากทราบก็คงจะไม่เขียนข้อความภาษาไทยกำกับไว้ ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันโจทก์** พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง <u>โจทก์ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา</u>

ศาลฎีกา เห็นว่า แม้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจะยืนยันถึงเจตนาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อระงับสิทธิเรียกร้องต่าง ๆ ของลูกจ้างว่าหมายความถึงสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าด้วย **แต่กรณีจะฟังว่าลูกจ้างมีเจตนาระงับสิทธิของตนตรงตามเจตนารมณ์ของการบันทึกข้อตกลงหรือไม่ จะต้องคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดีและเหตุปัจจัยอื่นประกอบด้วย** เมื่อขณะถูกเลิกจ้างโจทก์มีอายุ ๓๐ ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลซึ่งถือเป็นตำแหน่งสำคัญ **ย่อมต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี เมื่อถูกเลิกจ้างแล้ว ลูกจ้างพึงจะเรียกร้องสิทธิใดบ้าง เพียงใด** การที่โจทก์ยินยอมลงลายมือชื่อรับเงินเดือนโดยได้จดบันทึกข้อความเป็นภาษาไทยในบันทึกเพิ่มเติมว่าใช้สำหรับรับเงินเดือนที่เหลือ ๔๙,๖๗๙.๒๕ บาทเท่านั้น **ถ้อยคำดังกล่าวของโจทก์ย่อมแสดงถึงการยืนยันและยอมรับเงินจำนวนดังกล่าว**ในฐานะเงินเดือนซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับเพราะได้ทำงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ แก่จำเลยแล้ว **มิได้มีความหมายรวมถึงว่าโจทก์ตกลงสละสิทธิในการฟ้องคดีต่อจำเลยในเงินอื่นใดอีก** โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเรียกสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๘

๔๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๘๖๓/๒๕๖๒ (พนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงลูกจ้างแจ้งว่าไม่ต่อสัญญาจ้างอีกต่อไป เมื่อสัญญาครบกำหนด ถือเป็นการบอกเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสองแล้ว , เมื่อนายจ้างประกอบกิจการโรงแรม งานที่จ้างให้ลูกจ้างทำคือตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประเมินผลข้อมูลทรัพย์สิน กำหนดอัตราห้องพักของโรงแรม ฯลฯ จึงเป็นงานปกติธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีที่พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยให้แก่นางสาว A ลูกจ้าง จำนวน ๕๔๗,๖๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์เห็นว่าคำสั่งของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก โจทก์ประกอบกิจการโรงแรม โจทก์ทำสัญญาจ้างนางสาว A ลูกจ้าง ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประมวลผลข้อมูลทรัพย์สินนั้น มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนเป็นเวลา ๑ ปี ตำแหน่งของลูกจ้างเป็นการกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะไม่ได้เป็นกิจการโดยตรงในการประกอบกิจการโรงแรมรีสอร์ทและห้องชุดตามวัตถุประสงค์ของกิจการของโจทก์ และนางสาว A กระทำการทุจริตและละทิ้งหน้าที่ ภ วันทำงานติดต่อกัน ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลย จำเลยให้การว่า เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างแล้ว โจทก์ยังคงทำสัญญาจ้างอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีรวม ๔ ปี อีกทั้งลักษณะงานที่จ้างนางสาว A ทำ ไม่ต้องด้วยมาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ ที่โจทก์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย คำสั่งของจำเลยจึงชอบแล้ว

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า โจทก์มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งนางสาว A ว่าสัญญาจ้างฉบับปัจจุบันของท่านกับโรงแรมที่จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น ไม่ได้รับการต่อสัญญาอีก บริษัทขอบคุณที่ท่านปฏิบัติงานกับเรามาตลอด ๔ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อนายจ้างเลิกจ้างโดยอ้างเหตุว่าลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่และละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันติดต่อกัน ตามสาเหตุที่ระบุภายหลัง เมื่อโจทก์ไม่ได้บอกเหตุผลในขณะเลิกจ้างด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นหนังสือบอกเลิก

สัญญาจ้าง โจทก์ย่อมไม่อาจยกขึ้นเป็นข้ออ้างได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคท้าย นอกจากนี้อาการเมื่อยล้าของลูกจ้างนั้น โจทก์ไม่ได้สอบถามไปที่แพทย์เจ้าของคนไข้ของลูกจ้าง ประกอบกับใบรับรองแพทย์ระบุว่าลูกจ้างตั้งครรภ์ ๑๑ สัปดาห์ แสดงว่าอาการเหนื่อยล้าตามใบรับรองแพทย์อาจเกิดจากลูกจ้างมีครรภ์ก็เป็นได้ ฟังไม่ได้ว่าลูกจ้างไม่ได้ป่วยจริง จึงฟังไม่ได้ว่าลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่และละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกัน และลักษณะงานที่นายจ้างได้จ้างให้ลูกจ้างทำเป็นงานปกติอันเป็นธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง ไม่ใช่การจ้างงานในโครงการเฉพาะ งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว หรืองานที่เป็นไปตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลย พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง “การเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด...” ดังนั้น แม้ว่านายจ้างจะไม่ได้บอกเลิกจ้าง การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ต่อสัญญาจ้างกับลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างครบกำหนด ซึ่งมีผลทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุด ก็ถือเป็นการเลิกจ้างโดยผลของกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรานี้ เมื่อพิจารณาสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับลูกจ้าง ฉบับที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ก่อนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ โจทก์มีหนังสือแจ้งลูกจ้างว่าจะไม่ต่อสัญญาจ้างอีกต่อไป เมื่อโจทก์ไม่ยินยอมต่อสัญญาจ้างฉบับดังกล่าว สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลง และสัญญาดังกล่าวไม่ใช่สัญญาจ้างซึ่งมีลักษณะพิเศษตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพราะได้ความว่าโจทก์จ้างนางสาว A ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประเมินผลข้อมูลและทรัพย์สิน ทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าห้องพักของโรงแรมในเครือและรวบรวมข้อมูลอัตราห้องพักในเครือของโจทก์ในอดีต เก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อติดต่อกับฝ่ายสารสนเทศ...ลักษณะงานของลูกจ้างดังกล่าว เป็นงานปกติของธุรกิจหรือการค้าของโจทก์ไม่เข้าข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ จึงถือได้ว่า โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. -๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง พิพากษายืน

๔๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๙๖๕ – ๓๐๑๙/๒๕๖๒ (วิ.ศาล)

เรื่อง โจทก์มีเวลาเพียงพอและชอบที่จะคัดสำเนาคำพิพากษาเสียแต่เนิ่น ๆ แต่กลับไม่รีบดำเนินการ จึงเป็นความบกพร่องของโจทก์เอง ถือไม่ได้ว่าคดีมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลจะพึงขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์กับพวกอีกเป็นครั้งที่ ๒

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๕๕ คน ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ รับโจทก์กับพวกเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมและได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเดิม จ่ายค่าเสียหายนับแต่วันเลิกจ้างถึงวันรับกลับ หากไม่สามารถรับกลับเข้าทำงานตามเดิมได้ให้จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม กับจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์กับพวกยื่นคำร้องขอขยายเวลาอุทธรณ์ ๖๐ วัน อ้างว่ายังไม่ได้รับคำพิพากษา ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่า คำพิพากษาเสร็จแล้ว อนุญาตถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ต่อมาวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลา

อุทธรณ์อีก ๓๐ วัน อ้างว่าเพิ่งได้รับคำพิพากษา ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่าเป็นความบกพร่องของโจทก์เอง จึงไม่มีเหตุอันควรอนุญาต ยกคำร้อง โจทก์กับพวกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ บัญญัติให้ศาลแรงงานมีอำนาจย่นหรือขยายได้ตามความเป็นจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมอันเป็นกรรีที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจศาลแรงงานในการย่นหรือขยายระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓ ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๑ ได้ และมาตรา ๒๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าจะต้องมีพฤติการณ์พิเศษเช่นที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๓ ไม่ เมื่อข้อเท็จจริงยุติตามคำสั่งของศาลแรงงานภาค ๒ ว่าคำพิพากษาเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่วันอ่านคำพิพากษาวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และศาลแรงงานภาค ๒ ได้อนุญาตให้ขยายเวลาอุทธรณ์มาครั้งหนึ่งแล้วถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โจทก์กับพวกจึงมีเวลาเพียงพอและชอบที่จะคัดสำเนาคำพิพากษาเสียแต่เนิ่น ๆ การที่โจทก์กับพวกไม่รีบดำเนินการแต่กลับยื่นคำร้องขอคัดสำเนาคำพิพากษาพร้อมยื่นคำร้องขอขยายเวลาอุทธรณ์อีก จึงเป็นความบกพร่องของโจทก์กับพวกเอง ถือไม่ได้ว่าคดีมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลแรงงานภาค ๒ จะพึงขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์กับพวกอีกเป็นครั้งที่ ๒ พิพากษายืน

๔๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๐๒๐ – ๓๐๒๑/๒๕๖๒

เรื่อง ค่าเที่ยวการขับรถเหมาจ่าย และค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันเหมาจ่าย เป็นค่าจ้าง แต่ “ค่าขับรถด้วยความปลอดภัย” มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจ่ายเงินเพื่อจูงใจ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง , ลูกจ้างในงาน “ขับรถบรรทุกน้ำมัน” มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติ โดยต้องคำนวณค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ไม่จำกัดเฉพาะเวลาที่ขับรถเท่านั้น แต่หมายความรวมถึง ระยะเวลาที่ลูกจ้างเดินทางไปที่ทำการเพื่อพักรองานและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขับรถไปส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้า

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน โจทก์ที่ ๑ ค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท และโจทก์ที่ ๒ ค่าจ้างเดือนละ ๙,๒๕๐ บาท ค่าเที่ยวการขับรถเหมาจ่าย ๙,๕๐๐ บาท ค่าขับรถด้วยความปลอดภัยเหมาจ่าย ๓,๐๐๐ บาท ค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันเหมาจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ ๓๑,๕๐๐ บาท และ ๓๑,๗๕๐ บาท ตามลำดับ โจทก์ทั้งสองทำงานเกินเวลาทำงานทุกวัน วันละ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ต่อมาวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๓โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าทำงานล่วงเวลา พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ **จำเลยให้การว่า**โจทก์กับพวกกระทำผิดร้ายแรง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าทำงานเกินเวลา ค่าเที่ยวการขับรถเหมาจ่าย ค่าขับรถด้วยความปลอดภัยเหมาจ่าย และค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมันเหมาจ่าย ไม่ใช่ค่าจ้าง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของโจทก์ทั้งสองไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง ข้อเท็จจริงไม่อาจกำหนดค่าทำงานเกินเวลาปกติของโจทก์ทั้งสองได้ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์ทั้งสองและจำเลยอุทธรณ์

ประเด็น "ค่าขับรถด้วยความปลอดภัย" ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า เมื่อการจ่ายค่าขับรถด้วยความปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุเหมาจ่ายให้เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท **มีหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินดังกล่าวเพื่อจูงใจให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันจะต้องขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ** จึงจะได้รับเงินดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน หากเกิดอุบัติเหตุโดยเป็นความผิดของโจทก์ทั้งสองก็จะไม่ได้รับเงินดังกล่าว เงินค่าขับรถด้วยความปลอดภัยที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งสองจึงมิใช่เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ จึงไม่เป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

ประเด็นค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การขนส่งน้ำมันต้องทำต่อเนื่องไป ทั้งการรอคิวรับงานใช้เวลา ๒ – ๔ ชั่วโมง ต้องเอารถไปตรวจสภาพก่อนแล้วรอรับใบระบุชนิดน้ำมัน ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องไปขอรับเอกสารพร้อมซีลล็อกฝาถังน้ำมัน แล้วนำรถไปเข้าคิวบรรจุน้ำมันลงถังใช้เวลาอีก ๒ ชั่วโมง ขับรถบรรทุกน้ำมันไปส่งให้ลูกค้า เวลาในการขับรถขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จะไปส่งน้ำมัน เสร็จแล้วต้องขับรถกลับมาที่ทำการจำเลยเพื่อรอเติมน้ำมันและรอรับงานเที่ยวต่อไป เห็นว่า งานที่โจทก์ทั้งสามต้องปฏิบัติคือ **"การขับรถบรรทุกน้ำมัน"** ไปส่งให้แก่ลูกค้าของจำเลย ทำงานจันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ **โจทก์ทั้งสองจึงถือเป็น ลูกจ้างของจำเลยในงานขนส่งทางบกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๙) ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อ ๖** มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินเวลาทำงานปกติตามจำนวนเวลาที่โจทก์ทั้งสามทำงานเกินจากวันละ ๗ ชั่วโมง **เพราะเป็นงานเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) โดยต้องคำนวณค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสามปฏิบัติงานให้แก่จำเลย ไม่จำกัดเฉพาะเวลาที่โจทก์ทั้งสามขับรถเท่านั้นแต่หมายความรวมถึง ระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสามเดินทางไปที่ทำการของจำเลยเพื่อพักรองานและระยะเวลาที่โจทก์ทั้งสามต้องดำเนินการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขับรถไปส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้า** โดยถือเกณฑ์คำนวณค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติเฉลี่ยจากค่าเที่ยวการขับรถและค่าขับรถลักษณะประหยัดน้ำมัน รวมกับค่าจ้างพื้นฐาน ได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละหรือชั่วโมงละเท่าใด แล้วนำค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงนั้นมาคำนวณค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาปกติพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป แต่จำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินคำขอ โดยพิจารณาพยานหลักฐานจากเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานตามมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ ด้วย **ดังนั้น** ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า **โจทก์ทั้งสองไม่ได้ทำงานขับรถไปส่งน้ำมันให้แก่ลูกค้าทุกวันและการขับรถไปส่งน้ำมันยังมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไม่แน่นอนจึงไม่อาจกำหนดให้จำเลยจ่ายค่าทำงานเกินเวลาปกติได้นั้น ศาล**

อุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย **กรณีจึงต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและพิจารณากำหนดจำนวนค่าทำงานเกินเวลาปกติ โดยถือเกณฑ์ดังที่ได้วินิจฉัยข้างต้น แล้วพิพากษาคดีใหม่**

พิพากษาแก้เป็น ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ในปัญหาว่าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับค่าทำงานเกินเวลาปกติหรือไม่ โดยให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและพิพากษาในปัญหานี้ใหม่ต่อไปตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๔๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๐๒๕/๒๕๖๒

เรื่อง เงิน MBO และ MIB มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ลูกจ้างก์เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบตามเป้าหมายที่วางไว้และการจ่ายเงินดังกล่าวในแต่ละเดือนก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง เงิน MBO และ MIB จึงไม่ใช่ค่าจ้างที่จะต้องนำมาคำนวณค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ บริษัท A จำกัด จ้างโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ต่อมาโอนโจทก์ไปเป็นลูกจ้างของบริษัทต่างๆ โดยนับอายุงานต่อเนื่อง จนปี ๒๕๕๕ โอนมาเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ค่าจ้างเดือนละ ๑๕๘,๐๐๐ บาท ค่าต่างจังหวัดเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท เงินตอบแทนการทำงานตามผลงานที่ทำได้จริงรายเดือน (MBO) เดือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท เงินตอบแทนการทำงานตามผลงาน (MIB) เดือนละ ๗๘,๑๐๐ บาท รวมเป็นค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๒๘๓,๑๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่นำเงิน MBO และ MIB มาคำนวณ และเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๙๕๑,๐๐๑ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๙๕,๑๐๐ บาท ที่ขาดพร้อมดอกเบี้ย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า เงิน MBO และ MIB ไม่ใช่ค่าจ้าง โจทก์มีผลงานที่ไม่อาจยอมรับได้เนื่องจากผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่มีผลงานการบริหารงาน

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า เงิน MBO และ MIB มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้โจทก์เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบตามเป้าหมายที่วางไว้และการจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ในแต่ละเดือนก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของโจทก์ เงิน MBO และ MIB จึงมิใช่เงินที่จำเลยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติหรือจ่ายให้ตามผลงานที่โจทก์ทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน จึงไม่ใช่ค่าจ้าง พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒,๒๕๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าเงิน MBO และ MIB ไม่ถือเป็นเงินจูงใจ จึงล้วนเป็นอุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในข้อกฎหมายว่าเงิน MBO และ MIB เป็นค่าจ้างหรือไม่ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

(เดิม) ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย อนึ่งคดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินนับถัดจากวันฟ้อง โดยระบุวันฟ้องวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่ปรากฏว่าโจทก์ฟ้องวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศาลฎีกาจึงเห็นควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๔๕. คำสั่งศาลฎีกาที่ ครพ.ร.๔๒๕๒/๒๕๖๒

เรื่อง ศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ฎีกา

คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกา พร้อมฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำสั่งยกคำร้องโดยยืนตามคำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ คำสั่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจึงเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา –๓๖ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ ศาลฎีกาไม่อาจอนุญาตให้ฎีกาได้ จึงมีคำสั่งยกคำร้องขออนุญาตฎีกา และไม่รับฎีกาของโจทก์

๔๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๕๔๗ – ๔๕๔๘/๒๕๖๒

เรื่อง โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ เป็นลูกจ้างของจำเลย โจทก์ที่ ๒ เป็นภริยาโจทก์ที่ ๑ ตำแหน่งฝ่ายจัดซื้อ โจทก์ที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของบริษัทโดยจัดส่งใบจัดซื้อให้โจทก์ที่ ๑ ซึ่งเป็นสามีสั่งซื้อมีดกลึงจากบริษัท เอ แต่ไม่มีสินค้าเข้ามาและรับเช็คไป ๑๗ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๕,๑๓๗,๒๘๓ บาท อันเป็นการทุจริต การกระทำของโจทก์ที่ ๒ แม้จะเกิดจากการทุจริตของผู้อื่นก็ตาม แต่ก็เป็นการฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกรณีร้ายแรง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ (กรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ ๑) ตำแหน่งสุดท้ายเป็น Assistant Engineer ค่าจ้างสุดท้ายรวมค่าครองชีพ ค่ารถ เดือนละ ๒๘,๕๗๐ บาท โจทก์ที่ ๒ เข้าทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายรวมค่าครองชีพ ค่ารถ เดือนละ ๓๕,๘๗๐ บาท ต่อมาวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ โดยโจทก์ทั้งสองไม่มีความผิดขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ ซึ่งเป็นภริยาของโจทก์ที่ ๑ ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท เจ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายมีดกลึงให้แก่จำเลยที่ ๑ ถือเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และโจทก์ที่ ๑ ยังประพฤติตนไม่เหมาะสมหลายประการ

ทุจริตต่อหน้าที่ ทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๑ จึงเลิกจ้าง และขอให้บังคับโจทก์ทั้งสองชดใช้ค่าเสียหาย ๕,๑๔๐,๖๑๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของโจทก์ที่ ๑ เป็นทุจริตต่อหน้าที่ สั่งซื้อสินค้าโดยไม่มีสินค้าส่งเข้ามาและรับเงินตามเช็คไป โจทก์ที่ ๒ เป็นภริยาโจทก์ที่ ๑ ทำงานแผนกจัดซื้อ แต่กลับส่งใบจัดซื้อจากบริษัท เอ ไปให้แก่โจทก์ที่ ๑ โดยไม่จัดส่งไปตามระเบียบ พฤติการณ์เป็นการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง ให้โจทก์ที่ ๑ ชำระเงิน ๕,๑๓๗,๒๘๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ ๑ ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ประเด็นว่าโจทก์ที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดกับโจทก์ที่ ๑ หรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า จำเลยที่ ๑ มีการสั่งซื้อมีดกลึงจากบริษัท เอ โดยผ่านการดำเนินการของโจทก์ที่ ๑ ซึ่งเป็นสามีของโจทก์ที่ ๒ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า โจทก์ที่ ๒ จงใจปล่อยให้โจทก์ที่ ๑ เป็นผู้ติดต่อกับบริษัท เอ ถึง ๑๗ ครั้ง ทั้งที่จริงแล้วจะต้องเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่ ๒ หากโจทก์ที่ ๒ ทำหน้าที่ในการจัดซื้อตามปกติโจทก์ที่ ๒ ย่อมทราบถึงการทุจริตดังกล่าว โจทก์ที่ ๑ เป็นผู้รับสินค้ามีดกลึงดังกล่าวเข้ามาในโรงงานและมารับเช็คแทนบริษัท เอ ด้วยตนเองทุกครั้ง รวมเป็นเงิน ๕,๑๔๐,๖๑๖ บาท เมื่อตรวจสอบจากฝ่ายผลิตแล้วพบว่าไม่มีสินค้ามีดกลึงเข้ามาในการผลิต เมื่อสอบสวนแล้วโจทก์ที่ ๑ ไม่สามารถชี้แจงได้ว่ามีดกลึงเข้ามาอย่างไรและส่งมอบให้พนักงานคนใด โจทก์ที่ ๑ จึงต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ ๑ ส่วนโจทก์ที่ ๒ นั้นจะต้องรับผิดตามฟ้องแย้งหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาว่าโจทก์ที่ ๒ มีการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายหรือไม่ เพียงใด เมื่อได้ความว่าโจทก์ที่ ๒ เพียงแต่เป็นผู้ส่งในสั่งซื้อไปให้แก่โจทก์ที่ ๑ เท่านั้น ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ก่อนและหลังจากนั้นไม่ปรากฏว่าโจทก์ที่ ๒ มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยประการใด แม้โจทก์ที่ ๒ จะเป็นภริยาโจทก์ที่ ๑ ก็ยังไม่เป็นการเพียงพอที่จะให้โจทก์ที่ ๒ ร่วมรับผิดกับโจทก์ที่ ๑ ได้ นอกจากนั้นความเสียหายที่จำเลยที่ ๑ ได้รับที่ต้องจ่ายเงินไปแต่ไม่ได้รับสินค้าเข้ามาใช้ ยังมีขั้นตอนที่ต้องผ่านการดำเนินการและตรวจสอบจากบุคคลอีกหลายฝ่าย ลำพังแต่การส่งใบสั่งซื้อสินค้าให้โจทก์ที่ ๑ โดยไม่ทำตามระเบียบยังไม่เพียงพอที่ระรับฟังว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตเช่นในกรณีนี้ได้ เพราะแม้โจทก์ที่ ๒ จะจัดส่งใบสั่งซื้อไปยังบริษัท เอ โดยตรง การทุจริตก็อาจเกิดขึ้นได้อยู่ดี กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ที่ ๒ เอื้อประโยชน์ให้แก่โจทก์ที่ ๑ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์อันมีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม การที่โจทก์ที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนที่จำเลยที่ ๑ วางไว้เพื่อให้มีการตรวจสอบกันได้ในแต่ละแผนก แม้การไม่นำสินค้าเข้ามาจะเกิดจากการทุจริตของผู้อื่นก็ตาม แต่การไม่ปฏิบัติตามระเบียบก็ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้มีสินค้าสูญหายได้ง่ายขึ้น การที่โจทก์ที่ ๒ ไม่นำพาต่อระเบียบอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมถึง ๑๗ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๕,๑๔๐,๖๑๖ บาท ทำให้การบริหารจัดการงานของนายจ้างไม่สามารถดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลได้ แม้จะไม่ปรากฏว่าได้ร่วมกับโจทก์ที่ ๑ กระทำทุจริต แต่ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกรณีร้ายแรง จำเลยที่ ๑ จึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง (๔) ไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

๔๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๘๐/๒๕๖๒ (งานรักษาความปลอดภัย)

เรื่อง ลูกจ้างซึ่งทำงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ตามกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำเลยทั้งสามจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างวันละ ๓๗๐ บาท โจทก์ทำงานโดยไม่มีวันหยุดและทำงานเกินกว่าวันละ ๘ ชั่วโมงต่อวัน โดยจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างส่วนที่เกินให้ ต่อมามีการปรับย้ายโจทก์ไปทำงานที่หมู่บ้านของจำเลยที่ ๓ โดย**โจทก์ได้รับค่าจ้างอัตราวันละ ๓๕๐ บาท มีการทำงาน ๑๒ ชั่วโมงต่อวันโดยไม่มีวันหยุด** โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาอัตรา ๑.๕ เท่า ในระหว่างการทำงานจำเลยที่ ๑ ได้หักค่าจ้างโจทก์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินคืน ได้แก่ ค่าอุปกรณ์ (ชุดทำงาน) ค่าประกัน ค่าปรับกรณีไม่ลาออกตามระเบียบ และจำเลยไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต่อมาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จำเลยทั้งสามได้สั่งให้โจทก์หยุดงานและไม่ให้ทำงาน ซึ่งโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยทั้งสามชะค่าจ้าง ๑๔,๖๕๐ บาท ค่าล่วงเวลา ๓๑,๕๗๕ บาท ค่าทำงานในวันหยุด ๗,๕๒๒ บาท ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ๑๐,๑๕๕ บาท ค่าชดเชย ๑๐,๕๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๗,๑๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ให้จำเลยทั้งสามจ่ายเงินสมทบแก่กองทุนประกันสังคม และให้จำเลยออกใบผ่านงานแก่โจทก์ **จำเลยที่ ๑ ให้การว่า** ระหว่างทำงานโจทก์เมาสุราและถอดเสื้อในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับร้ายแรง จำเลยที่ ๑ ว่ากล่าวตักเตือนแล้วจากนั้นโจทก์ไม่มาทำงานอีกเป็นการละทิ้งหน้าที่ จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ขาดนัด

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าทำงานในวันหยุด ๕,๙๕๐ บาท ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ๘,๙๒๕ บาท และค่าล่วงเวลา ๒๗,๓๐๒.๐๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย จ่ายเงิน ๓,๐๐๐ บาท คืนโจทก์ และออกใบสำคัญแสดงระยะเวลาทำงานพร้อมลักษณะงานของโจทก์ คำขออื่นให้ยก ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ (ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นลูกจ้าง) จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ประเด็นค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า “ลูกจ้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่หรือซึ่งนายจ้างให้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๓ แต่ลูกจ้างซึ่งนายจ้างให้ทำงานตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ (๑)...(๙) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” **ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒** ได้กำหนดให้งานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ได้แก่ งานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้าง **จึงหมายความว่าลูกจ้างที่ทำงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สิน...ไม่มี**

สิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ซึ่งวันทำงานนั้นหมายความถึงวันทำงานที่ลูกจ้างได้ทำจริง และตามมาตรา ๖๒ (๒) บัญญัติให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน **ดังนั้น หากลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติก็มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานปกติ แต่ถ้าทำงานล่วงเวลาในวันหยุดก็จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานในวันหยุด คือ ๒ เท่า**

โจทก์เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างวันละ ๓๕๐ บาท **โจทก์ต้องทำงานวันละไม่เกิน ๘ ชั่วโมง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑** จึงเท่ากับว่าโจทก์ได้รับค่าจ้างในวันทำงานตามปกติชั่วโมงละ **๓๕๐ หาร ๘ = ๔๓.๗๕ บาท** โจทก์ทำงานในวันทำงานปกติและในวันหยุดประจำสัปดาห์วันละ ๑๒ ชั่วโมง เท่ากับโจทก์ทำงานล่วงเวลาวันละ ๔ ชั่วโมง โจทก์ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ ๑๐๔ วัน เท่ากับทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ **๑๐๔ x ๔ = ๔๑๖ ชั่วโมง** มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาเป็นเงิน **๔๑๖ x ๔๓.๗๕ = ๑๘,๒๐๐** บาท โจทก์ทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ ๑๗ วัน มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า ๒ เท่า จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดประจำสัปดาห์ **๔ x (๔๓.๗๕ x ๒) x ๑๗ = ๕,๙๕๐** บาท

ประเด็นใบสำคัญการทำงาน เห็นว่า **พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ บัญญัติว่า** “ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างให้ถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่...” ซึ่งมาตรา ๕๘๕ บัญญัติว่า “เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไรและงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร” ที่จำเลยที่ ๑ อ้างในอุทธรณ์ว่า วันเกิดเหตุโจทก์แต่งกายไม่เรียบร้อยจึงถูกผู้รับมอบอำนาจจำเลยที่ ๑ ว่ากล่าวตักเตือน หลังจากนั้นโจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาเกินกว่า ๓ วันทำงานติดต่อกัน จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ ออกใบสำคัญการทำงานนั้น ไม่ใช่เหตุที่จะเป็นข้อยกเว้นให้จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องออกใบสำคัญการทำงานตามมาตรา ๕๘๕ ให้แก่โจทก์แต่อย่างใด ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา ๑๘,๒๐๐ บาท และค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ๕,๙๕๐ บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๔๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๗๖/๒๕๖๒ (กรรมการลูกจ้าง)

เรื่อง ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง ให้สัมภาษณ์โดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่หนังสือพิมพ์ ซึ่งไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ลูกจ้างไม่อาจให้สัมภาษณ์โดยให้ข้อมูลของผู้อื่นอันเป็นเท็จได้ การกระทำของลูกจ้างอาจทำให้บุคคลทั่วไปที่อ่านข้อความดังกล่าวเชื่อว่าเป็นความจริง และอาจส่งผลกระทบต่อความเท็จต่อความเชื่อถือของลูกค้า คู่ค้า จึงเป็นเรื่องร้ายแรงที่ไม่อาจไว้วางใจให้ทำงานร่วมกันต่อไปได้กรณีมีเหตุเพียงพอที่จะอนุญาตให้เลิกจ้างได้นั้น

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ยื่นคำร้องว่า นาย A เป็นลูกจ้างของผู้ร้องในฝ่ายประกอบตู้เย็นและได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้าง ประมาณต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ นาย A **จงใจให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวหนังสือพิมพ์และมีการตีพิมพ์ข้อความลงในหนังสือพิมพ์อันเป็นข้อความที่เป็นความลับทางการค้าและเป็นการให้ข้อมูลเท็จทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย** ด้วยข้อความว่า “....” ซึ่งเป็นความเท็จเพราะคำสั่งซื้อของผู้ร้องไม่ได้ลดลง ๔๐ – ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ผู้ร้องไม่มีแผนที่จะเลิกจ้างพนักงานซับคอนแทร็กต์ออกทั้งหมด ไม่ได้เลิกจ้างพนักงานซับคอนแทร็กต์เนื่องจากปัญหาคำสั่งซื้อสินค้า แต่เป็นการคืนพนักงานตามสัญญาว่าจ้างเหมาแรงงาน ผู้ร้องจึงมีความประสงค์จะขออนุญาตเลิกจ้างนาย A นาย A ยื่นคำคัดค้านว่าคำสัมภาษณ์และการเลิกจ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเป็นความจริง ไม่ใช่ความลับหรือความลับทางการค้า **เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว**

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลของผู้คัดค้านให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าของผู้ร้องลดลง กำลังการผลิตลดลง มีการเลิกจ้างพนักงานรับเหมาค่าแรงในรอบที่ ๒ และมีแผนที่จะเลิกจ้างพนักงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมดดังปรากฏในหนังสือพิมพ์ **เป็นความเท็จ** จึงมีคำสั่งอนุญาตให้เลิกจ้าง นาย A ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ประเด็นอุทธรณ์ว่า การวินิจฉัยของศาลแรงงาน ๒ ไม่เป็นการวินิจฉัยที่ตรงประเด็นแห่งคดี ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ ศาลฎีกาเห็นว่า การที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า การกระทำของผู้คัดค้านอาจทำให้บุคคลทั่วไปที่อ่านข้อความดังกล่าวเชื่อว่าเป็นความจริง และอาจส่งผลกระทบต่อความเท็จต่อความเชื่อถือของลูกค้า คู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีต่อผู้ร้อง **จึงเป็นเรื่องร้ายแรงที่ผู้ร้องไม่อาจไว้วางใจให้ทำงานร่วมกันต่อไปได้กรณีมีเหตุเพียงพอที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้นั้น** พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องบรรยายสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างซึ่งเป็นหลักแห่งข้อหาว่า ผู้คัดค้านให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องที่เป็นความลับของผู้ร้องและเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จกับกระทำการดังกล่าวโดยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ดังนี้ ตามคำร้องจึงมิใช่การกล่าวอ้างว่าผู้คัดค้านฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับฯ แต่เพียงประการเดียวดังอุทธรณ์ของผู้คัดค้านไม่ การวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๒ จึงอยู่ในประเด็นแห่งคดี อุทธรณ์ของผู้คัดค้านข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น

ประเด็นอุทธรณ์ว่าผู้คัดค้านมีสิทธิให้สัมภาษณ์โดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการสหภาพแรงงาน หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อเป็นกรณีสัมภาษณ์โดยให้ข้อมูลของผู้ร้องอันเป็นเท็จแก่หนังสือพิมพ์ **ซึ่งไม่ว่ากรณีใดก็ตาม** ผู้คัดค้านไม่อาจให้สัมภาษณ์โดยให้ข้อมูลของผู้อื่นอันเป็นเท็จได้ และเมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วจึงไม่จำต้องวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านมีสิทธิให้สัมภาษณ์โดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการกระทำโดยมีอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ร้องเอง มิใช่เพื่อประโยชน์ของผู้คัดค้านหรือไม่ แต่อย่างใด **เพราะไม่มีผลให้คำสั่งของศาลแรงงานภาค ๒ เปลี่ยนแปลงไป พิพากษายืน**

๔๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๕๕/๒๕๖๒

เรื่อง ลูกจ้างตบตีกันบริเวณสะพานข้ามคลองเกิดจากเรื่องส่วนตัวเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทกันของคู่กรณี เกิดนอกสถานที่ทำงาน นอกเวลาทำงานและไม่เกี่ยวกับกิจการของนายจ้าง เป็นความผิดไม่ร้ายแรง เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ถือเป็นการจงใจขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง ย่อมทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายในการบริหารงาน เลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และทองคำหนัก ๑ บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเมื่อทำงานครบ ๕ ปี ตามระเบียบพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์กับลูกจ้างของจำเลยทำร้ายร่างกายกัน เป็นความผิดวินัยร้ายแรง ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกา เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาได้ความว่า โจทก์กับนางสาว A ตบตีกันบริเวณสะพานข้ามคลองเกิดจากเรื่องส่วนตัวเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทกันของคู่กรณี นอกจากนั้นการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกันเกิดนอกสถานที่ทำงาน นอกเวลาทำงานและไม่เกี่ยวกับกิจการของจำเลยนายจ้าง แม้โจทก์จะฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลย ข้อ ๕.๖ ที่ห้ามพนักงานต้องไม่ทำร้ายร่างกายทะเลาะวิวาท ก็ไม่ถือว่ากรณีทำร้ายร่างกายกันดังกล่าวเป็นกรณีร้ายแรง เมื่อจำเลยเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ แต่การที่โจทก์กับนางสาว A ทำร้ายร่างกายกันสืบเนื่องมาจากทั้งสองคนเดินชนกันในสถานที่ทำงานของจำเลย หัวหน้างานเรียกทั้งสองมาปรับความเข้าใจกันก่อนเลิกงานแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงยุติในชั้นพิจารณาของศาลแรงงานว่า โจทก์อายุ ๒๙ ปี ส่วนนางสาว A มีอายุ ๒๐ ปี และรูปร่างเล็กกว่าโจทก์ โจทก์ทำร้ายร่างกายนางสาว A ในที่สาธารณะและเกิดความไม่สงบเรียบร้อยแก่ประชาชน การกระทำของโจทก์จึงเป็นการจงใจขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ นอกจากนี้โจทก์ทำร้ายร่างกายนางสาว A อันเป็นความผิดอาญา และหลังเกิดเหตุนางสาว A ไม่กลับไปทำงานอีกเลย การกระทำของโจทก์

ย่อมทำให้จำเลยได้รับความเสียหายในการบริหารงานของจำเลย จำเลยจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกจ้างได้ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๕๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๔๓๕/๒๕๖๒

เรื่อง ลูกจ้างสแกนลายนิ้วมือเข้าทำงานแล้วแต่ไม่อยู่ทำงานให้นายจ้างจบครบ ๘ ชั่วโมง แต่กลับพาพนักงานไปทำงานให้กับนายจ้างอื่นและได้รับค่าจ้างมาแบ่งปันกัน โดยนายจ้างได้จ่ายค่าจ้างให้ด้วยรวมจำนวน ๒๖๓,๕๗๗.๕๐ บาท เมื่อลูกจ้างมิได้ทำงานให้นายจ้างเต็มเวลาการทำงาน ลูกจ้างจึงต้องคืนค่าจ้างในส่วนที่ไม่ได้ทำงานให้แก่นายจ้างจำนวน ๒๖๓,๕๗๗.๕๐ บาท ตามหลักสัญญาต่างตอบแทน

คดีนี้โจทก์ฟ้องซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้างานบำรุงรักษาไฟฟ้าแรงดันต่ำ ค่าจ้างเดือนละ ๕๑,๒๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ ทำงานกับโจทก์จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเกษียณอายุ ในการทำงานนั้นพนักงานจะต้องสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออก เว้นแต่ไปทำงานนอกสถานที่ตามที่โจทก์มอบหมายจะบันทึกเวลาเข้าออกทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยระบบ Photo Stamp เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ โจทก์ตรวจสอบพบว่าจำเลยที่ ๑ กับพวกรวม ๒๗ คน โดยจำเลยที่ ๑ สแกนลายนิ้วมือก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. แต่ไม่อยู่ทำงานให้โจทก์จนครบ ๘ ชั่วโมง แล้วไปทำงานให้จำเลยที่ ๒ และกลับมาสแกนลายนิ้วมือออกจากงานเวลา ๑๗.๐๐ น. ซึ่งเป็นการบันทึกเวลาการทำงานเป็นเท็จ ทำให้จำเลยที่ ๑ ได้ไปซึ่งค่าจ้างโดยไม่ได้ทำงานให้โจทก์ ส่วนจำเลยที่ ๒ ก็มีผลงานและรายได้ เมื่อทำงานเสร็จจำเลยที่ ๑ จะได้ค่าจ้างจากจำเลยที่ ๒ มาจัดสรรและจ่ายพนักงานที่จำเลยที่ ๑ พาไปทำงาน การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงาน และถือว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันทำละเมิดต่อโจทก์ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหาย ๕๒๗,๑๕๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย ระหว่างพิจารณาศาลแรงงานภาค ๒ เพิกถอนคำสั่งที่รับฟ้องจำเลยที่ ๒ เป็นไม่รับฟ้องจำเลยที่ ๒ จำหน่ายคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ ออกจากสารบบความ

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชดใช้เงิน ๒๖๓,๕๗๗.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่าและวินิจฉัยว่า แม้จำเลยที่ ๑ จะพ้นสภาพการเป็นพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุการทำงานก่อนโจทก์ฟ้องคดี แต่สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อจำเลยที่ ๑ สแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาทำงานแต่ไม่ได้ทำงานเต็มเวลาการทำงาน ซึ่งเป็นการบันทึกเวลาอันเป็นเท็จและโจทก์ได้จ่ายค่าจ้างให้จำเลยที่ ๑ ไป ๒๖๓,๕๗๗.๕๐ บาท โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่ได้มอบหมายให้จำเลยที่ ๑ ไปทำงานนอกสถานที่แต่จำเลยที่ ๑ สแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาทำงานอันเป็นเท็จ เมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ทำงานให้โจทก์เต็มเวลาการทำงาน จำเลยที่ ๑ ต้องคืนค่าจ้าง

ในส่วนที่ไม่ได้ทำงานให้โจทก์ ที่จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ในทำนองว่า การไปทำงานนอกสถานที่เป็นการทำงานให้โจทก์ จึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างนั้น อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๕๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๙๘-๖๕๐๘/๒๕๖๒ ***(คดีอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษขึ้นสู่ศาลฎีกา)***

เรื่อง อำนาจฟ้อง : แม้นายจ้างจะออกระเบียบมาใช้บังคับ ทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิเกี่ยวกับเงินบำเหน็จและเงินอื่นๆ ก็ตาม แต่ขณะฟ้องคดีลูกจ้างกับพวกยังไม่ได้มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ หรือลาออกตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์อันจะทำให้เกิดสิทธิในการได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินอื่นใดตามระเบียบฯ จึงเป็นการอ้างมูลฟ้องมาจาก<u>เหตุการณ์ในอนาคตอันเป็นเรื่องไม่แน่นอน</u> ถือว่ายังไม่ถูกโต้แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ <u>จึงไม่มีอำนาจฟ้อง</u>

คดีนี้โจทก์ทั้ง ๑๑ คน ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์จำกัด โจทก์กับพวกเป็นลูกจ้างจำเลย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ จำเลยประกาศใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สิทธิแก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุครบ ๖๐ ปี หรือออกก่อนอายุครบ ๖๐ ปี มีสิทธิที่จะเลือกรับเงินตอบแทนพิเศษ เงินบำเหน็จรายเดือน เงินบำเหน็จตกทอดแก่ทายาทและเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ต่อมาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำเลยประกาศใช้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยกเลิกระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้จ่ายเงินบำเหน็จครั้งเดียวโดยไม่มีการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ เงินบำเหน็จรายเดือน เงินบำเหน็จตกทอดแก่ทายาทและเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างตามระเบียบ**<u>เดิม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์กับพวก การออกระเบียบดังกล่าวจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่โจทก์กับพวก เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย</u> ขอบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยห้ามมิให้จำเลยบังคับใช้ระเบียบสหกรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับโจทก์กับพวก ให้คืนสิทธิตามระเบียบเดิม และให้เพิกถอนระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ <u>จำเลยให้การว่า</u>จำเลยมีความจำเป็นต้องออกระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างแต่จำเลยก็มีอำนาจทำได้เนื่องจากเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่ได้เกิดจากข้อเรียกร้องของลูกจ้าง จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ **<u>และโจทก์กับพวกไม่คัดค้าน โจทก์กับพวกใช้สิทธิไม่สุจริต เป็นการใช้สิทธิในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่มีการโต้แย้งสิทธิ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง</u>**

<u>ศาลแรงงานภาค ๙</u> พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยใช้ระเบียบสหกรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ บังคับใช้แก่โจทก์กับพวก ยกเว้นข้อ ๓ ไม่ให้บังคับใช้ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย **<u>จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา</u>**

ประเด็นอำนาจฟ้อง <u>จำเลยฎีกาว่า ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ออกมาใช้บังคับแม้จะทำให้โจทก์กับพวกเสียสิทธิ แต่โจทก์กับพวกยังไม่ได้เกษียณหรือลาออกแสดงว่ายังไม่ได้ถูกโต้แย้งสิทธิ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง</u> ศาลฎีกาเห็นว่า จากระเบียบดังกล่าว โจทก์กับพวกซึ่งเป็นลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินอื่น ๆต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น มีอายุเวลาทำงาน ๒๕ ปี และมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป แสดงเจตนาลาออกหรือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระเบียบกำหนดไว้และไม่ได้มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ อันจะทำให้เกิดสิทธิในการได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินอื่นใดตามระเบียบดังกล่าว ทั้งก่อนที่จะถึงเวลาที่โจทก์กับพวกเกษียณอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ โดยจำเลยอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบจนทำให้โจทก์กับพวกได้รับเงินหรือสิทธิประโยชน์เท่ากับระเบียบเดิมหรือมากกว่าระเบียบเดิมก็ได้ หรือโจทก์อาจจะกระทำการใดจนสิ้นสิทธิที่จะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินอื่น ๆ ก็เป็นได้ หรือโจทก์กับพวกอาจกระทำการใด ๆ จนสิ้นสิทธิที่จะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินอื่น ๆ ก็เป็นได้ **<u>โจทก์กับพวกต่างอ้างมูลฟ้องมาจากเหตุการณ์ในอนาคตอันเป็นเรื่องไม่แน่นอน โจทก์กับพวกยังไม่ถูกโต้แย้งสิทธิ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕</u>** ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ที่ศาลล่างพิพากษามานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา **<u>พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง</u>**

๕๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๕๓๑/๒๕๖๒

เรื่อง ลูกจ้างธนาคารตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย ได้เสนอขายกองทุนตามความประสงค์ของลูกค้า ไม่ปรากฏว่ามีการทุจริต แม้จะทำการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมแทนลูกค้าเนื่องจากสนิมสนมกัน ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะถือว่าเป็นกรณีร้ายแรง เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ถือว่าเป็นเพียงการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเท่านั้น จำเลยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๒๗ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๐๖,๐๑๐ บาท ค่าครองชีพ ๒,๕๐๐ บาท บำเหน็จพิเศษ ๖๙,๖๐๖ บาท ค่าเช่าบ้าน ๖,๐๐๐ บาท เงินทดแทนคนขับ ๗,๐๐๐ บาท เงินจูงใจเพื่อการขาย RSB ๑๖๒ บาท เงินภาษีที่จำเลยออกให้ ๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๑,๒๗๘ บาท ต่อมาวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิดเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๔๒,๑๕๙ บาท ค่าชดเชย ๒,๐๑๒,๗๘๐ บาท เงินที่จำเลยหักจากโจทก์ไปชดใช้แก่ลูกค้า ๓,๐๔๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑๔,๔๙๒,๐๑๖ บาท เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๑,๑๔๔,๙๐๘ บาท เงินโบนัส ๗,๒๔๖,๐๐๘ บาท เงินบำเหน็จพิเศษ ๗,๖๔๘,๕๖๔ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๔๐,๒๕๔ บาท รวมเป็นเงิน ๓๕,๙๖๖,๖๘๙ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าขณะปฏิบัติงานโจทก์ทำการประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนให้ลูกค้า ๕ ราย โดยลูกค้าไม่ได้มาสาขา ไม่ได้สอบถามความเห็นลูกค้าในแบบคำถามแต่กลับตอบคำถามแทนลูกค้า และสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาซื้อกองทุนไม่ตรงตามความประสงค์ของลูกค้าซึ่งต่อมากองทุนมีมูลค่าลดลง เป็นการฝ่าฝืน

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง ระหว่างพิจารณาโจทก์สละประเด็นเรื่องการเรียกร้องเงินสะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของโจทก์เป็นการกระทำฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่าโจทก์มีเจตนาทุจริต จึงไม่ใช่เรื่องร้ายแรง เป็นเพียงการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตเท่านั้น จำเลยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แต่ต้องวงจ่ายค่าชดเชยและเงินที่จำเลยหักจากโจทก์คืน พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๑,๑๑๐,๑๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และชำระเงิน ๓,๐๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า โจทก์ได้อธิบายการลงทุนในกองทุนให้แก่ลูกค้าตระกูล ท. และพวกจำนวน ๕ รายก่อนว่ากอทุนให้ผลตอบแทนดีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒.๕ – ๓ ต่อปี ลูกค้าทั้งห้าเป็นคนในพื้นที่และเคยซื้อกองทุนเป็นประจำรับทราบการลงทุนเป็นอย่างดีมีความสนิทสนมกับโจทก์ ลูกค้าทั้ง ๕ รายตกลงซื้อกองทุนตั้งแต่แรก การเสนอขายกองทุนของโจทก์ไม่ได้ผิดไปจากความประสงค์ของลูกค้า ไม่ปรากฏว่าโจทก์มีการทุจริตเกี่ยวกับเงินของลูกค้าทั้ง ๕ ราย และโจทก์ทำการประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมแทนลูกค้าไม่ได้มาที่สาขาและไม่ได้สอบถามความเห็นลูกค้าตามคำถามในแบบประเมิน แต่ตอบคำถามแทนลูกค้า ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะถือว่าเป็นกรณีร้ายแรง เพราะลูกค้าทั้ง ๕ รายเคยซื้อกองทุนกับโจทก์เป็นประจำจึงไว้วางใจมอบสมุดเงินฝากพร้อมลงลายมือชื่อในใบถอนเงินให้โจทก์ไว้ก่อน ภายหลังกองทุนมูลค่าลดลง โจทก์ก็แสดงความรับผิดและปรึกษาจำเลยและได้คืนเงินส่วนต่างผลขาดทุนแก่ลูกค้าแล้ว เห็นได้ว่าศาลแรงงานภาค ๒ ได้วินิจฉัยการกระทำของโจทก์ไม่เป็นกรณีร้ายแรงก็โดยอาศัยพฤติการณ์แห่งคดีประกอบหาใช่ว่าเมื่อไม่มีเจตนาทุจริตประการเดียวแล้วจึงไม่ใช่กรณีร้ายแรงดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ พิพากษายืน

๕๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๔๙ - ๖๙๓๓/๒๕๖๒

เรื่อง ลูกจ้างรายเดือน (ฟ้องคดี ๑,๘๙๑ คน) ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน วันละ ๘ ชั่วโมง ๓๐ นาที แม้จะเกินกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง แต่รวมแล้วไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงานจึงมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ลูกจ้างรายเดือนจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานในส่วนที่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง

คดีนี้โจทก์กับพวกจำนวน ๑,๘๙๑ คน ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างรายเดือนของจำเลย จำเลยประกอบกิจการผลิตเครื่องประดับ ตามข้อบังคับการทำงานของจำเลยกำหนดให้ลูกจ้างทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน คือวันจันทร์ – ศุกร์ วันเสาร์และอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ แบ่งเวลาการทำงานเป็น ๒ กะ กะแรกเข้าทำงานตั้งแต่ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. กะที่ ๒ เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. ทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง ๓๐ นาที นับแต่โจทก์เข้าทำงานย้อนหลังไป ๒ ปี จำเลยไม่เคยจ่ายค่าล่วงเวลา ๑.๕ เท่าของอัตราค่าจ้าง

ต่อชั่วโมง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาพร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์กับพวก (๓๘๕ คน) อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๒ ประกอบมาตรา ๖ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้มีการคุ้มครองแรงงานกรณีต่าง ๆ แตกต่างไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ ซึ่งรัฐมนตรีว่ากการระทรวงแรงงาสนได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ.) ๒๕๔๑ และ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบมาตรา ๖ ซึ่งในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อ ๒ กำหนดให้งานที่เกี่ยวกับการผลิต นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติในวันหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนกี่ชั่วโมงก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ถ้านายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติเกินกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง สำหรับลูกจ้างซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันทำงานสำหรับการทำงาน ๘ ชั่วโมง และจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนที่ทำเกิน โจทก์กับพวกเป็นลูกจ้างตำแหน่ง “สายงานการผลิต” อันเป็นงานเกี่ยวกับการผลิต จึงเป็นประเภทงานที่ได้รับการคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจากการใช้แรงงานทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๒ ซึ่งมีผลให้นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยจึงมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้น โจทก์กับพวกเป็นลูกจ้างรายเดือน ตกลงทำงานให้แก่จำเลยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ ทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง ๓๐ นาที แม้จะเกินวันละ ๘ ชั่วโมง แต่เมื่อรวมเวลาทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง โจทก์กับพวกจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานในส่วนที่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว พิพากษายืน

๕๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๙๓๔/๒๕๖๒ (รัฐวิสาหกิจ)

เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับจำเลยว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นเพียงหลักเกณฑ์ก่อนที่จะเข้าเป็นพนักงาน หาใช่เป็นการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานแต่อย่างใด เพราะใช้บังคับกับผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานจำเลย ซึ่งแม้จะไม่เหมาะสมนัก แต่ก็ไม่ถึงขนาดขัดต่อพระราชบัญญัติคุณสมบัติฯ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ จำเลยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับจำเลยประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ โจทก์สมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงานกับจำเลยและสอบคัดเลือกได้ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำเลยมีคำสั่งรับโจทก์ทดลองปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ค่าจ้างเดือนละ ๑๔,๑๖๐ บาท วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การไฟฟ้าฯ ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งโจทก์เป็นพนักงานประจำครั้นวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ จำเลยออกคำสั่งเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าตรวจประวัติโจทก์พบเคยต้องหาคดีอาญา

เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติการเป็นพนักงานจำเลยตามข้อบังคับฯ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้าง แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งยกอุทธรณ์ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุตามคำสั่งดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเพราะอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องโจทก์ในคดีอาญาแล้ว ข้อบังคับจำเลยเป็นการตัดสิทธิโจทก์ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ ขอบังคับให้จำเลยรับกลับเข้าทำงาน หากไม่สามารถรับโจทก์กลับเข้าทำงานได้ให้จ่ายค่าชดเชย ๔๒,๔๘๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๖๙,๙๒๐ บาท ค่าเสียโอกาสจากการทำงานกับจำเลย ๑๖๙,๙๒๐ บาท ค่าเสียหายจากการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของพนักงาน ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๑๖,๔๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยตรวจสอบประวัติอาชญากรของโจทก์พบว่าโจทก์ต้องหาคดีอาญาถูกจับกุมในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายสาหัส วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อมาอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ โจทก์จึงรู้อยู่ก่อนแล้วว่าตนเองขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเข้าทำงานแต่ปกปิดไว้

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้เป็นเพราะโจทก์ขาดคุณสมบัติ แต่ไม่ปรากฏว่าโจทก์กระทำใดอันจะเป็นเหตุให้จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ หรือไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ จึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “พนักงานรัฐวิสาหกิจนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้สำหรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้...” นั้น เป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึงคุณสมบัติของพนักงานรัฐวิสาหกิจว่าจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างไรบ้าง ซึ่งผลของการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ นั้น มาตรา ๑๑ บัญญัติให้พนักงานผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง แต่ข้อบังคับจำเลยว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๗ ข้อ...ที่ระบุว่า “ผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้...” นั้น เป็นการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่เป็นพนักงานจำเลยเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่เป็นพนักงานแล้ว เพราะในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอันจะทำให้ไม่สามารถเป็นพนักงานเนื่องจากขาดคุณสมบัติและต้องพ้นจากตำแหน่ง นั้นจำเลยกำหนดไว้ในข้อบังคับจำเลยว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๗ เมื่อการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับจำเลยว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นเพียงหลักเกณฑ์ก่อนที่จะเข้าเป็นพนักงาน หาใช่เป็นการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานแต่อย่างใด เพราะใช้บังคับกับผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานจำเลย ซึ่งแม้จะไม่เหมาะสมนัก แต่ก็ไม่ถึงขนาดขัดต่อพระราชบัญญัติคุณสมบัติฯ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์อ้างว่า ขอบังคับจำเลยขัดต่อข้อสันนิษฐานความเป็นผู้บริสุทธิ์ของผู้ต้องหาคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญก็เป็นการกล่าวอ้างเพื่อนำกฎหมายที่ไม่ตรงกับเรื่องมาปรับใช้แก่กรณีนี้

ซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการเลือกสรรลูกจ้างเข้าทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน จึงไม่ได้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกินไปกว่าหรือขัดแย้งต่อกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าแต่อย่างใด ย่อมนำมาใช้เป็นเหตุเลิกจ้างโจทก์ได้ เพราะโจทก์มีลักษณะต้องห้ามมาก่อนที่จะเข้าเป็นพนักงานจำเลยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับจำเลย ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า ข้อกำหนดดังกล่าวของจำเลยไม่เป็นการตัดสิทธิโจทก์และไม่ขัดต่อหลักสันนิษฐานความเป็นผู้บริสุทธิ์ของผู้ต้องหาคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น

ประเด็นดอกเบี้ย เมื่อจำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ให้แก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเป็นการปรับบทกฎหมายคลาดเคลื่อน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยสำหรับค่าชดเชยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๕๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๐๗๖/๒๕๖๒

เรื่อง แม้สัญญาจะมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง แต่เมื่อลูกจ้างส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้จัดการแผนกความปลอดภัยว่า เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างแล้วจะไม่ต่อสัญญากับนายจ้างอีก จึงเป็นกรณีลูกจ้างไม่ประสงค์จะทำงานเองไม่ถือว่านายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า **จำเลยประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง** วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำเลยรับโจทก์เข้าทำงาน**ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคชั้นสูง** มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อครบสัญญาจ้างแล้ว จำเลยไม่จ่ายค่าชดเชยให้กับโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย **จำเลยให้การว่าการทำงานของโจทก์มีลักษณะเป็นครั้งคราว** เมื่อครบกำหนดตามสัญญา จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชย **ก่อนครบกำหนดสัญญาโจทก์เป็นผู้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหัวหน้า**โจทก์ว่าไม่ประสงค์จะทำงานกับจำเลยเอง **จำเลยมิได้เลิกจ้าง**

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาสัญญาข้อ ๕ ระบุว่า บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ และพนักงานยินดีที่จะปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น” แม้สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยจะระบุว่าเป็นสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอนตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสาม ก็ตาม แต่สัญญาดังกล่าวจะต้องมีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเอาไว้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลง **เมื่อข้อความที่ให้นายจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ ระยะเวลาการจ้างจึงไม่แน่นอน ประกอบกับการจ้างงานของจำเลยเป็นการจ้างงานในโครงการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจหรือการค้าของจำเลยเอง** กรณีจึงไม่เป็นการจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้างไว้แน่นอนตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสามและวรรคสี่ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ **จึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๑๐๔,๖๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์**

<u>ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ</u> เห็นว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยกำหนดระยะเวลาจ้างและระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่เมื่อสัญญาจ้างข้อที่ ๕ ระบุว่า จำเลยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ ระยะเวลาจึงไม่แน่นอน ถือไม่ได้ว่าเป็นสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาจ้างแน่นอน จำเลยไม่อาจบอกเลิกจ้างสัญญาจ้างได้ ต่อเมื่อโจทก์กระทำผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น **<u>แต่อย่างไรก็ตาม การที่โจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้จัดการแผนกความปลอดภัยซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยว่าครบกำหนดสัญญาจ้างคือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โจทก์ไม่ประสงค์ต่อสัญญาจ้างกับจำเลยอีก</u>** จึงเป็นกรณีที่โจทก์ฝ่ายลูกจ้างเองไม่ประสงค์ที่จะทำงานกับจำเลยต่อไป ไม่ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามฟ้อง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

๕๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๐๘๒/๒๕๖๒

เรื่อง การที่ลูกจ้างระดับผู้จัดการนำคูปองไปใช้แลกเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ดื่มเอง แม้ว่าข้อบังคับจะกำหนดห้ามพนักงานดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างเวลาปฏิบัติงานก็ตาม แต่มิได้ถือเป็นข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน <u>เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับร้านค้าประเภทคลับหรือบาร์ที่ต้องรับรองหรือปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า</u> การที่นายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่มีเหตุอันสมควรเพียงพอ ถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการคลับและบาร์ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ค่าจ้างเดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน ต่อมาวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลทันที อ้างว่าใบอนุญาตทำงานของโจทก์มีปัญหา แต่ความจริงในอนุญาตทำงานของโจทก์ไม่ได้มีปัญหา การที่จำเลยเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๙๐๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากจากผิดสัญญาจ้าง ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยได้จัดรายการส่งเสริมการขายโดยแจกคูปองและเครื่องดื่มแก่ลูกค้าเพื่อเป็นการเชิญชวนลูกค้าเข้าใช้บริการ โจทก์ได้คูปองแต่กลับนำคูปองไปแลกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วนำไปดื่มกับภรรยา เป็นการกระทำผิดอาญา จำเลยจึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสวบสวนข้อหายักยอก การกระทำของโจทก์เป็นความผิดร้ายแรง ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๔๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเสื่อมเสียชื่อเสียง ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่าโจทก์ได้รับคูปองสำหรับแลกเครื่องดื่มและได้นำคูปอง ๑๐ – ๑๕ ใบ ไปใช้แลกเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์จากพนักงานของจำเลย ถึงแม้ว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจะกำหนดห้ามพนักงานดื่มแอลกอฮอล์

ในระหว่างเวลาปฏิบัติงานก็ตาม แต่เชื่อว่าจำเลยมิได้ถือเป็นข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานอาทิเช่นโจทก์ เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับร้านค้าประเภทคลับหรือบาร์ที่ต้องรับรองหรือปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า อีกทั้งพนักงานอื่นของจำเลยก็ได้รับคูปองสำหรับแลกเครื่องดื่มด้วย โดยหัวหน้าฝ่ายการตลาดก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับโจทก์ เท่ากับว่าโจทก์ในฐานะผู้จัดการทั่วไปกระทำโดยมุ่งเน้นเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของจำเลยเป็นสำคัญ การเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่มีเหตุอันสมควรเพียงพอถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทั้งกรณีนี้ไม่เข้าเหตุประการใดประการหนึ่งที่จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ภายหลังโจทก์ถูกเลิกจ้างแล้ว โจทก์ได้ไปทำงานกับบริษัทอื่นทันที โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายืน

๕๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๘๙/๒๕๖๒ *(คดีอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษขึ้นสู่ศาลฎีกา)*

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างก่อนครบเกษียณอายุเพียง ๑ วัน เนื่องจากลูกจ้างนำข้อมูลความลับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจการและบริหารจัดการองค์กรส่งเข้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของลูกจ้างทำให้ง่ายต่อการส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปหรือนำข้อมูลออกไปโดยนายจ้างไม่อาจติดตามได้ เป็นการกระทำหน้าที่ด้วยความไม่สุจริตและเป็นการนำความลับของนายจ้างไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เป็นความผิดร้ายแรง เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าครูฝึก ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๐๑,๓๒๐ บาท ครบกำหนดเกษียณอายุ ๕๕ ปี ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ **แต่จำเลยขยายระยะเวลาให้โจทก์ทำงานถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙** ต่อมาวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างทุจริต กระทำความผิดร้ายแรง ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินบำเหน็จที่จ่ายไม่ครบถ้วน และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย A ซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับศูนย์ฝึกอบรมของจำเลยที่โจทก์เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนอยู่โดยไม่แจ้งให้จำเลยทราบ และใช้เวลา เครื่องมือและทรัพยากรของจำเลยเพื่อประโยชน์ในกิจการดังกล่าวอันเป็นการขัดกันด้านผลประโยชน์กับจำเลย โจทก์ส่งข้อมูลลับของจำเลยและคู่สัญญาของจำเลย ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมีข้อตกลงกันอย่างชัดแจ้งห้ามเปิดเผย ออกไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของโจทก์และบุคคลอื่น เป็นความผิดร้ายแรง

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยมีศูนย์ฝึกอบรมสำหรับอบรมลูกจ้างหรือบริษัทอื่นที่จะมาทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัย B จังหวัดสงขลา **ห่างไกลจากศูนย์ฝึกอบรมที่โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ**ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ประกอบ

กิจการฝึกอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างจำเลยหรือลูกจ้างของบริษัทที่จะมาทำงานกับจำเลย **จึงเป็นบุคคลคนละกลุ่มกันไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ยากที่จะมีผลกระทบกัน** จึงไม่ขัดผลประโยชน์ของจำเลย ไม่เป็นการประกอบกิจการในลักษณะแข่งขันกับธุรกิจจำเลย ข้อความในเอกสารตามคำเบิกความโจทก์เป็นเพียงการประเมินผลตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องมือฯ และการบริหารจัดการตามหลักสูตรอบรมซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไปของการฝึกอบรม **ไม่ถือเป็นความลับทางธุรกิจหรือทางการค้าของจำเลยเป็นพิเศษ แม้เปิดเผยก็ไม่ทำให้จำเลยเสียหายแต่อย่างใด** โจทก์จึงไม่ได้นำความลับของจำเลยไปเปิดเผยวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำเลยแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามที่ได้รับการร้องเรียนในบัตรสนเท่ห์วันที่ ๒๙มิถุนายน ๒๕๕๙ **จำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนครบกำหนดเกษียณอายุเพียง ๑ วัน อย่างรีบร้อนแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาเลิกจ้าโจทก์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่จ่ายค่าชดเชยและเงินอื่นตามกฎหมาย** เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม **พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑,๙๒๒,๒๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีในต้นเงิน ๑,๐๑๓,๒๐๐ บาท และดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีในต้นเงิน ๙๐๙,๐๑๒ บาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ**

จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน พิพากษายืน จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ประเด็นพิจารณาว่าการที่โจทก์ส่งข้อมูลตามรายงานการตรวจสอบไปที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว**เป็นการทำซ้ำซึ่งข้อมูลอันเป็นลิขสิทธิ์ของคู่สัญญาของจำเลย อันเป็นการกระทำผิดอาญาและจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า** เมื่อเอกสารหมาย ล.**๕ เป็นเอกสารของสถาบันฝึกอบรมปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของสหราชอาณาจักร** ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบกิจการของจำเลย มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจการและการบริหารจัดการองค์กรของจำเลยเพื่อรองรับมาตรฐานการฝึกอบรม และข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่**จำเลยมีสิทธิหวงกันตามข้อตกลงระหว่างจำเลยกับสถาบันฝึกอบรม** ซึ่งระบุห้ามทำซ้ำทั้งหมด หรือบางส่วนของเอกสาร และห้ามเปิดเผยเอกสารต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต **ทั้งในการทำงาน โจทก์กับจำเลยก็มีข้อตกลงต่อการรักษาความลับและพันธกรณีอื่น ๆ** โดยโจทก์ยินยอมที่ป้องกันรักษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศของจำเลย **แสดงให้เห็นว่าจำเลยให้ความสำคัญต่อการป้องกันและเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการจำเลย** การที่โจทก์นำข้อมูลตามเอกสารดังกล่าว ส่งเข้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของโจทก์ **ทำให้ง่ายต่อการส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปหรือนำข้อมูลออกไปโดยจำเลยไม่อาจติดตามได้** การกระทำของโจทก์ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมาสุจริตและเป็นการนำความลับของบริษัทจำเลยไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจำเลย **จึงเป็นจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายและเป็นการกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อ ๓๓.๔ และ ๓๓.๕ กรณีร้ายแรง** จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. มาตรา ๑๑๙ (๒) (๔) ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

๕๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๒๕/๒๕๖๒ *(คดีอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษขึ้นสู่ศาลฎีกา)*

เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : วัตถุประสงค์ในการกำหนดเงื่อนไขข้อบังคับกองทุนฯ ให้แตกต่างกันก็เพื่อกำหนดสัดส่วนการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตามระยะเวลาในการทำงาน และเป็นนโยบายในการดึงดูดและรักษาพนักงาน ข้อบังคับกองทุนฯ จึงไม่ใช่ข้อกำหนดที่ตัดสิทธิของโจทก์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อมาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โจทก์ออกจากงานเพราะเกษียณอายุ จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบขาดไป ๕,๐๖๘,๔๐๐ บาท โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จำเลยทั้งสองปฏิเสธโดยอ้างว่าจ่ายถูกต้องตามข้อบังคับกองทุนฯ แล้ว โจทก์เห็นว่าจำเลยที่ ๒ ต้องแก้ข้อบังคับกองทุนฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ละเลย จึงไม่ชอบ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน ๕,๐๖๘,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย กับชำระค่าเสียหายในการติดตามทวงถามและดำเนินคดี ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยทั้งสองให้การว่า ข้อบังคับกองทุนดังกล่าวมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๓ เป็นต้นมา แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ไม่มีผลย้อนหลัง จำเลยทั้งสองได้จ่ายเงินให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน พิพากษายืน โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ประเด็นข้อบังคับกองทุนฯ มีผลบังคับโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อบังคับกองทุนฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๓ เป็นต้นมา ข้อ ๑๐.๗ กำหนดในหมวด ๑๐ สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตามเงื่อนไข ดังนี้

ก. ในกรณีที่สมาชิกเกษียณอายุงานเมื่อมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเต็มจำนวน

ข. ในกรณีที่สมาชิกเกษียณอายุงานเมื่อมีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๖๐ ปีบริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินค่าชดเชยที่สมาชิกได้รับจากบริษัทตามกฎหมายแรงงาน

เห็นได้ว่าข้อบังคับฯ ตามข้อ ๑๐.๗ เป็นกรณีสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุเกษียณอายุงาน โดยแบ่งเป็นอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีบริบูรณ์ กับมีอายุ ๕๕ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่ไม่เท่ากัน โดยข้อบังคับนี้มีการใช้บังคับมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ อันหาได้ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นแต่อย่างใดไม่ เมื่อพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก้ไขมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) ใหม่ โดบบัญญัติว่า “ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการจ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพ หรือเมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา ๒๕ ทั้งนี้ ข้อกำหนดนั้นจะต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุอันสมควร

ปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า ข้อบังคับฯ เป็นข้อกำหนดที่ตัดสิทธิโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรหรือไม่ เห็นว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเกษียณอายุงานเมื่อมีอายุตั้งแต่อายุ ๕๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๖๐ ปีบริบูรณ์ เป็นทางเลือกหนึ่งของลูกจ้างที่เป็นสมาชิก มิใช่เป็นการกำหนดเกษียณอายุงานเช่นเดียวกับลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งเป็นสภาพบังคับ ทั้งการได้สิทธิประโยชน์จากกองทุนจำเลยที่ ๒ มีข้อกำหนดให้ลูกจ้างมีทางเลือกได้ ๓ ทางคือ ทางเลือกที่ ๑ การเกษียณอายุตามปกติที่อายุ ๖๐ ปี จะได้รับเงิน...ทางเลือกที่ ๒ การเกษียณอายุก่อนกำหนดโดยสมัครใจเมื่อมีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปี - ๖๐ ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงิน...ทางเลือกที่ ๓ ลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว จะได้รับเพียงเงินสมทบ...วัตถุประสงค์ในการกำหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกันดังกล่าวก็เพื่อกำหนดสัดส่วนการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตามระยะเวลาในการทำงาน และเป็นนโยบายในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของจำเลยที่ ๑ เพื่อให้ร่วมงานต่อเนื่องไปจนกว่าจะเกษียณอายุตามปกติที่อายุ ๖๐ ปี อันเป็นการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกษียณอายุตามปกติที่อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ มิฉะนั้น หากได้รับสิทธิประโยชน์จากการเกษียณอายุ โดยได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เต็มจำนวนเช่นเดียวกัน ก็จะไม่มีลูกจ้างคนใดรอเกษียณอายุงานเมื่ออายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อโจทก์ประสงค์ขอเกษียณอายุการทำงานเมื่อมีอายุ ๕๕ ปี และขอทำงานวันสุดท้ายวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นกรณีโจทก์ใช้สิทธิเลือกและเป็นไปตามความประสงค์ของโจทก์ โจทก์ย่อมทราบดีแล้วว่าจะได้รับเงินตามข้อบังคับกองทุนฯ เพียงใด ข้อบังคับกองทุนฯ ข้อ ๑๐.๗ (ข) จึงไม่ใช่ข้อกำหนดที่ตัดสิทธิของโจทก์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร พิพากษายืน

๕๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๙๓/๒๕๖๒ *(คดีอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษขึ้นสู่ศาลฎีกา)*

เรื่อง “พฤติการณ์เลิกจ้าง” นายจ้างประกอบกิจการวางท่อส่งน้ำมันและก๊าซ ก่อนครบระยะเวลาตามสัญญาจ้าง นายจ้างได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งลูกจ้างว่าให้ไปรองานที่บ้าน แม้จะไม่ปรากฏข้อความเลิกจ้างโดยตรง แต่หลังสิ้นสุดโครงการงานประมูล นายจ้างไม่มีงานให้ลูกจ้างทำ และมีการเลิกจ้างลูกจ้างคนอื่นอีกหลายคน การที่นายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างทั้ง ๑๑ คน ไปรอทำงานที่บ้านโดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนว่าจะให้เข้าทำงานเมื่อใด พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านายจ้างไม่ประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้อันเป็น “การเลิกจ้างตามกฎหมาย” แล้ว

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๑๑ คน ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ต่อมาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำเลยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้โจทก์กับพวกทราบว่าตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไปไม่ต้องมาทำงานอีก ให้โจทก์แต่ละคนกลับไปทำงานที่บ้านและคืนอุปกรณ์พร้อมสิ่งของทั้งหมด **แล้วตัดโจทก์กับพวกออกจากระบบข่าวสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลย** ต่อมาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นครบกำหนดจ่ายค่าจ้าง จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้ ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวก โดยโจทก์กับพวกมิได้กระทำความผิด ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย เงินเพิ่ม ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย และออกหนังสือสำคัญการผ่านงาน **จำเลยให้การว่า**วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำเลยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่โจทก์กับพวกและลูกจ้าง

อื่นว่า วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นวันสิ้นสุดสัญญาระหว่างจำเลยกับบริษัท A จำกัด จำเลยต้องส่งมอบพื้นที่ให้แก่บริษัทอื่นที่ชนะการประมูล จึงแจ้งให้โจทก์กับพวกกลับไปทำงานที่บ้านก่อนเพื่อรองานต่อไป โจทก์กับพวกยังคงเป็นลูกจ้างของจำเลยอยู่ **แต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โจทก์กับพวกกลับไปทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัท B จำกัด :ซึ่งเป็นคู่แข่งกับจำเลย จำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์**

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว เห็นว่า **จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาอังกฤษ**สรุปความว่าจำเลยยังคงตกลงจ้างโจทก์อยู่แต่ต้องการให้โจทก์กับพวกกลับไปทำงานที่บ้านก่อนจนกว่าจำเลยจะจัดหาสถานที่ทำงานใหม่ให้ เมื่อไม่ปรากฏพฤติการณ์ใด ๆ ที่แสดงว่าจำเลยจะไม่ให้โจทก์กับพวกทำงานกับจำเลยอีก การที่จำเลยไม่จ่ายค่าจ้างให้โจทก์กับพวกเพราะโจทก์กับพวกไปทำงานและรับเงินค่าจ้างจากบริษัท B จำกัด โดยไม่กลับมาทำงานให้แก่จำเลยอีก จึงถือว่า **โจทก์กับพวกแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างกับจำเลยโดยปริยาย จึงไม่ใช่การเลิกจ้างโจทก์กับพวก** พิพากษาให้จำเลยออกใบสำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๕ ให้แก่โจทก์กับพวก คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน เห็นว่า การที่จำเลยมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์**ถึงโจทก์กับพวกไม่ใช่การเลิกจ้าง พิพากษายืน โจทก์กับพวกฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา**

ศาลฎีกา เห็นว่า จำเลยมีวัตถุประสงค์ในการวางท่อส่งน้ำมันและก๊าซและการซ่อมบำรุงท่อก๊าซ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำเลยมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งโจทก์กับพวกทั้ง ๑๑ คนให้ไปรองานที่บ้าน **แม้เอกสารดังกล่าวจะไม่ปรากฏข้อความใดแสดงว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวกโดยตรง** แต่เมื่อหลังจากสิ้นสุดโครงการงานประมูลแล้วปรากฏว่าโจทก์ทั้ง ๑๑ คนกับพวกรวม ๒๔ คน ไปทำงานกับบริษัท B จำกัด ในขณะที่จำเลยส่งลูกจ้างเพียง ๕ คน เท่านั้น ไปทำงานกับบริษัทอื่น โดยยังมีลูกจ้างจำเลยที่เหลืออยู่อีก ๑๓ คนยังคงรอการทำงานที่บ้านตามคำสั่งจำเลย **ทั้งไม่ปรากฏว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๐ จำเลยยื่นประมูลงานวางท่อน้ำมัน...แห่งอื่นใดในประเทศไทย** เพื่อให้ลูกจ้างจำเลยทั้งหมดมีงานทำ **ตรงกันข้ามกลับได้ความว่า**เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จำเลยมีหนังสือแจ้งลูกจ้างในกลุ่มที่เหลืออยู่ ๑๓ คน ซึ่งรอทำงานที่บ้านว่า จำเลยต้องเลิกจ้างนาย อ. เนื่องจากหมดสัญญาจ้าง โดยจำเลยขอจ่ายค่าจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และค่าชดเชยตามกฎหมาย โดยจำเลยยังเลิกจ้างลูกจ้างในกลุ่มอีก ๑๑ คน **ดังนั้น จำเลยย่อมรู้ว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๐ หลังสิ้นสุดโครงการงานประมูลจำเลยไม่มีงานให้ลูกจ้าง รวมทั้งโจทก์ทั้ง ๑๑ คนทำอย่างแน่นอน** การที่จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ทั้ง ๑๑ คน ไปรอทำงานที่บ้านแต่ละคน**โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอนว่าจำเลยจะให้โจทก์กับพวกเข้าทำงานกับจำเลยเมื่อใด** พฤติการณ์ทั้งหมดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่ประสงค์จะให้โจทก์ทั้ง ๑๑ คน **ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้อันเป็นการเลิกจ้างตามกฎหมายแล้ว** เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวกโดยโจทก์กับพวกมิได้กระทำความผิด จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย **แต่เมื่อจำเลยยังคงมีข้อโต้แย้งว่าจำต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้ง ๑๑ คน หรือไม่** จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจไม่จ่ายเงินดังกล่าวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร **จึงไม่ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ม**ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคสอง

เหตุที่จำเลยเลิกจ้างเป็นเพราะจำเลยไม่อาจประมูลงานต่อไปได้ จำเลยได้พยายามหางานใหม่แล้ว ทั้งไม่ได้ความว่าจำเลยมีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งเลิกจ้างโจทก์ทั้ง ๑๑ คน การเลิกจ้างของจำเลยจึงมีเหตุอันสมควรเพียงพอ มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้ง ๑๑ คน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

๖๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๙๔๙/๒๕๖๒

เรื่อง คำร้องขอขยายเวลาอุทธรณ์ : การยื่นอุทธรณ์ไม่ทันเกิดจากความบกพร่องของฝ่ายโจทก์เอง กรณีจึงไม่มีเหตุจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลจะอนุญาตให้ขยายระยะยื่นอุทธรณ์ให้แก่โจทก์พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน ๑๕๖,๖๔๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ๑๕๖,๖๔๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๓๓,๓๑๙ บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวแต่ไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันของจำเลยที่ ๑ นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก ต่อมาวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ทนายความโจทก์ยื่นคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาและคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์อ้างว่าทนายโจทก์ยังไม่ทราบผลคำพิพากษาเนื่องจากอยู่ระหว่างที่ศาลแรงงานภาค ๒ ย้ายที่ทำการ จึงมีเหตุจำเป็นและเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาภายในกำหนดได้ ขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก ๓๐ วัน ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งยกคำร้องโจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ บัญญัติเรื่องการขยายระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓ มาอนุโลมใช้ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลฯ ซึ่งมาตรา ๒๖ บัญญัติให้ศาลแรงงานมีอำนาจย่นหรือขยายได้ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม หาได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าคู่ความต้องยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานก่อนหรือสิ้นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้และต้องมีพฤติการณ์พิเศษหรือจะต้องมีเหตุสุดวิสัยอันไม่อาจก้าวล่วงได้เช่นที่บัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓ ไม่ เมื่อพิจารณาเหตุในการขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของโจทก์แล้วปรากฏว่าคดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ อ่านคำพิพากษาให้โจทก์ฟังตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อีกทั้งศาลมีคำสั่งไว้ล่วงหน้าที่หน้าสำนวนตั้งแต่วันฟ้องแล้วว่าอนุญาตให้คู่ความหรือพยานคัดถ่ายถ้อยคำสำนวนและเอกสารเว้นแต่ถ้อยคำพยานฝ่ายตนก่อนสืบพยานเสร็จ แสดงว่าโจทก์ทราบคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และสามารถคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาได้ตั้งแต่วันดังกล่าว การที่ทนายโจทก์

เพิ่งมายื่นคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาและคำร้องขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันอ่านคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลฯ มาตรา ๕๔ วรรคสอง จึงเกิดจากความบกพร่องของฝ่ายโจทก์เอง กรณีจึงไม่มีเหตุจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลแรงงานภาค ๒ จะอนุญาตให้ขยายระยะยื่นอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลฯ มาตรา ๒๖ พิพากษายืน

๖๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๒๙๘/๒๕๖๒

เรื่อง คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดทำสัญญาจ้างโจทก์เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแทนบริษัท A จำกัด ที่จะครบกำหนดเวลาตามสัญญา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมก่อน ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ สัญญาจ้างจึงไม่ผูกพันนิติบุคคลอาคารชุด โจทก์หาอาจเรียกร้องสิทธิใด ๆ ตามสัญญาจ้างหรือตามกฎหมายจากจำเลยได้ไม่

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการอาคาร ค่าจ้างเดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โจทก์เข้าทำงานตามสัญญา แต่จำเลยบอกว่าไม่ต้องมาทำงานอีกจนกว่าจะมีการประชุมวิสามัญในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และวันดังกล่าว จำเลยเลิกจ้างโจทก์ อ้างว่าที่ประชุมมีมติว่าไม่สามารถจ้างโจทก์ได้ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๓๓๓ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๔๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลอาคารชุด จำเลยไม่ได้จ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้าง เนื่องจากที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท A จำกัด เป็นผู้จัดการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน บริษัทจึงมีอำนาจกระทำการแทนจำเลย การที่นาย B และนาง C ประธานและรองประธานคณะกรรมการ ไม่ได้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลย ได้ทำสัญญาจ้างโจทก์โดยไม่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม สัญญาจ้างไม่มีผลผูกพันจำเลย ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติไม่อนุมัติให้โจทก์เป็นผู้จัดการ แต่มีมติให้บริษัทดังกล่าวเป็นผู้จัดการต่อไป สัญญาจ้างบริหารอาคารชุดไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นพิจารณาว่าสัญญาจ้างโจทก์ผูกพันจำเลยและจำเลยต้องจ่ายเงินตามฟ้องหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า เดิมบริษัท A จำกัด เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการบริหารจัดการอาคารชุดมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ มีกำหนดระยะเวลาการจ้างถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการจำเลยเห็นว่า บริษัทฯ บริหารไม่ดีและไม่ต้องการต่อสัญญาจ้าง จึงได้ทำสัญญาจ้างโจทก์ให้เป็นผู้จัดการทำหน้าที่ดูแลจัดการอาคารชุดต่อจากบริษัท A จำกัด มีกำหนดเวลา ๑ ปี ค่าจ้างเดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีการประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วมและมีมติถอดถอนคณะกรรมการจำเลยชุดเดิมทั้งหมด และมีมติแต่งตั้งบริษัท A จำกัด เป็นผู้จัดการอาคารชุดต่อ ที่โจทก์อ้างว่าคณะกรรมการจำเลยจ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการอาคารซึ่งเป็นลูกจ้างเหมือนพนักงานทั่วไป มิใช่เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคาร

ชุดที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมก่อน คณะกรรมการจำเลยจึงมีอำนาจจ้างได้ตามข้อบังคับจำเลย แต่กลับปรากฏว่าคณะกรรมการชุดเดิมได้ว่าจ้างโจทก์ให้เป็นผู้จัดการแทนบริษัท A จำกัด ที่กำลังจะครบอายุสัญญา โดยได้รับอัตราเงินเดือน ๗๐,๐๐๐ บาท ใกล้เคียงกับผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเดิม ทั้งเมื่อพิจารณางานที่โจทก์ต้องรับผิดชอบตามที่กำหนดในสัญญาจ้างปรากฏว่ามีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบบางประการตามที่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๖ กำหนดให้เป็นหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งความรับผิดชอบบางประการเช่นเดียวกับอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลาคารชุดรายเดิม การว่าจ้างโจทก์ในตำแหน่งผู้จัดการตามที่กำหนดดังกล่าวถือเป็นการแต่งตั้งให้โจทก์ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดนั่นเอง จึงไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการจำเลยที่จะทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ให้ทำหน้าที่โดยไม่ได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ว่าสัญญาจ้างดังกล่าวจะระบุว่าจำเลยตกลงจ้างโจทก์ให้ทำงานเป็นผู้จัดการ (Manager) หรือโจทก์อ้างว่าเป็นตำแหน่งผู้จัดการอาคารเท่านั้น หรือสัญญาจ้างจะมิได้ใช้ชื่อสัญญาที่ระบุเป็นการชัดเจนเกี่ยวกับการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดก็ตาม แต่การกระทำดังกล่าวถือเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะจ้างโจทก์โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมตามมาตรา ๓๕/๒ และมาตรา ๔๙ ดังนั้น การแต่งตั้งโจทก์ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจึงไม่ผูกพันจำเลย โจทก์หาอาจเรียกร้องสิทธิใด ๆ ตามสัญญาจ้างฉบับดังกล่าวหรือตามกฎหมายจากจำเลยได้ไม่ พิพากษายืน